

LUCAS DE SENNA POLTOZI.

AS ÚLTIMAS 100 PÁGINAS DO DIREITO.

“O Produto do dever ser social.”

LIVRO 3. //vol.1

“Pensando .”

Santa Maria, 27 de Setembro de 2026.

Sumário

<i>Apresentação</i>	pg 02
Resumo	pg 02
1.0 - Introdução	pg 03
2.0 - Teoria do Crime (1990)	pg 06
2.1 História Do Direito Penal Brasileiro.....	pg 07
3.0 Direito Processual Penal I (2009) Aury Lopes	pg 12
3.1 Introdução ao Processo Penal.....	pg 13
3.2 Processo Penal no Brasil.....	pg 16
3.3 Falsas Memórias e o Perigo Da Prova Testemunhal.....	pg 39
3.4 Teoria Geral da Prova no Processo.....	pg 34
4.0 Direito Processual Penal II (2009) Aury Lopes	pg 45
4.1 Prisão Preventiva, Prisão Temporária e Liberdade Provisória e Procedimentos.....	pg 41
4.2 Citação, notificação e tempo do direito.....	pg 51
4.3 Procedimentos Comum E Procedimentos Especiais (JECRIM).....	pg 55
4.4 Tribunal Do Júri, Fundamentos	pg 62
4.5 Teoria Geral Dos Recursos.....	pg 73
5.0 Uma análise Informal a obra “A Cor Que Nós Separa”	pg 81

Apresentação

Nesta obra, Direito Penal, Teoria do Crime, Da Resposta do Réu , Do direito penal em sua parte especial, que juntando tudo resulta no Direito Processual Penal, o qual se faz de acordo com sua constitucionalidade tanto o um como o dois, com tudo, por terreno. O Júri do inquérito ao plenário, chegando então no produto resultante da organização penal, o Direito civil, que abordado no próximo volume deste mesmo livro, peço desculpas por todos meus erros de português, mas eles acabam se tornando parte da obra, mas eu sei que algum dia terei que corrigir tudo ou talvez eu peça pra alguém fazer isso, ou não.

Resumo

Lembrando que este livro busca analisar as obras, estando sujeito os fatos e vetores que meu cérebro não associa, por escoamento de aproveitamento, é normal, não é exatamente a curva de esquecimento, pois a curva de esquecimento é simplesmente o esbranquiçamento das nossas memórias, enquanto o escoamento de aproveitamento, é o filtro que temos associativo, algumas pessoas prestam atenção em detalhes que outras não prestam, então deixo dito, que este livro é uma obra a parte de todas as outras analisadas, e não substitui a leitura direta delas, no fim cada um presta atenção em um detalhe diferente, mas isso referente na aprendizagem, O direito contemporâneo, modelo universal de direito atual, pelo menos no brasil, é a solução do Direito Romano sem se desfazer dele. Porém ele é oco, não se tem mais as raízes românicas como nascente, na verdade as nascentes do direito vem da evolução das raízes românicas.

1.0 Introdução

A Divergência sobre qual foi o primeiro, Direito Civil ou Direito Penal que em tese são as duas nascentes de direito mais antigas, não se sabe se a pena, veio antes da obrigação civil, pois por muitas vezes um contrato poderia ter uma pena, como bem, porém a pena, tem caráter, coercitivo sobre a vontade, enquanto a obrigação é imperativo entre a vontade, podendo até se resulta em um coerção nível pena, como é o contrato de pensão alimentícia.

Como vertente viva desse elo, temos a pensão alimentícia, que começa no contrato, mas se não satisfeito, pode terminar em uma prisão civil, que nada se confunde com a prisão penal, na prisão civil, o indivíduo não é preso, e sim apreendido, pois de fato o não adimplemento da pensão alimentícia, tem como caráter penal, a infração penal da não obrigação do dever alimentício, e não crime penal, tem quase o mesmo peso jurídico que uma infração de trânsito, o que é incrível o fato de ter pessoas que conseguem cometer uma todos os dias. Enfim não se sabe qual veio primeiro, mas sabe que eles andam de casal, brincadeiras à parte.

Muitos gostam de interpretar o direito civil como produto do direito penal, ou o direito penal evoluído, mas na verdade eles coexistiram, na medida que antigamente, as dívidas terminavam em morte.

E tem o Direito Militar também, mas não o direito processual militar, o processo interno administrativo militar, e sim o direito militar de “guerrilha” lá de maquiavel, mas isso que ta dizendo sou eu, na realidade todos coexistem e coexistiram simultaneamente, porque teoricamente o direito civil emergiu da vida em sociedade, ou seja, dos casamentos e renda per capita por cabeça, sendo que o casamento é o entrelaçamento de duas rendas per captas, lembrando que uma renda per capita vai além de dinheiro, só lembrar o termo “arrendamento de terra” quanto essa terra pode me arrendar? e quanto ganharei de lucro, a renda pode estar ligada ao potencial do indivíduo, ou não, mas sem se alencar a valores fiduciários, dessa renda depois surge o crédito, Objeto a ser desenvolvido. Depois coexistem modificações e atualizações, mas os mais antigos são esses.

Então para concluir o resumo, vou atacar uma fonte aleatória com uma curiosidade, por medo desse fato se perder, vi um post no instagram, sugerindo trocar as estrelas da nossa bandeira de lugar, não né por favor, eu me admiro como alguém ainda soma sinapses de pensar em mexer na nossa bandeira. Primeiro que mudar uma bandeira é a descaracterização de uma pátria. Então por derradeiro seria a destruição de toda uma pátria. Seja por ideologias políticas ou não. O direito Militar só existe porque uma bandeira se sobreexiste aos indivíduos, mudar uma bandeira é literalmente declarar falência social. Por isso jamais uma bandeira deveria ser alencada a título de um partido político, na verdade o bolsonaro só usou a bandeira para se inserir na ideologia das pessoas, mas não alterou as marcas do seu partido,

pra explicitamente a bandeira, então em tese ele não usou a bandeira, mas foi algo que aconteceu e que merece a atenção

Pois não se deve jamais colorir um rosto humano nas cores de uma bandeira de fundo da pátria, isso deveria ser um crime, como assim um indivíduo pode subsistir a uma pátria inteira, isso é um absurdo, e o limiar da linha quase se cruzou ao ponto de bilateralizar a cor na política, ficando vermelho pro PT (Partido do trabalhador), e o Ex-presidente Jair Bolsonaro, ficando com as cores da bandeira de uma pátria, azul, verde e amarelo, aí quem quer ser bolsonaro usa verde e amarelo, se o povo inteiro reconhecer a bandeira como verde e amarelo, então toda uma pátria será diluída, por que falta o azul, que no fim só mostra desorganização e falência social, o ordenamento tem que ser recomposto e isso leva tempo, o que gera um período de vacância aonde é cada um por si, no máximo o exército assume como freio e contra pesos mas é só pra não deixar o caos se alastrar, pois na realidade mesmo, não se haveria garantia de nada mais, durante esse perfil de vacância. Por isso mexer em nossa bandeira deveria ser um crime constitucional. Mas não me admira se o Brasil não ligar pra isso a tempo. No fim, se mudar a bandeira, vira um pano novo em um mundo envelhecido e destruído, ou seja não tem valor nenhum e em menos de um mês a sujeira ao redor suja o pano. Logo não tem lógica mudar uma bandeira, mas às vezes o que é lógico tem que ser dito.

Agora como o post realizou essa concepção absurdas, entre os dendritos e axônio de um ser que se diz pensante, certeza que isso é coisas da IA, o post então dizia que se organizasse as estrelas da bandeira, de acordo com a linha territorial do Brasil, incluiria o brasil inteiro na bandeira. Então primeiro que elas já estão organizadas, segundo que às vezes nem é por mal, às vezes só se desconhece a própria bandeira.

A fim de suprimir o medo, de perder alguns valores culturais propagandistas na história, venho dizer que a Bandeira já está em ordem, suas estrelas não são aleatórias nem desordenadas. Ela está de acordo com o céu brasileiro, e suas constelações, cada estrela faz parte de uma constelação que formam o céu brasileiro. E cada estrela está posicionada, de acordo com o céu representativo de cada estado, cada um está posicionado, no lugar em que seu céu melhor enxerga.

A Estrela do Rio Grande do Sul está localizada, na constelação de triângulo astral, sendo a estrela localizada na ponta inferior sul, ao lado da estrela de Brasília, de frente para o cruzeiro do sul e do lado da constelação de escorpião, E incrivelmente, a constelação mais fácil de localizar no céu sul, e a do cruzeiro do sul. É mais que política, é ciência geográfica, social, jurídica, militar e todas as ciências, é a história de um povo. Por isso deveria ser um crime mexer na nossa bandeira. E eu amo a minha bandeira, apesar de às vezes ela só me dar desgosto ainda olhar pra mim e me chutar, mas eu também amo qualquer bandeira que me amar, no fim mais sagrado que uma bandeira e o súdito que dá poder de fala a alguém, não no sentido literal de microfone e caixa de som, é mais complexo, pode ser mais discreto, porém é intimamente entrelaçado com o mínimo existencial, para que todos tenham potencial de desenvolver uma boa renda per capita.

2.0 TEORIA DO CRIME (1990)

O que é o Direito Penal? conjunto de normas jurídicas mediante as quais o estado determina ações ou omissões, sob a ameaça que se caracteriza a sanção penal, ao direito penal também pertence, os princípios gerais e pressupostos de aplicação da pena e das medidas de segurança a pena é a principal consequência de um crime. direito penal ou criminal tanto faz os dois são a mesma coisa. Mas na nomenclatura do senso comum prevalece o “Direito Penal”.

Direito Penal pode ser tanto objetivo como subjetivo alguns dividem como direito penal comum e especial, são as categorias que definem qual órgão que vai aplicá-lo, mas de nada se confunde o direito penal com o direito processual penal. O direito penal tem como objetivo punir “jus puniendi” ou a justiça ao punimento, e ele alcança toda a propedêutica, que significa o conjunto de conhecimentos, procedimentos e preliminares, como a norma penal, ação penal, a punibilidade e as medidas de segurança.

Finalidade: proteção do bem jurídico, em sentido amplo, a vida, segurança do réu e da sociedade. A tão simples ameaça de uma sanção já é um instrumento de defesa social.

Característica: regula as relações entre os indivíduos na sociedade. Quando a lei penal é violada surge “Jus Puniendi” é a ciência cultural ; normativa; valorativa e finalista. Não é ciência exata do ser mas do dever ser, normativa pois estuda a norma e busca sempre

desenvolver novas normas anexadas ao “lato sensu” comum, Valorativa pois a sua norma é dotada de valor gerando assim uma hierarquia nas normas e dos bens que elas tutelam. É finalista pois defende os bens jurídicos como a vida e outros “Ultima Ratio Legis”. Também é protetora das normas extra-penais, que é todo o direito em si, se não resolve no âmbito que é ele a ação alguma hora cai no penal, se nada der certo.

Fontes do Direito Penal, é dividida em duas, fonte material ou de produção substancial, e as fontes formais ou de cognição e conhecimento. Fonte matéria: só compete ao estado legislar sobre direito penal. Fonte formais: é formada pelos costumes e pelos princípios gerais do direito.

A Dogmática jurídica penal: a dogmática afirma que o direito penal tem como base o direito positivo, que é aquele que foi positivado como fato típico. Fato típico é o fato que foi tipificado em leis como por exemplo: escrito em letras na legislação.

2.1 História do Direito Penal Brasileiro.

O direito penal embora evoluindo, ele ainda é entre todos os direitos o mais repressivos e até mesmo a sanção mais cruel que o estado venha a legitimar, em alguns estados, sobre a origem do direito penal meio que ele falou dos dois livros que eu escrevi.

Em Roma era chamado de “crimina publica” para os mais graves e “delicto privata” aos menos graves, foi Roma quem revolucionou o direito penal, conceitos como erro, culpa, dolo, imputabilidade, legítima defesa e outros institutos penais. O Direito germanico (alemão) contribuiu mais nos tempos hodiernos ali pelas guerras, principalmente o que circula o inquérito, e a teoria finalística como caso típico, ilícito e culpável.

Como as IAs distorcem, seguimos com o que aparece nos livros, mas é importante saber que até mesmo a Arábia pré-islâmica estava anos luz a frente, enquanto roma se baseava no fogo e crucificação, a Arábia tinha o **Jahiliyyah**, que era o sistema pré-islâmico no século VI (6). Trazia conceitos como **Tha'r** que significa (responsabilidade coletiva), não existia a “culpabilidade individual”, todos da tribo pagavam se um errava, e o pior castigo era ser banido da tribo, pois o sujeito passava a ser um sujeito sem tribo, ou seja, qualquer um poderia matá-lo sem direito a vingança, o **Diyya** que era o preço do sangue, sabe o Sherlock do mercador de veneza, que era o judeu, então ele era a representação do sistema

indo-arabico ou euro-arabico, o povoado armaico que surgiu em isreal e se espalhou, muito voltado sempre a matematica, pois foram eles mesmos que traduziram e inventaram a matematica que é usada no mundo todo, teoricamente a matematica e a lingua mais antiga do mundo, e a gente não aceita divisão por zero, na verdade no dia em tempo real em que escrevo, ninguém liga e o direito já se ramificou tanto que tanto faz, mas é interessante saber que um pedaço da nossa historia esta escrito em numeros. Mas até a Arabia já foi muito avançada em quesitos de material em direito penal do que roma, e alemanha, então meio que ate a arabia de uma forma terceirizada ou não, por que pode de alguma forma ter sido direta, mas influenciou, então meio que todo mundo já foi muito tecnológico e tudo saiu de todos, mas nada deu certo, para fins dos estudos eu vou focar no que achar nos livros e um pouquinho da minha opinião, que não entra os alemão, se entrar é porque apareceu nos livros.

“No século XVIII, notadamente com Cesare Bonesana, marquês de Beccaria, com sua obra *Dei delitti e delle pene*, nos vem o período humanitário do direito penal. Em seu livro, que sofre a influência de Rousseau, Montesquieu e outros gênios franceses, funda os princípios básicos do direito penal moderno.”
(BEMFICA, Da Teoria do Crime, 1990, pg 7).

Houve outros autores com César Lombroso viviam em seguida, tinha sociologia criminal. É o que chama o autor de período criminológico, a ideia de Beccaria e logo em seguida o que fundamenta a Escola. A principal Obra expoente é de Francesco Carrara *programma del corso di diritto criminale* o direito penal enquanto método dedutivo ou lógico-abstrato pelo principal de que o direito penal é uma ciência jurídica não experimental. O oposto da escola positiva, resultante dos movimentos do século XVIII

Essas duas Escolas Clássica (Iluminismo) e Positiva (cientificismo e determinismo), são as duas principais, as outras são variações que emanam dessas duas como por exemplo a escola moderna alemã, apesar de se fundamentar desde a época das escolas, só se fundamentou com base nas duas, se fez valer das duas, no fim da errada, por que existe toda

uma fundamentação por trás de cada uma, então meio que tudo se volta pra clássica pois já tinha a fundamentação desde a época de Montesquieu.

Do lado de Roma fundamentando a escola clássica, pois tanto a escola clássica (Itália e França) como a positiva (Itália) vem de Roma, que ainda tem, Maquiavel, Montesquieu, Jean Jacques Rousseau e Beccaria, então a alemã é só uma ramificação das duas, mas ao mesmo tempo desenvolve institutos de pesos e contra-pesos como medidas de segurança, livramento condicional, suspensão condicional da pena e outros.

No Brasil em 1500, se tinha o regime feudal, aí obedeciam as Ordens Afonsinas (1521), ditadas pelo rei Afonso V, depois as Ordenações Manuelinas (1569), depois veio as Ordenações Filipinas, proclamadas pelo rei Felipe II (1603), o crime era confundido com pecado.

Logo após programada independência, sancionou o código criminal imperial, para época era de criminal, diz estabelecendo a individualização da pena, cuidando das atenuantes e a pena de morte, executada na força só foi admitida com muita dificuldade. Quando surgiu a República, veio também o código penal de 1890, aboliu a pena de morte, instalou-se o regime penitenciário,

Em 1942, entrou o código penal de 1940 no governo de Getúlio Vargas, famoso Estado Novo, 1969 por decreto da lei n 1.004, que foi revogada pela lei n 6.416, de 24 de maio de 1977, até que veio a Lei de Execução Penal, lei n° 7.209, que entrou em vigor no dia 11 de julho de 1984, o código penal teve toda sua parte geral modificada. Então assim o código entra em vigor separando-o em duas partes, geral e especial.

2.0 Teoria do Crime (1990) //Voltando ao tema.

O que é o crime, num todo tanto de caráter formal ou substancial, o crime é um fenômeno, ele simplesmente acontece, o crime em sua concepção formal, lembre-se formal é tudo aquilo que está positivado em leis ou seja escrito, então quando falamos do crime em âmbito formal, falamos da análise técnico jurídica. Há diversas doutrinas dizendo o que é o crime mas para entender rápido é fato humano contrário à lei, ou é algo tipo, o crime é o acontecimento a que a legislação relaciona a pena.

Substancial é crime na sua essência, que qualquer definição define ele como danoso à sociedade, a perturbação que acarreta as condições vitais da sociedade, estado psíquico do agente e de outros. Segundo Heleno Cláudio Fragoso conceitua o crime Substancial ou materialmente, como “uma ação ou omissão que se proíbe e se procura evitar, ameaçando-a com pena, porque constitui ofensa (dano ou perigo) a um bem ou a valor da vida social.

Se a conduta é atípica, é por que ela é “a” de anterior ou algo retirado, se é anterior a tipicidade então logo não é crime, Segundo Francisco de Assis Toledo, o que maioria dos penalista aceita é considerado os 3 pilares de sustentação ou três notas fundamentais do crime, e como o livro é meu e eu posso fazer oque quiser, dentro da lei, eu vou mudar as fontes, não se espantem se eu usar sublinhado, negrito, ou ordens desses caracteres que eu não sei o nome [{()}].

Fato-crime: ação tipificada ***Tipicidade*** em lei; ilícita (matar alguém) ou antijurídica (pensão) ***Ilicitude*** e culpável ***Culpabilidade***; então o crime é uma ação típica, ilícita e culpável.

Ação, “Nullum crimen sine actione”, essa língua meio moderna para não ser um latim é o que eu acho que se chama de Italiano, maioria do nosso direito penal saiu da Itália, na verdade todo, só não pra dizer isso porque roma unificou tudo, aí pra não esquecer das contribuições a gente diz maioria, o primeiro elemento do crime a gente chama de *fato típico*, conglomerados de elementos referidos a conduta, a ação também pode ser chamada de conduta do agente é o que se compreende ao comportamento humano, comissivo ou omissivo. O conteúdo finalístico resultante da vontade é de suma importância uma vez que tentar matar não é matar.

Tipicidade, tipificar um crime é escrevê-lo em letras cursivas, isso é chamado descrição abstrata da ação proibida ou permitida o fato típico permitido, que são poucos. São chamados de causas de justificação ou de *exclusão de ilicitude*, como acontece com a legítima defesa, a ação tem elementos Objetivos e Subjetivos, depois discorro sobre.

Ilicitude também conhecida por antijuridicidade aos mais íntimos, para que se haja um crime necessita-se que haja um fato material e tem que ser lesivos aos interesses tutelados, pelo direito penal, “Nullum crimen sine injuria”

Culpabilidade “*Nullum crimen sine culpa*”. A culpabilidade é nexó subjetivo, separado em dolo e culpa constituídos pelos seguintes elementos: Imputabilidade, possibilidade ou consciência do injusto; Exigibilidade da conduta conforme a tipicidade; condições objetivas de punibilidade, são condições ao modelo legal. Ex: declaração de falência com condições objetivas de punibilidade.

Pressuposto do crime, um crime tem pressuposto quando há alguma circunstância existente para qualificar sua tipicidade exemplo crime de peculato que somente pode ser aplicado por servidor público alguns autores que para os quais a teoria do pressuposto do crime chega a ser inútil.

Sujeito do Crime, sujeito ativo: quem pratica a ação por meio da o homem individualmente ou associado, denominação ao sujeito ativo, agente, réu ou sentenciado dentre outras. Não é possível o sujeito se apresentar de forma ativa e passiva ao mesmo tempo. Sujeito passivo é o que tem o direito atacado, lesado, posto em perigo pelo crime, pode ser chamado de ofendido ou vítima.

Pessoa Jurídica, a pessoa jurídica tão somente pode ser chamada de sujeito enquanto na posição passiva, pois na posição ativa, como ela recebe uma personalidade jurídica por ficção para o direito penal, a fim de responsabilizar seu patrimônio, para o direito penal não serve, não podendo o uma pessoa jurídica ser real e deverá ser qualificado seu representante pelos princípios.

Dentre tudo o estado como sujeito passivo pode se caracterizar nas posições de direito passivo genérico, constante, formal ou mediato ou como Sujeito passivo único, quando o afetado é exclusivamente o estado como em caso de rebelião; sujeito passivo composto: autoridades em função do estado aí se compõe a personalidade do estado e do agente somando as duas que são de natureza pacífica.

Por último Sujeito passivo composto privado, tanto o sujeito passivo composto como o privado não tinham nomes so descrição, o nome fui eu que dei, acredito que ninguém se atentou pois é indiferente e eu só coloquei aqui a título de curiosidade , mas o exemplo é quando o estado é atacado pelo curso de moeda falsa, seja ele forçado ou não. Voltando ao que importa.

Vale ressaltar que as entidades abstratas que são as empresas jurídicas não podem ser sujeitas passivas em crimes contra a honra. Na lei de nº 4.776, 1 de Outubro de 1942. Lei da Imprensa quando impõe o aumento da lei penal crime contra honra aplicado contra a honra praticado contra o órgão que recebe a função de autoridade pública.

A pessoa jurídica não pode ser sujeito passivo pelo princípio da personalidade e responsabilidade legal, então, responde por elas seus representantes. A personalidade jurídica a uma empresa dada por ficção em âmbito civil como já explicado mas quis deixar a sinapse, por questões de repetição.

O *Objeto do Crime*, pode ser material e jurídico. Crime material é o ser ou coisa que recai a ação do agente ativo, conforme a modalidade da ação, o próprio sujeito passivo do crime pode ser o seu objeto material, como no caso do homicídio que o homem é titular do direito à vida que no caso seria o objeto do crime.

3.0 Direito Processual Penal I (2009) Aury Lopes.

Vamos estudar a Obra de Aury Lopes Jr, que foi lecionador do meu professor Dr. Roger, me deu os dois livros, com uma assinatura do excelentissimo, de compêndio a obra me foi entregue ambas com uma das páginas iniciais arrancadas, então acredito eu que esses livros também foram dados de presente à ele, sobrou pra mim tirar algum proveito deste livro com origens tão peculiares e segredos tão capciosos, usaremos ele para estudar o processo penal e eras isso.

“Quanta ilusão!... O céu mostra-se esquivo
e surdo ao brado do universo inteiro...
de dúvidas cruéis prisioneiro,
tomba por terra o pensamento altivo”

(Tobias Barreto - Ignorabimus. In livro dos sonetos 1500 - 1900.)

Assim começa então o livro, defende a ideia de quão difícil é mexer o “céu” do senso comum, e que somente a alma livre, como os juristas seria capaz de influenciar, com a mesma ingenuidade de um adolescente, colocando em crise o status quo e ele fala em grego depois Krísis, Kritiké (crítica), Kritérion (critério, que segundo o autor é o que nos possibilita separar

joio do trigo) sem essas coisas com tudo não iria haver evolução democrática, pois o direito processual e o direito penal não esperam a vida para fazer estragos, em si, a área de estudo, traz com sigilo a marca do coelho, coelho é algo defeituosamente visível.

O primeiro direito processual que se tenha informação foi o Sistema Acusatório Primitivo (idade antiga), mas não se tem provas, não era um processo propriamente dito, era só um rito, a parte invocava a justiça e o julgamento era oral e público. Já de fato o primeiro que se tem registro Sistema Inquisitório Puro, do direito canônico da idade média 1199/1215. terminar o prefácio

3.1 Introdução ao Processo Penal

Tanto quanto o processo penal quanto o direito penal, ninguém se sabe ao certo de onde veio, algo que permeia talão e torá ou tanaka, por legitimidade de doutrina pode se dizer que ele até surgiu das linguagens matemática e físicas, quando analisamos o direito civil enquanto um ideal a se buscar que abandona o indivíduo no seio de seus asseios, respaldando como “Ultima ratio legis” que rege nossa sociedade, tal como poder inquisitivo do coletivo.

Matemático, na ideia fria de “Quanto vale uma vida?”, pergunta difícil e sem respostas, mas que se depara com empecilhos máximos quando debatidos, como por exemplo a ideia das pessoas amarradas em um trilho, qual mais vale em um trem desgovernado e sem freio, tem em um trilho, uma pessoa, em outro trilho duas pessoas, você é o maquinista o que faria?

Oras bola, por que falamos de vagões e trilhos em processo penal? crítica esta que eu li em algum livro, mas respondo; sim de fato o pensamento é abstrato, mas ele existe, não só tão quanto ao um trem e trilho, chegando a se expandir a este sistema num todo, que quando se arruma de um lado, por consequência se desmancha do outro.

Este lado assimilativo, lógico e frio que nos induz a uma matemática penal, não me faz duvidar de que os árabes já tivessem seus próprios modelos matemáticos/processuais. Enfim, não há um consenso absoluto sobre a gênese inicial de tudo, mas o nosso modelo veio da Europa. Lembrando que mais da metade de Portugal foi dominada pelos muçulmanos ficando menos de $\frac{1}{4}$ de um $\frac{1}{4}$ para Portugal, pois o $\frac{1}{4}$ que sobrou ficou dividido entre Portugal

e as outras alianças da época, esse fato deve ter perdido entre algum lugar do meu segundo livro. O modelo europeu como um todo possui raízes profundas na unificação cultural e jurídica do continente, destacando-se a influência da Itália e da França. A Itália destaca-se historicamente pelo Direito Romano e pelo **humanismo iluminista** (e não pela escolástica medieval), além de movimentos culturais posteriores. A Alemanha surge na modernidade como o polo da dogmática jurídica, desenvolvendo a **Escola Alemã (Moderna ou Positiva)** como uma reação e evolução científica frente à **Escola Clássica** italiana do Direito Penal.

A evolução do Direito Penal europeu partiu da **Escolástica (séculos IX-XV)**, uma filosofia medieval focada em conciliar a fé cristã com a lógica aristotélica, para séculos mais tarde dar origem às primeiras escolas criminais modernas. No século XVIII, surgiu a **Escola Clássica**, que introduziu o livre-arbítrio, o princípio da legalidade e a proporcionalidade das penas como barreiras ao arbítrio do Estado. Como reação científica no século XIX, a **Escola Positiva** rejeitou o livre-arbítrio, deslocando o foco do crime para o criminoso e tratando a delinquência como uma patologia biológica e social a ser curada pela defesa do Estado.

Para encerrar o conflito entre essas visões opostas, surgiu na Alemanha, no fim do século XIX, a **Escola Alemã (ou Moderna Alemã)** de Franz von Liszt. Essa corrente buscou sintetizar os dois modelos anteriores: preservou as garantias legais e a estrutura formal da Escola Clássica, mas incorporou o olhar social, a prevenção e as medidas de segurança trazidas pela Escola Positiva. O objetivo era criar um sistema penal lógico, pragmático e focado na utilidade social da punição, intermediando a responsabilidade individual e a necessidade de proteção da coletividade.

Apesar de seu esforço de síntese, a Escola Alemã **foi definitivamente descartada e superada no século XX**, tornando-se um modelo obsoleto que hoje não é aplicado em nenhuma democracia ocidental. O seu descarte ocorreu porque suas premissas de "defesa social" foram perigosamente desvirtuadas pelo regime nazista do 3 Reich. Para justificar atrocidades políticas, enquanto o avanço científico da **Teoria Finalista** de Hans Welzel sepultou sua lógica mecânica ao provar que o crime depende da finalidade da conduta humana. Hoje, essa escola permanece de forma evidente apenas como um registro histórico nos livros de doutrina penal.

Porém quem vós escreve é um ácido amante das guerras entre lírios e rosas; vamos então olhar para as rosas. A **Inglaterra** surge no cenário jurídico e político europeu com uma beleza única, fundamentada no pioneirismo prático e no pragmatismo. Ao contrário da Europa continental, que se desenvolveu por séculos em debates teóricos abstratos e fórmulas matemáticas de punição, os ingleses voltaram seus olhos para a realidade estóica das coisas. Desde o século XIII (13), o país escolheu construir sua história com base nos costumes locais e na experiência prática, rejeitando a rigidez do Direito Romano codificado para dar vida à *Common Law*, um sistema dinâmico onde o direito se renova a cada caso julgado.

A verdadeira grandiosidade da contribuição inglesa reside na criação histórica das garantias individuais, muito antes de qualquer escola penal moderna sequer existir. Em 1215, com a assinatura da **Magna Carta**, a Inglaterra estabeleceu as bases universais do devido processo legal e do *habeas corpus*, desafiando o poder absoluto dos reis para proteger o cidadão comum contra prisões arbitrárias. Enquanto o continente europeu ainda utilizava métodos medievais de tortura inquisitorial, o solo inglês já florescia com o respeito às liberdades públicas e com a consolidação do julgamento por júri popular.

Essa atmosfera de liberdade prática transformou a Inglaterra no berço filosófico que alimentaria o Iluminismo em todo o mundo. Pensadores britânicos do século XVII, como **John Locke**, desenvolveram o empirismo e o contratualismo, defendendo que o Estado só é legítimo se proteger a liberdade, a vida e a propriedade dos indivíduos. Foram essas ideias liberais britânicas que cruzaram o Canal da Mancha para inspirar os revolucionários franceses e os teóricos italianos da Escola Clássica, provando que a teoria penal moderna possui DNA filosófico inglês.

Em suma, enquanto a Itália contribuiu com o lirismo humanista, a França com a revolução política e a Alemanha com o método científico rígido, a Inglaterra entregou ao mundo a beleza da **liberdade aplicada**. Seu modelo não nasceu de teses acadêmicas de professores universitários, mas sim da luta histórica pelo equilíbrio entre a autoridade do Estado e os direitos do indivíduo. É essa tradição pragmática e protetora que torna a identidade jurídica inglesa uma das construções mais elegantes e influentes da história das civilizações.

Por fim, o direito processual penal no Brasil como veremos por conseguinte nutre em sua essência o princípio da taxatividade, que as fontes usadas como doutrina são taxativamente brasileira, é obrigação então de fato pouco importa da onde surgiu, a não ser para entender as questões de gravitação jurídica ou um contraste no contexto em questão, mas no processo penal brasileiro o princípio da taxatividade garante que só existem recursos expressamente previstos e positivados em lei federal.

3.2 PROCESSO PENAL NO BRASIL.

O Brasil, foi descoberto em 1500, então a sociedade e o mundo já se sobre existia a ele, fora isso tinha os incas, astecas e maias. Depois de Maquiavel, eu me nego a acreditar em algo além do que vejo. Pelo menos é o que nos contam, mas enfim, como quase toda a história está fragmentada, o processo penal brasileiro não seria diferente.

Para tanto surgiu lá das ordenações filipinas, um pouco antes, nas ordenações Afonsinas e Manuelinas, que eram e aqui está o cerne do problema Jurídico Brasileiro, como o direito vem através dessas ordenações citadas, ele também veio como forma repressivista, ou seja, não era o direito de “quanto vale uma vida?” como era na Europa. Para tanto demonstro um reflexo, no direito civil brasileiro a solidariedade da responsabilidade jurídica não se presume, no direito italiano sim.

O direito brasileiro surgiu para regulamentar a exportação e importação de tudo, agronomia, escravos... tendo esse viés de proibitivista. Primeiro proibimos, só depois debatemos. Digo eu, por que debater se está proibido?, nesse sentido Portugal se instalou, com engrenagem de uma máquina que funcionava para legitimar as mazelas cometidas pela coroa Portuguesa, que era controlar o roubo de ouro. Era algo estranho, por que eles chegaram aqui, pegaram os índios, botaram para cavar o ouro, e depois proibiram estes mesmo índios que já estavam aqui de pegar um pouco de ouro, não só os índios bem como todos os envolvidos desde colonizadores, como escravos.

Era o crime de traição à coroa, aí matavam, e o sistema e o direito era exatamente para legitimar essa morte, não só isso, antes de dizimar quase todos os índios. Eles colocaram os nativos da própria terra no mesmo balaio que os escravos que vinham dos navios negreiros.

Por conseguinte, muito material taxativo, era o chamado Direito Colonial, algo voltado ao que o Estado poderia ou não fazer perante as colônias e como se portar e agir.

No fim tudo se mistura de destrói e reconstrói, passamos então: império e o primeiro código criminal brasileiro, 1830; Período Republicano, república café com leite, minas gerais e são paulo alternando as eleições (Código penal dos Estados Unidos do brasil); Cansei...

Seguinte tem muita coisa para procurar se quiser, em suma, passamos pela era Vargas, e olha o nome, era Vargas, foi o pai dos pobres que depois mudou totalmente de lado se corrompendo e divergindo para um governo autoritário e repressista. No fim, deixou dúvidas e um grande eco. Pois começou bem, um estado liberal e de “esquerda”, Existe a direita conservadora, e quem estuda, que acaba sendo taxado de “esquerda” e tem os esquerdistas mesmo, por que o governo mesmo não assume partido, mas se não me engano houve uma queda de Vargas, e depois ainda ele vendeu os militares de esquerda para a Alemanha nazista, ou seja totalmente fora de série. Começou bem, no fim terminou com censura e violência. Mas houve até um golpe de estado que Getúlio tomou e que ele fez também, quando falamos de Getúlio Vargas tem que pensar em um político no mesmo nível de Escobar, Maduro e o pessoal da América do Sul. Que sempre foram repressivistas. No fim Getúlio Cai

Se instaura daí a Ditadura Cívico-Militar, é errôneo o fato de chamar ela de ditadura militar aé calma, se não me engano no meio de campo, perdido ali pelo meio na transição de Getúlio e a ditadura. Houve João Goulart, mas nem ideia de quem foi. A questão da república café com leite tem que se lembrar do voto de cabresto, voto por alimento ou dinheiro.

Getúlio e toda a loucura passa, fica a Ditadura, outra vez, tomou-se o poder através do povo, o povo cansado da miséria e da pobreza, se não me engano o Brasil estava naquelas épocas em que ele estava trocando de moeda, pois antes do Real o Brasil, tocou dezenas de vezes de moeda, existiu, reis (1500), cruzeiro (1942), não contente algum gênio criou o cruzeiro novo (1967), cruzeiro (como o cruzeiro novo, não deu certo em 1970 a moeda retornou a circulação da antiga), cruzado (1986, aqui a economia havia trocado de preço em menos de 16 anos(uma adolescência), eu vivi uma vida inteira com a mesma moeda, chega a ser assustador.); aí o gênio ataca novamente e em 1989 criam o “cruzado novo”, mas não deu certo e voltam pro cruzeiro em 1990, por fim cruzeiro real.

E então FHC (fernando henrique cardoso) implementa o plano real, que olhando assim por cima tantas mudanças de moeda me faz acreditar que a Economia é real, literalmente, real de real brasileiro, não dá pra trocar, foi reis, com lastro em portugal e lá se foi nosso ouro, ficou o cruzeiro que com infundadas tentativas de cruzeiro-cruzado com cruz credo, não mudou, então fica a ressalva, não se troca de moeda.

Com tudo a economia em colapso, quebras de sigilos bancários e congelamentos ocorreram, fundos de poupanças foram congeladas e tudo de ruim que o cérebro humano seja capaz de criar aconteceu, duma hora pra outra a economia colapsou, e economia tem lastro na confiança, segundo os maçons e os norte americano, mas eles invadem as casas dos outros segundo os ditames populares, bem como os terroristas, e grupos criminosos.

Com a economia em colapso o inflacionamento do judiciário ocorreu, e cada vez que se troca de moeda há um hiper inflacionamento do judiciário, bom carregamos dívidas do nosso tesouro direto de 10 trilhões (dados do relatório do Tesouro Nacional divulgado no final de julho de 2026). e a dívida é tão real quanto a economia é real.

Não só inflaciona o jurídico no quesito, o que fazemos com as pessoas que estão aqui? como inflaciona tendo que viabilizar meios de manobra para a situação, ou seja trocar a moeda é ruim e até hoje existe dívidas ativas daquelas épocas que simplesmente o estado não conseguiu pagar. E se morrer? não paga? - Se o autor morrer ainda tem a indenização pela mora, é impossível de fugir da responsabilidade e em tese ela está em 10 trilhões.

A Ditadura, nesse cenário randômico e caótico com a ajuda e a pedido do povo, os militares tomam o poder, por isso Cívico-Militar, era uma ditadura onde os civis viviam sob o regime militar, seria uma ditadura militar se os militares estivessem imposto sobre a sociedade o militarismo, se não engano ditadura militar dá pra se chamar, os militares que seguem o regime militar dentro do quartel, naquela situação eles não são civis, são militares, que seguem um regime moldados nos ditames militares. Ai sim naquela situação eles estão sobre uma espécie de “Ditadura militar”, mas a que rolou no Brasil. O termo correto e reconhecido oficialmente e formalmente é a “Ditadura Cívico-Militar”.

Papo vai, papo vem, os militares lançaram uma série de AIs que era os Atos Institucionais, por fim terminou com o AI-5, simplesmente o fim do Habeas Corpus para

prisões políticas, sem falar as perseguições a jornalistas brasileiros, também tinha toque de recolher e uma lei que sempre me chama a atenção, que era o fato de ser legalmente aceito, uma autoridade policial (Que faz o policiamento da conduta ou seja naquela situação até os soldados dos exercito), poder sumir sem prestar esclarecimento com as pessoas, se não me falha a memória por 48h ou 72h, o fato é, várias delas voltavam machucadas, nisso o Brasil já estava sendo espancado pela toxicomania, fome, miséria e tudo de ruim.

Depois dos AIs, e do cruzeiro real, surgiu o plano real com FHC. A Nova República consolidou a democracia brasileira a partir da Constituição de 1988, mas enfrentou décadas de intensa instabilidade econômica e política. Os primeiros anos civis foram marcados pela hiperinflação controlada apenas em 1994 com o Plano Real e pelo impeachment de Fernando Collor em 1992. Nas duas décadas seguintes, o país viveu uma era de alternância de poder estável entre as reformas de mercado de Fernando Henrique Cardoso e os programas de inclusão social dos governos de Luiz Inácio Lula da Silva, período que elevou o protagonismo internacional do Brasil.

A partir de 2013, o cenário mudou drasticamente com grandes protestos populares, uma forte recessão e os desdobramentos da Operação Lava Jato, que culminaram no impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Esse desgaste institucional abriu caminho para uma profunda polarização ideológica, evidenciada pela eleição do candidato de direita Jair Bolsonaro em 2018 e pelo subsequente retorno de Lula à presidência em 2023. Apesar dos frequentes tensionamentos políticos, das crises econômicas e dos episódios de radicalização, o Brasil chega aos dias de hoje mantendo a regularidade de suas eleições e a solidez de suas instituições democráticas, em tese, mas problemas como a toxicomania e a epidemia do crack e sintéticos (lsd, bala, remédios anfetamínicos ou opióides) ainda assolam nosso país.

Esse financiamento da toxicomania reflete na desigualdade e no espaçamento das classes mais baixa, o crime por sua vez não custaria o preço de uma arma ou uma bala disparada, mas o tecido humano que aquela bala atingir irá requerer, antibióticos, esparadrapos, injeções anestésicas... então é impossível saber o quanto custa, mas a cada tiro dado não custa tão somente o preço de uma vida, podendo custar tantas milhares de outras, sem falar que nunca para no hospital, depois gasta mais, fazendo perícias e com processos

judiciais, um tiro não custa o preço de uma munição, na verdade um único tiro pode custar mais de 100 mil reais.

Porém em 1940, foi criado o atual código penal vigente, tendo sido reformado e incrementado em 1984, ou seja até mesmo sua atualização, é antes da constituição. O direito processual penal brasileiro nasceu na esteira da Independência com o Código de Processo Criminal do Império de 1832. Esse primeiro ordenamento teve o mérito de introduzir a garantia constitucional do *habeas corpus* e de consolidar o Tribunal do Júri no país. Contudo, dava poderes excessivos aos Juízes de Paz locais. Com a Proclamação da República em 1889, o sistema fragmentou-se temporariamente, permitindo que cada estado da federação editasse suas próprias leis processuais, o que gerou um cenário de profunda confusão jurídica nacional.

A unificação dos procedimentos só ocorreu em 1941, quando o presidente Getúlio Vargas promulgou o Código de Processo Penal (CPP) vigente até hoje. Editado sob a atmosfera autoritária do Estado Novo, o código original baseou-se na legislação da Itália fascista e adotou um caráter marcadamente inquisitório. Esse modelo inicial priorizava a autoridade estatal e o poder de investigação da polícia em detrimento dos direitos individuais, permitindo que os juízes agissem ativamente na produção de provas e tornando a prisão preventiva uma regra quase absoluta.

Este cenário sofreu uma ruptura democrática com a promulgação da Constituição de 1988, que impôs a transição obrigatória para o sistema acusatório. O novo texto constitucional exigiu que o processo penal respeitasse rigorosamente os princípios da presunção de inocência, da ampla defesa e do contraditório. Diante do choque entre a Carta de 1988 e o velho código de 1941, a jurisprudência passou as décadas seguintes filtrando o entulho autoritário, enquanto inovações legislativas como a criação dos Juizados Especiais Criminais em 1995 buscavam modernizar o sistema.

A virada definitiva na estrutura processual aconteceu por meio das profundas reformas legislativas aprovadas entre 2008 e 2009. As leis de 2008 extinguíram burocracias antigas, simplificaram o Tribunal do Júri e proibiram os juízes de condenar réus baseando-se apenas em investigações policiais. Por fim, em 2009, a inclusão dos interrogatórios por videoconferência abriu espaço para o uso da tecnologia na justiça, consolidando até aquele

ano um modelo processual mais ágil, humanizado e alinhado aos direitos fundamentais de cidadania.

3.0 - retornando ao Direito Processual Penal (2009) Aury Lopes Jr.

A minha Obra fica disposto ao meu entendimento referente aos meus estudos, então não esperem fidelidade e uma cópia idêntica ao traço semântico da obra sendo analisada, foi o que eu absorvi e entendi da leitura.

A ideia de Processo Penal toma origem do “princípio da necessidade”, uma necessidade social, uma vez que um crime ocorre se gera tanto uma necessidade de contornar aquele crime, como uma necessidade de limitar o controle de contorno. Por derradeiro (ou derraneio) estudar a pena é uma faca de dois gumes que assusta pois de um lado eu tenho a história e seus delitos e do outro a pena que é um ato de violência ordenada se trata de uma “violência organizada por muitos contra um”.

Beccaria mostra que a prisão não era uma pena mas uma custódia, a pena era guilhotina. A prisão só servia para guardar o preso ou tortura-lo. Além disso, no rodapé o autor trouxe uma versão da obra ***Del Deliti Del Pena*** de Beccaria, que demonstrou a clara evidência na divergência hermenêutica e epistemologia da tradução, acho que é comum quando se traduz, traduzir uma palavra e ela ficar meio mal colocada.

Nossa história caminha, de amputação de braços, olhos, pernas, até o direito canônico, que foi o primeiro a trazer a ideia de correção ao inserir o “perdão”, o principal levantamento historico para se extinguir a pena de morte, era o fato de se matesse jogava fora a mão de obra. Mas somente no século XVII (17), surge a pena de prisão. O direito penal nasceu da negação da vingança e será sempre uma longa e grande luta contra a vingança.

“Com a evolução da estrutura e da organização da coletividade, surge o sistema de composição, sucedâneo à vingança, e consiste no pagamento de um determinado valor à comunidade. No princípio, eram os parentes da vítima que tinham o direito de aplicar essas sanções e aceitar os pagamentos. Depois, o Estado assume a tarefa”. (LOPES JR., 2009, v. 1, p. 3).

Um levantamento citado no prefácio e abordado recorrentemente sobre o livro é o de “Processo Penal Pra Quem?” Acho que virou até um subtópico que veio a ser abordado no

livro, bom o processo penal serve antes de tudo para a proteção do acusado, “Pra Quem?” e pra que?, serve ele pra proteger, ou seja em um mundo ideal o que não condiz com a realidade atual mas é sempre um norte do dever ser, é que ninguém deveria sentir medo do processo penal, na verdade as pessoas deveriam buscar o processo penal, para provar sua inocência, numa vertente que, eu como cidadão me sinto tão convicto do funcionamento das leis e da minha inocência que pra provar ela eu faço questão de um processo penal

Hodiernamente isso está muito longe da realidade dos fatos, estamos tão longe que uma mera passagem como testemunha, um mero acionamento de uma parte no direito penal a sociedade já sanciona sobre o indivíduos seus preconceitos, independente de julgamento, se passou ou teve contato algum dia com o sistema penal é o suficiente para um desfalque reputacional.

Então o direito penal serve para proteção do inocente e não para ferir o culpado, acho que essa foi a melhor conclusão que consegui tirar da pergunta “Pra Quem ou Pra Que?”, o processo penal jamais, deve ser usado com o objetivo de adentrar, denegrir ou coagir uma pessoa e sim proteger o inocente, mas proteger de que? da violência de todos contra um.

A autotutela consiste na solução de conflitos pela imposição da vontade de uma das partes sobre a outra, mediante o uso da força ou de meios próprios, sem a intervenção de um terceiro imparcial. Embora tenha sido uma das primeiras formas de resolução de controvérsias nas sociedades primitivas, sua utilização foi progressivamente restringida com o desenvolvimento do Estado e da jurisdição. No âmbito do processo penal, a autotutela é, em regra, vedada, pois o Estado assumiu o monopólio do *jus puniendi*, cabendo-lhe investigar, processar e aplicar sanções penais por meio do devido processo legal, assegurando o contraditório, a ampla defesa e a imparcialidade do julgador. Excepcionalmente, o ordenamento jurídico admite hipóteses restritas de autotutela, como a legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal, que autoriza a reação imediata e proporcional diante de uma agressão injusta, atual ou iminente.

O Direito Penal e o Direito Processual, são duas áreas do direito distintas, costuma se dizer que um é a madeira e o outro os parafusos e ferramentas necessárias para construção de uma mesa. Ao suprimir a vingança e evocar o poder de punir, nasce o direito processual, nasceu da autotutela, defesa privada (indivíduo ia lá e matava o outro por conta própria),

pseudo processual que é igual tribunais de adversários a autocomposição surge como um modo mais civilizado é o chamado reparto heterônomo. Nosso direito processual assume a estrutura de um sistema de reparto heterônomo

Historicamente, antes da consolidação da jurisdição estatal, predominava a autotutela, também denominada defesa privada, na qual o próprio ofendido buscava solucionar o conflito, muitas vezes mediante a vingança ou o uso da força. Com a evolução das sociedades, surgiram formas intermediárias de resolução de conflitos, conhecidas como sistemas pseudo-processuais, caracterizadas pela atuação de terceiros sem a imparcialidade e a estrutura de um verdadeiro processo, como ocorria nos antigos tribunais de adversários. Posteriormente, desenvolveu-se a autocomposição, método mais civilizado de solução dos conflitos, baseado na vontade das próprias partes, por meio da renúncia, submissão ou transação.

Entretanto, a forma predominante de resolução dos conflitos na atualidade é a heterocomposição, também denominada sistema heterônomo de composição de litígios. Nesse modelo, um terceiro imparcial, investido de autoridade pelo Estado, exerce a jurisdição e decide a controvérsia, substituindo a vontade das partes por uma decisão obrigatória. É nesse contexto que se desenvolve o Direito Processual Penal moderno, estruturado sobre um sistema heterônomo, no qual compete exclusivamente ao Estado investigar, processar e julgar as infrações penais, observando os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade do juiz.

Tem uma anotação nas minhas folhas “ – nessa altura do campeonato estou me jogando da página de número 7, para um livro de 700 páginas, não me cobrem sanidade mental” e é bem isso mesmo, é tanta coisa, eu anotei o que consegui, não tem como, literalmente só não tem como anotar coisinha por coisinha é muita coisa, e ainda tem o Livro do Volume II.

Em tese quando Aury afirma que Juarez Tavares e seu ensinamentos levam que os movimentos reprecistas e as ideologias decorrentes, faz com que cada vez mais a liberdade seja provisória, não sei se eu entendi mas a mensagem que fica de fundo é “ O Estado quer te levar preso”, só que assim, o Brasil não extradita.

Mas enfim, o que necessita ser legitimado e justificado é o poder de punir do Estado e não a liberdade individual, o negócio é questionar a legitimidade do poder de intervenção, criminalizar um fato é diferente de criar uma política pública. O Direito penal tem como tem uma crise assumida, a crise da Teoria das Fontes, onde uma lei ordinária acaba por valer mais que a constituição, não sendo raro aqueles que negam a própria constituição, isso acaba por ser bem comum no meio judicial.

Porém o respeito às garantias constitucionais/fundamentais de nada se confunde com impunidade, processo é o caminho para pena, sobre o direito penal vale ressaltar também que ele é um ramo do direito público, e, como tal, implica pela autoeliminação do Estado. Em tese tudo se fundamenta elementarmente na Declaração dos Direitos do homem

O respeito às garantias constitucionais e fundamentais de nada se confunde com a impunidade. O que temos hoje é um sistema penal autoritário, do qual precisamos fugir. Ele prega a obediência cega ao ente Estado como algo superior uma verdadeira "educação popular" afirmando que a coexistência deve ser construída a partir do apoio mútuo, e não mais da sobreposição dos indivíduos. Essa ideia dá um toque de luxo ao Iluminismo: primeiro vem o indivíduo e, depois, o Estado, que é um fim em si mesmo e tem como meta a tutela do homem na busca pelo bem comum e pelo benefício de todos.

No processo penal, deve sempre reger a lei do mais fraco. Contudo, percebe-se uma forte influência dos movimentos repressivistas sob o lema da "tolerância zero", mas fica a provocação: tolerância zero para quem? Isso acaba por preservar a própria hipocrisia do discurso. Baseando-se em Bauman, entende-se que as coisas só parecem estar em ordem porque estamos imersos em um determinado contexto que assim as estabelece.

Nesse cenário, o movimento *Law and Order* se consolida como um movimento neoliberal(Chile) de extrema-direita. O Brasil, porém, já havia adotado esse modelo há mais de 10 anos através da Lei de Crimes Hediondos de 1990 (Lei nº 8.072/90), marco que assinala a entrada do país na era da escuridão e na ideologia do repressivismo saneador.

O Direito penal e civil sempre existiu, mas em consonância dos fatos, o direito processual penal sempre foi tratado como uma adaptação do direito civil O direito, segundo a visão apresentada por Aury Lopes Jr., deve ser compreendido como um instrumento voltado à

proteção da liberdade humana e dos direitos fundamentais. Por isso, o processo penal não pode ser tratado como um simples conjunto de regras formais, mas como um mecanismo destinado a limitar o poder do Estado e garantir a igualdade entre as partes, especialmente diante da atuação do poder punitivo.

Em relação à natureza jurídica do processo, existem diferentes teorias que buscam explicar sua essência. Entre elas destaca-se a **teoria da relação jurídica**, desenvolvida por Oskar von Bülow com base em ideias anteriores de Savigny. Essa teoria entende que o processo constitui uma relação jurídica própria, estabelecida entre juiz, autor e réu, marcada por direitos, deveres, poderes e ônus processuais.

Também mencionam críticas à teoria tradicional da relação jurídica, especialmente por autores como Aury Lopes Jr., que defendem uma visão mais garantista do processo penal. Nessa perspectiva, o processo não deve ser visto apenas como uma relação jurídica abstrata, mas como um instrumento de contenção do poder estatal, assegurando o devido processo legal e a efetiva proteção das garantias constitucionais do acusado.

Outro ponto importante é a atuação do Ministério Público. A Constituição Federal atribui ao Ministério Público a titularidade da ação penal pública, cabendo-lhe promover a acusação nos casos previstos em lei. Essa separação entre quem acusa e quem julga é um dos pilares do sistema acusatório e busca assegurar maior imparcialidade do julgador.

Por fim, abordam os **sistemas processuais penais**: inquisitório, acusatório e misto. O sistema inquisitório concentra poderes nas mãos do juiz, enquanto o acusatório separa claramente as funções de acusar, defender e julgar, garantindo o contraditório e a ampla defesa. Também é mencionada a crítica de Aury Lopes Jr. à chamada "falácia do sistema misto", defendendo que o modelo brasileiro deve ser compreendido e aplicado à luz dos princípios do sistema acusatório previstos na Constituição.

“Com certeza, foi muito sedutora a tese de que no processo haveria um sujeito que exercitava nele direitos subjetivos e, principalmente, que poderia exigir do juiz que efetivamente prestasse a tutela jurisdicional solicitada sob a forma de resistência (defesa). Apaixonante, ainda, a ideia de que existiria uma relação jurídica, obrigatória, do juiz com relação as partes, que teriam o

direito de lograr através do ato final um verdadeiro clima de legalidade e restabelecimento da “paz social” (LOPES JR., 2009, v. 1, p. 42).

Quando Cinderela Terá Suas Próprias Roupas? a sátira surge pois o direito processual penal, por muito tempo usou as roupas da irmã mais velhas que apesar de funcionar e aquecer, não era do tamanho do correto e eram velhas e ásperas. A metáfora da **Cinderela**, utilizada por Aury Lopes Jr., representa a situação histórica do Processo Penal, que durante muito tempo foi tratado como um ramo secundário do Direito Processual Civil, utilizando seus conceitos e regras como se não possuísse identidade própria. Assim como Cinderela usava roupas que não eram suas, o Processo Penal "vestia as roupas" do Processo Civil. Ao afirmar que "**Cinderela terá suas próprias roupas**", o autor defende que o Processo Penal deve ser reconhecido como um ramo autônomo, com princípios, fundamentos e regras próprias, voltados à proteção dos direitos e garantias fundamentais e à limitação do poder punitivo do Estado.

A reflexão que eu fiz dessarte à sátira, foi que Cinderela só terá suas próprias roupas, quando reconhecer as roupas como suas, para tanto ela precisa saber quem ela realmente é, lamento informar que para o narcisismo de “guardiã da liberdade”, Cinderela está mais para um assoalho velho quase se rompendo, que sobre ela atua uma força esmagadora, se o assoalho se romper esmaga ela e o réu.

A **falácia do sistema bifásico (ou sistema misto)**, segundo **Aury Lopes Jr.**, consiste na ideia equivocada de afirmar que o processo penal brasileiro é metade inquisitório e metade acusatório. Para o autor, essa classificação é uma **falácia** porque basta que o processo possua características inquisitórias relevantes como a atuação do juiz na produção de provas ou a concentração excessiva de poderes para comprometer a imparcialidade exigida pelo sistema acusatório.

Assim, não existe um verdadeiro "meio-termo": ou o processo respeita a separação entre as funções de acusar, defender e julgar, característica do sistema acusatório, ou mantém traços inquisitórios incompatíveis com a Constituição Federal. Dessa forma, Aury Lopes defende que o Brasil deve adotar um **processo penal integralmente acusatório**, em conformidade com as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade do juiz.

Mas entre as inúmeras formas de direito processual e seus triângulos e trinômios, algo me faz pensar que o direito processual penal se comporta como uma distributiva expressa da seguinte forma $Y = J \cdot (Ax + a) \cdot (Bx + b)$ aonde y = processo; J = Juiz; Ax = a presunção de a em comum elemento com Bx , a é a parte autora e todo o parênteses de b é de igual revés, aí aplica o chuveirinho e o produto sai algo mais fiel ao processo que o triângulo de Bülow.

O Direito Penal brasileiro é voltado à limitação do poder punitivo do Estado. A Constituição Federal impõe garantias e direitos fundamentais que impedem o Estado de agir de forma arbitrária. Assim, o processo penal existe para assegurar que a persecução criminal ocorra dentro de regras, respeitando a dignidade da pessoa humana e o devido processo legal.

A investigação criminal busca descobrir se ocorreu um fato criminoso e quem é seu autor. Contudo, o simples fato de existir uma investigação não significa que haverá condenação, pois cabe ao Estado produzir provas suficientes para demonstrar a responsabilidade do acusado. O processo penal funciona justamente como instrumento de controle desse poder estatal.

O **princípio da necessidade do processo penal** estabelece que a pena somente pode ser aplicada após um processo regular. O Estado não pode impor sanções diretamente; é indispensável a atuação do Poder Judiciário por meio de um processo que assegure contraditório, ampla defesa e imparcialidade do juiz.

A **instrumentalidade constitucional do processo penal** significa que o processo é um instrumento de garantia dos direitos fundamentais. Sua finalidade não é apenas punir, mas proteger o indivíduo contra abusos do Estado, garantindo que a persecução penal ocorra dentro dos limites constitucionais.

O processo penal é marcado pela **instrumentalidade**, ou seja, ele serve como meio para a aplicação do Direito Penal. Sua função é permitir que o Estado exerça o direito de punir apenas quando observadas todas as garantias constitucionais e processuais, preservando a liberdade e os direitos fundamentais do acusado.

O texto discute a natureza do Processo Penal e a aplicação da pena, ressaltando que a pena está longe de ser um remédio definitivo e que todo o processo gira em torno do binômio

acusação e defesa. A análise processual penal divide-se em três teorias fundamentais Teoria Sociológica, Teoria Jurídica e Teoria da Satisfação Jurídica das Pretensões e Resistências demonstrando preocupação com a ideia do chamado "Verdade Real", que na prática e no contexto da Declaração Universal dos Direitos Humanos (e sua evolução histórica desde a condição de 1948) se revela um mito.

Hodiernamente também da figura e da postura das autoridades (advogado e juiz) diante da "inflação do processo", questionando a perda de valor das garantias no sistema e comparando a perda do sentido da justiça às flutuações econômicas e contratuais. O processo penal material é visto como uma navegação por correntes onde o juiz não pode determinar diligências policiais ou a escuta/interceptação telefônica por interesse próprio, sob risco de parcialidade. A dimensão social do tempo e os efeitos do cárcere também são abordados através de autores como Norbert Elias e Cesare Beccaria, destacando o **efeito Doppler** e a dilatação do tempo na prisão ("tempo cárcere"), que gera a consequente "mumificação do tempo" para o indivíduo processado.

Na sequência, aborda-se a crise do pragmatismo e o enfraquecimento das garantias processuais na duração razoável do processo. Discute-se que o sujeito não pode sofrer prejuízo injusto no momento de escolha do procedimento, citando princípios do direito inglês (*Habeas Corpus* e *Writs*) e a imperatividade da não manipulação e inviolabilidade do corpo e da consciência (estendendo-se a questões sobre drogas e perícias).

Por fim, analisa-se a sobreposição entre direito penal e moralidade questionando o uso da incriminação como instrumento de culpabilidade preventiva, estigmatização e a equiparação do crime ao pecado. O processo penal é caracterizado como uma atividade de "etiquetamento" (Teoria do Etiquetamento Social / *Labeiling Approach*), cujas consequências físicas, psicológicas e sociais do indiciamento recaem pesadamente sobre o indivíduo. Por fim, reflete-se sobre a atuação da investigação policial no limite entre o lícito e o ilícito, alertando sobre os riscos de conceder poder excessivo à polícia e destacando os contrastes e papéis entre a sociedade, a magistratura (o juiz) e o Ministério Público. Os tipos de legitimação na investigação preliminar, são muitos se estendendo de judicial a extrajudicial chegando até a legitimação do tipo militar ou o COAF da OAB, o conselho anteposto ao que

seria um PAD da OAB, só não se chama processo administrativo disciplinar pois não é órgão público.

O Inquérito Policial (e sua crise). O inquérito processual brasileiro é uma das maiores dores de cabeça hodierna no judiciário e principalmente pelo fato de ser um instrumento investigativo, a fim de lavrar a materialidade dos fatos, suas principais características são: é um processo administrativo; Inquisitorial, em regra não se aplica contraditório e ampla defesa, mas se evoluir para um ato processual a defesa da parte tem o direito a informação do que está no inquérito; deve ser reduzido a termo, ou seja, escrito em papel ofício ou digital devidamente assinado; sigiloso (deve haver segredo e discrição, mas o advogado da defesa pode ter acesso aos autos; oficial e oficioso devido ser redigido pelo devido órgão oficial do estado; indisponível depois de instaurado o delegado não pode arquivá-lo.

Natureza jurídica do inquérito é realizado pela polícia judiciária, por mais que o inquérito policial militar, para os crimes cometidos por policiais militares de negativo, deverá os autos do IMP ir ao Ministério Público que é o inquérito policial. Traz a ideia de que o Ministério Público pode ter autonomia de tomar a frente de uma investigação, dando a entender que assim não haveria necessidades de tantos embargos, eu discordo, pois isso centralizaria o poder na mão do Ministério Público. Trazido despreparo técnico e jurisdicional doutrinário da polícia. O fato a ser investigado deve estar provado.

A onde então começa o processo penal? Para nós começa na página 286 do livro de Aury, o processo penal pode começar antes mesmo do próprio processo, com a representação que é chave de ignição para instauração de um inquérito policial, sem ela o delegado não pode nem começar a investigar o crime.

“As circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade, prevista no art. 59 do CP, só devem ser consideradas para beneficiar o acusado e não para lhe agravar mais a pena. A punição deve levar em conta somente as circunstâncias e consequências do crime. E excepcionalmente minorando-a face a boa conduta e/ou a boa personalidade do agente Tal posição decorre da garantia constitucional da liberdade, prevista no art 5º da Constituição Federal. Se é assegurado ao cidadão apresentar qualquer comportamento (liberdade individual), só responderá por ele, se a sua conduta (lato sensu) for ilícita. Ou seja, ainda que sua personalidade ou conduta social não se enquadre no pensamento médio da sociedade em que vive (mas seus atos

são legais), elas não podem ser utilizadas para o efeito de aumentar a pena, prejudicando-o”. (LOPES JR., 2009, v. 1, p. 286).

A passagem trabalha a ideia de que o Direito Penal deve responsabilizar a pessoa pelo **fato praticado**, e não pela sua personalidade, modo de vida ou comportamento social. Assim, características pessoais que não sejam ilícitas não deveriam ser utilizadas para agravar a situação do acusado.

Aury Lopes Jr. critica o chamado **Direito Penal do autor**, no qual a pessoa acaba sendo julgada pelo que ela “é” e não apenas pelo que efetivamente fez. Esse tipo de raciocínio pode gerar decisões baseadas em preconceitos, impressões pessoais ou padrões morais da sociedade.

Essa crítica não vale apenas para a aplicação da pena. Ela também deve ser observada durante a **investigação preliminar**, pois a polícia e os demais órgãos responsáveis não podem tratar alguém como culpado apenas pelo seu comportamento, aparência, personalidade ou estilo de vida.

Durante a investigação, é necessário buscar elementos concretos relacionados ao fato criminoso. A mera suspeita não equivale à culpa e também não significa automaticamente que uma pessoa deverá ser processada ou condenada.

O *indiciamento* ocorre quando a autoridade policial, com base nos elementos obtidos durante a investigação, aponta fundamentadamente uma pessoa como provável autora ou participante de determinado crime. O indiciamento representa, portanto, uma atribuição formal dentro do inquérito, mas não significa condenação.

Depois da investigação, os elementos obtidos poderão servir para orientar uma eventual acusação. Entretanto, conforme a lógica do art. 155 do CPP, o juiz não pode fundamentar uma condenação exclusivamente nos elementos informativos produzidos durante o inquérito policial.

A prova utilizada para formar a convicção judicial deve, em regra, ser produzida durante o processo, sob contraditório e ampla defesa. Isso permite que a acusação apresente suas provas e que a defesa possa contestá-las, garantindo maior segurança para a decisão judicial.

Por fim, o acusado possui o direito de não produzir prova contra si mesmo, podendo permanecer em silêncio. Dessa forma, o processo penal procura impedir que suspeitas, características pessoais ou elementos investigativos isolados sejam transformados automaticamente em culpa, exigindo prova juridicamente válida para uma condenação.

A ação processual penal deve ser compreendida não apenas como um mecanismo destinado à aplicação da lei penal, mas também como uma estrutura de contenção do poder de punir do Estado. No capítulo IX de Aury Lopes Jr., intitulado “Ação Processual Penal: (Re)Pensando Conceitos e Condições da Ação”, percebe-se uma preocupação em delimitar corretamente o objeto do processo, a competência do órgão julgador e os instrumentos capazes de preservar a regularidade da persecução penal. Nesse sentido, a legitimidade do processo depende do respeito às regras que determinam quem pode julgar, o que pode ser julgado e em quais condições esse julgamento poderá ocorrer.

O primeiro ponto fundamental é a compreensão de que o objeto do processo é o fato. A persecução penal deve estar vinculada ao acontecimento concretamente atribuído ao acusado, pois é sobre esse fato que se desenvolverá a atividade jurisdicional. Essa delimitação impede que o processo se transforme em uma investigação ilimitada sobre a vida ou a personalidade do indivíduo, mantendo a atuação judicial vinculada ao acontecimento que justificou a instauração da persecução.

A determinação do fato também possui relação com o lugar e o tempo do crime, elementos importantes para a organização do processo penal. Não basta saber que determinado acontecimento possui relevância penal; é necessário estabelecer onde e em que circunstâncias ele deve ser juridicamente analisado. Essas questões influenciam diretamente a identificação do foro competente e, conseqüentemente, do órgão que exercerá a jurisdição sobre aquele caso.

Por isso, a competência assume importância central na estrutura processual. Fazem referência ao art. 109, IX, da Constituição Federal de 1988 e à necessidade de estabelecer corretamente o foro competente. A competência não representa simples formalidade, pois define qual autoridade jurisdicional possui legitimidade para apreciar determinada causa. Julgar perante órgão incompetente compromete a própria regularidade do processo.

Essa discussão torna-se ainda mais sensível quando envolve a competência constitucional do Tribunal do Júri. A existência de competência constitucionalmente definida impõe limites à escolha do órgão julgador e exige atenção às características do fato submetido à apreciação judicial. Dessa maneira, os problemas de competência não podem ser tratados apenas como questões burocráticas, uma vez que estão diretamente relacionados à garantia de que o acusado seja julgado pelo órgão previamente estabelecido pelo ordenamento jurídico.

Dentro dessa estrutura surgem também questões incidentais, entre elas a exceção da verdade, mencionada como um problema a ser compreendido no desenvolvimento da matéria. Sua presença demonstra que o processo penal pode conter discussões específicas que precisam ser solucionadas antes ou durante a análise principal do fato. Esses incidentes revelam que a atividade jurisdicional não se resume à simples decisão entre condenar ou absolver.

Nesse mesmo contexto aparecem os arts. 92 e 93 do Código de Processo Penal, relacionados ao estudo das questões que interferem no desenvolvimento da persecução. A existência desses mecanismos reforça a necessidade de resolver determinadas controvérsias antes de avançar sobre a questão principal. O processo, portanto, possui uma estrutura própria destinada a impedir que o julgamento prossiga de maneira desordenada ou juridicamente inadequada.

Também merecem destaque as exceções processuais, classificadas como dilatórias e peremptórias. As exceções dilatórias interferem no desenvolvimento do processo sem necessariamente impedir definitivamente a persecução, enquanto as peremptórias podem produzir consequências capazes de impedir seu prosseguimento. Essa distinção demonstra que nem todo problema processual possui a mesma intensidade ou produz os mesmos efeitos.

Entre essas questões aparece a suspeição, diretamente relacionada à imparcialidade do julgador. A legitimidade de uma decisão depende de que aquele que julga esteja em posição de imparcialidade diante das partes e do objeto processual. Não basta que exista formalmente um juiz competente; é necessário que esse julgador também apresente condições de exercer sua função sem comprometimento da imparcialidade exigida pelo processo.

Por essa razão, distinguem imparcialidade subjetiva e objetiva. A dimensão subjetiva está relacionada à posição pessoal do julgador diante do caso, enquanto a dimensão objetiva exige que a própria situação existente não gere comprometimento da confiança na imparcialidade do julgamento. A preocupação com essas duas dimensões demonstra que a imparcialidade não pode ser tratada apenas como uma declaração pessoal do juiz, mas como condição necessária à legitimidade da jurisdição.

Outro mecanismo essencial de limitação da persecução penal é a coisa julgada, especialmente quando analisada a partir de seus limites objetivos e subjetivos. Depois que determinada questão alcança a estabilidade própria da coisa julgada, o Estado encontra limites para promover uma nova persecução sobre aquilo que já foi definitivamente decidido. A segurança jurídica exige que o processo possua um momento de encerramento, evitando que o indivíduo permaneça indefinidamente sujeito à possibilidade de novas acusações referentes ao mesmo fato.

“A conexão instrumental é uma exigência do princípio da necessidade, onde o delito somente pode ser apurado no curso do processo, pois o direito penal não tem realidade concreta nem poder coercitivo fora do instrumento processo. Também vincula-se à noção de instrumentalidade constitucional anteriormente desenvolvida, pois o processo é um instrumento para apuração do fato, mas estritamente condicionado pela observância do sistema de garantias constitucionais.” (LOPES JR., 2009, v. 1, p. 349).

Assim, os temas reunidos no capítulo demonstram que a ação processual penal depende de uma série de limites jurídicos: o processo deve permanecer vinculado ao fato, respeitar as regras de lugar e competência, observar a competência constitucional do Tribunal do Júri, admitir o funcionamento das exceções, garantir a imparcialidade do julgador e respeitar os efeitos da coisa julgada. Esses institutos não são obstáculos à justiça penal, mas condições para que ela seja legitimamente exercida. O processo penal, portanto, não serve apenas para permitir a persecução: serve também para estabelecer até onde essa persecução pode chegar. tempo-cárcere e tempo-social é igual involução.

3.4 Teoria Geral da Prova no Processo.

está relacionada à maneira pela qual os fatos são reconstruídos dentro do procedimento judicial. A prova assume papel fundamental porque o julgador não presencia diretamente aquilo que aconteceu. O processo, portanto, trabalha com elementos que permitem uma re-cognição de acontecimentos passados, razão pela qual a prova está vinculada à própria possibilidade de decidir sobre determinado fato.

Nesse sentido, apresentam o processo como um **ritual de reconhecimento**. O fato pertence ao passado, enquanto sua análise ocorre posteriormente dentro do processo. A atividade probatória procura trabalhar com aquilo que restou do acontecimento, permitindo que ele seja conhecido e interpretado no presente.

Surge daí o chamado **paradoxo temporal ínsito ao ritual judiciário**. O acontecimento já ocorreu, mas a decisão precisa ser produzida em outro momento. Existe, assim, uma diferença inevitável entre o tempo do fato e o tempo em que esse fato será examinado através das provas existentes.

Também destacam o **tempo social**. O tempo continua correndo enquanto o processo busca compreender acontecimentos anteriores. Essa passagem temporal interfere na própria relação entre o fato ocorrido e aquilo que poderá ser posteriormente reconstruído no processo, demonstrando a importância do tempo para a matéria probatória.

É nesse contexto que aparece ainda a referência à **inutilidade da pena em relação ao tempo social das coisas**. A passagem do tempo não constitui apenas um detalhe externo ao processo, pois participa da maneira como o acontecimento é posteriormente enfrentado. A prova trabalha justamente dentro dessa distância existente entre aquilo que aconteceu e aquilo que será analisado judicialmente.

Outro ponto presente é o **signo**. Sua presença nessa discussão demonstra a importância daquilo que representa ou permite compreender determinado acontecimento. Como a própria anotação remete sua definição ao texto, não é necessário atribuir ao conceito um significado além daquele material indicado. Já em signo e significados indago.

“ **É todo um ritual de intimidação que reforça as relações de poder e de subordinação, ao mesmo tempo em que deixa claro que o**

binômio crime-pecado nunca foi superado. No que se refere às provas, o simbolismo também deve ser considerado na perspectiva da função persuasiva, como “atrativos para tentar uma captura psíquica” (CORDERO) de quem está declarando (e também dar maior credibilidade [fé] para quem julga)” (LOPES JR., 2009, v. 1, p. 518).

Matar animais em vez de pessoas. Nunca foi superado ou estão intimamente ligados? quanto custa o show, de máscaras, livros dos povos, a Bíblia. A discussão sobre a prova conduz diretamente ao problema da **verdade**. A folha menciona uma perspectiva axiológica e a existência de uma “**verdade imutável assumida pelo senso comum**”. Isso demonstra uma preocupação com a transformação de determinadas concepções em verdades aparentemente absolutas apenas porque são socialmente aceitas.

Por essa razão, aparece a afirmação de que **não se pode negar a verdade, mas tampouco se pode idolatrá-la**. A verdade continua possuindo importância no processo, porém não deve ser tratada de maneira absoluta. A atividade probatória não pode ser construída a partir da ideia de que qualquer meio estaria justificado simplesmente porque se pretende alcançar uma determinada verdade. Reforça essa ideia ao registrar que “**a verdade não pode ser vista como objeto a ser buscado**”. Aqui me parece um pensamento mais voltado a Thomas Hobbes que tem a mesma linhagem de Maquiavel, ele dizia que uma coisa imóvel, tende a permanecer imóvel até que algo a perturbe, uma coisa em movimento tende a permanecer em movimento até que algo venha a freia-la, mas ele mesmo depois se explica em seu livro, mostrando como na verdade o humano é só uma janela de uma fração na vida de outros humanos.

A formulação questiona uma visão ilimitada da busca da verdade. O problema da prova, portanto, não envolve somente aquilo que se deseja conhecer, mas também a maneira pela qual esse conhecimento será construído dentro do processo. Essa questão aparece novamente na contraposição entre **juiz e inquisidor**. Registra-se que “o bom inquisidor mata o bom juiz” ou, inversamente, que “o bom juiz desterra o inquisidor”. A frase evidencia uma oposição entre duas posições diante da produção da prova e da verdade, demonstrando que a forma como o julgador se coloca diante da investigação interfere na própria estrutura da atividade probatória.

Outro ponto anotado é o das **provas emprestadas e sua transferência**. Isso demonstra que a Teoria Geral da Prova não se ocupa apenas da produção original da prova, mas também de sua utilização e circulação dentro do âmbito processual. A preocupação permanece ligada às condições pelas quais determinada prova pode ser considerada dentro de um processo.

Por fim, chega diretamente à **teoria sobre a admissibilidade das provas ilícitas**. Esse tema reúne grande parte das questões anteriores: verdade, prova, limites e atuação judicial. Se a verdade não pode ser negada, mas também não pode ser idolatrada, a procura pela reconstrução dos fatos não permite automaticamente qualquer meio probatório. A Teoria Geral da Prova no Processo, portanto, trabalha não apenas com a possibilidade de conhecer um fato, mas também com os limites existentes para que esse conhecimento seja produzido e admitido judicialmente. Afinal a sociedade coexiste ao homem e não é mais superior a ele.

Das provas em espécie A análise das provas em espécie envolve diferentes meios pelos quais os fatos podem ser apresentados e examinados no processo. Passam pela prova pericial, pelo exame de corpo de delito, pelo interrogatório e pela prova testemunhal, demonstrando que a atividade probatória assume formas distintas conforme aquilo que se pretende analisar dentro do processo.

No campo da **prova pericial e do exame de corpo de delito**, surge inicialmente a questão da **nomeação e escolha dos peritos**. A perícia depende da atuação dessas pessoas para realizar o exame necessário, fazendo com que sua escolha e nomeação integrem diretamente o problema da produção desse tipo de prova.

Entretanto, a própria realização da perícia pode encontrar uma dificuldade quando o agente **resolve não colaborar**. O problema se torna especialmente relevante quando o procedimento pretendido depende de alguma atuação da própria pessoa submetida ao exame. Assim, a produção da prova encontra um limite na possibilidade de recusa daquele que seria obrigado a participar de sua formação.

Essa dificuldade é explicada pela afirmação de que **ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo**. Desse modo, embora a perícia tenha importância probatória, sua realização não significa que o indivíduo possa ser obrigado a colaborar contra seus próprios

interesses. A produção da prova, portanto, encontra limites relacionados à própria posição daquele que está sendo submetido ao processo.

Passam, então, para o **interrogatório**. Nesse ponto, a obtenção de informações diretamente do indivíduo também precisa observar limites. A existência do interrogatório não significa que qualquer método possa ser empregado para conseguir uma declaração, pois a própria forma de obtenção da informação constitui um problema para a teoria da prova.

Nesse sentido, a folha destaca a **proibição da tortura**, relacionando-a à obtenção de informações do indivíduo. A produção probatória não pode ser construída por meio da violência empregada para obrigar alguém a fornecer aquilo que se deseja conhecer. O interrogatório, portanto, não autoriza a utilização ilimitada de meios para conseguir uma resposta.

Ao lado dessa proibição aparece expressamente o **direito ao silêncio**. A pessoa interrogada não precisa necessariamente fornecer informações contra sua vontade. Esse direito se relaciona diretamente com a ideia anteriormente registrada de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, estabelecendo uma limitação à obtenção da prova através do próprio indivíduo.

Aprofundam essa limitação ao afirmar que **não se pode romper a consciência do indivíduo com drogas ou outras formas de manipulação**. Dessa forma, não apenas a violência física é problematizada. Também são afastadas formas de interferência destinadas a manipular a consciência da pessoa para obter dela informações.

Outro ponto registrado é o **interrogatório do corréu**, com a observação de que **pode ser repetido a qualquer momento**. O interrogatório não aparece necessariamente como um ato absolutamente encerrado depois de sua primeira realização, podendo voltar a ocorrer conforme a dinâmica indicada no próprio processo.

A folha também aponta **o problema da videoconferência e da internet**, acompanhado da observação de que “eles não querem esperar o processo”. O registro coloca em discussão a relação entre essas novas formas de comunicação e o próprio

desenvolvimento temporal do procedimento, mostrando uma tensão entre a rapidez pretendida e o tempo do processo.

Na sequência surge a **prova testemunhal**, acompanhada da pergunta “**quem pode ser testemunha?**”. A testemunha constitui outro elemento da produção probatória e, por isso, a determinação de quem pode ocupar essa posição integra o estudo das provas em espécie. A questão passa a ser não apenas o conteúdo do testemunho, mas também quem poderá prestá-lo.

Por fim, a folha menciona o **arrolamento de testemunhas**, completando a passagem para a prova testemunhal. Assim, apresentam diferentes problemas da produção da prova: a perícia e a escolha dos peritos, a recusa de colaboração, a impossibilidade de obrigar alguém a produzir prova contra si, os limites do interrogatório, o direito ao silêncio, a proibição da tortura e da manipulação da consciência, o interrogatório do corréu, a videoconferência e, finalmente, a definição e o arrolamento das testemunhas.

3.3 - FALSAS MEMÓRIAS E O PERIGO DA PROVA TESTEMUNHAL

“O ser humano é como uma tela em branco, é preenchida por meio de suas influências e experiências” John Locke¹. A mente humana, como uma fotografia exposta ao sol, descolore e fica branca ao passar dos tempos, assim como na fotografia o tempo é vetor fundamental, e o sol sempre nasce, mas não é o único. Um trauma que um testemunho pode gerar é tão forte a ponto de não poder ser apagado o quadro pode ser manchado mas apagado não.

O Testemunho por sua vez já é polêmico e desvalorizado hodiernamente, a busca pela verdade tem um preço, atualmente é superestimado e o preço pode ser pago em carne pelo próprio indivíduo. Nessa automutilação, surge então as *Falsas Memórias*, ou como eu gosto de chamar apenas *Memória Dissuasiva*. Para tanto, os perigos que assolam a prova em espécie, faz-se necessário entender as tintas que coloreem este quadro, ou seja, a Teoria Geral da Prova, cujos limites, quando observados, contribuem para legitimar a própria punição. “Para que uma pena seja justa, deve ter apenas o grau de rigor bastante para desviar os homens do crime” Beccaria².

O Processo Penal, funciona por retrospectção, de reconstrução e aproximação de um fato histórico, a prova por sua vez tem função persuasiva de crença, fé e captura psíquica³. Semiótica das provas “ins-truture”, significa edificar, estruturar e construir, a prova serve para fazer crer que o processo determina a verdade dos fatos. A prova chega de forma indireta como afirma JACINTO COUTINHO⁴, e somente assim pode exercer sua atividade recognitiva. Daí-se o por que o juiz por essência é um ignorante.

“A Natureza, arte com qual Deus fez e Governa o mundo, é imitada de tal maneira que esta pode até criar um animal artificial” (HOBBS, 1651, pg.15). No que concerne ao animal artificial THOMAS HOBBS em *Leviatã* cita, *Nosce te ipsum* “conhece-te a ti mesmo”. Por analogia à Re-cognição do juiz, nada mais é que criarmos uma cognição artificial de um terceiro, que carrega a moção em forma de um princípio *Iura novit curia*. Que deve ser legitimada através da prova, porém a persuasão e o exercício do poder não são necessariamente sinônimos de verdade. “Todavia, a experiência mostra que nestes nossos tempos, os príncipes de maior destaque foram os que pouco se preocupam em honrar suas promessas; ludibriaram a opinião pública, e que ainda lograram vantagens naqueles que basearam suas condutas na lealdade.” (MAQUIAVEL, 1513, pg 85)

¹ Filósofo inglês (1632-1704); expoente iluminista; fundador do empirismo, a palavra tem origem grega “empeiria”, traz consigo a *Teoria da Tabula Rasa*, entra em contraponto com Racionalismo (de Descarte) e afirma que nada se encontra no intelecto sem antes passar pelos sentidos.

² Dos Delitos e Das Penas, Página 57, 1764.

³ Aury Lopes, Direito Processual Penal. vol I, Página 518, 2010

⁴ COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. “Glosas ao Verdade, Dúvida e Certeza, de Franceso Carnelutti, aos operadores do Direito.” In: Anuário Ibero Americano de Direitos Humanos (2001/2001), p. 177.



Ademais a quem diga que a busca pela verdade é um “erro”, que a “verdade” não existe⁵ e amarrados em um camisa de força se debatem com a estoica diferença em “verdade” e certeza jurídica, mas minha bíblia carrega uma cruz de sangue que sela no ponto de

¹ Filósofo inglês (1632-1704); expoente iluminista; fundador do empirismo, a palavra tem origem grega “empeiria”, traz consigo a *Teoria da Tabula Rasa*, entra em contraponto com Racionalismo (de Descarte) e afirma que nada se encontra no intelecto sem antes passar pelos sentidos.

² Dos Delitos e Das Penas, Página 57, 1764.

³ Aury Lopes, Direito Processual Penal. vol I, Página 518, 2010

⁴ COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. “Glosas ao Verdade, Dúvida e Certeza, de Franceso Carnelutti, aos operadores do Direito.” In: Anuário Ibero Americano de Direitos Humanos (2001/2001), p. 177.

Encontro das duas linhas a palavra “verdade”. Então, por mais que eu queira, eu simplesmente não posso acreditar que a busca pela verdade é um erro, isso seria ir contra quem eu sou. Porém, quando nos deparamos com a verdade envolta a mentiras, então entramos em um infinito looping que de se nada pode acreditar, ficando evidente que “a verdade tem um custo”.

Com parcimônia, a verdade maioria das vezes pode ser alcançada, ele matou ou não matou, ele roubou ou não roubou, bateu ou não bateu, maioria das vezes com inquéritos e investigações se chega numa verdade, sim tem o video dele fazendo, então é verdade absoluta que ele é o autor, ou que há uma excludente de ilicitude, qualquer coisa fora disso é mero devaneio, mas quando não conseguimos provar então entra CARNELUTTI⁶ com a ideia de certeza jurídica, o que é de certeza que foi conseguido provar, com base nisso é julgado. Mas eu garanto, que se me restar um último grito de benevolência a causa será, que tão ácido a caça dos aristotélicos quanto Hobbes, e tanto era sua convicção pela desdenha dos escolásticos é a minha certeza que *A Busca Pela VERDADE, Jamais Será Um ERRO*. Mas o que é a verdade e como ela se comporta, eu pergunto, qual o preço da verdade? E até onde e como ela interfere um indivíduo. “Cuidar não somente das desordens presentes, mas precaver-se das futuras e empregar todo seu talento em remediá-las” (MAQUIAVEL, 1513, pg 14).

A Prova testemunhal, a qual não irei me referir ao seu ditame, a prova detém fragilidade em espécie, ou pelo menos é o que acreditamos, já foi a mais importante das provas, porém ainda é válida e dentro dessa validade, ainda encontramos Impasses, quase como incógnitas e uma delas são as falsa memórias.

Diz que o autor crê realmente que aquelas memórias existiram, eu pergunto, falsas memórias ou memórias tão vergonhosas que ninguém queria que existisse, no mais o problema não está na verdade em que se apresentada, e sim na que se é induzida. Queria pedir um momento, pois esse trabalho me desestabilizou, mas se eu posso garantir que serei mais útil que falar de abuso sexual infantil, por que já é um tema difícil e brigando com verdade também, fica duas vezes mais difícil, por que se eu não acreditar? quem vai acreditar? Se falar sobre isso é complicado, a quem compete? e mexer com a memória da vítima é mais um problema. Ai sobrou quem? isso mesmo Freud.

ELIZABETH LOFTUS, se eu não me engano o estudo dela era privado. Mas desculpa não existe o que o **AURY LOPES** ta afirmando, não existe formas de implantar uma memória, inclusive ressalta no decorrer do Texto o “Foco na arma”, a pessoa é capaz de esquecer o rosto de um assaltante pelo fato dele ter uma arma, mas é impossível ela esquecer que um dia ela foi assaltada, então além de tudo. A mentira é um ato consciente.

O caso da Escola Base, foi um caso que mídia chama de inflação cognitiva, conforme a empresa inflacionou os canais de comunicação, de forma a induzir que realmente tinha ocorrido os abusos, foi um erro horrível de coletivo comum⁷, mas enfim o coletivo comum não erra apenas uma vez, sabemos que, um fato de tamanha importância quanto um abusossexual infantil, isso é impossível de ser inventado, mas a vítima deve sempre apresentar

⁵ AURY LOPES, Direito Processual Penal. vol I, Página 552, 2010

⁶ CARNELUTTI, Francesco. “Verità, dubbio e certezza”. na: Rivista di Diritto Processuale, volume XX (II serie), 1965, pp. 04 a 09.

⁷ MONTESQUEIEU, Dos Espíritos Das Leis. 1748



esse fato. “Aconteceu isso, isso e isso, assim e assim”, a verdade se apresenta ao processo, mas se a vítima não quiser colaborar então não tem como, mas se eu não fizer algo quem vai?

⁵ AURY LOPES, Direito Processual Penal. vol I, Página 552, 2010

⁶ CARNELUTTI, Francesco. “Verità, dubbio e certezza”. na: Rivista di Diritto Processuale, volume XX (II serie), 1965, pp. 04 a 09.

⁷ MONTESQUEIEU, Dos Espíritos Das Leis. 1748

Enfim, a complexidade é tantrica que separamos. A dissuasão da memória de uma testemunha não de uma vítima, se eu fosse explicar trabalharia mais em cima do conteúdo tipo assim: “imagine uma pessoa que faz o mesmo trajeto todos os dias, por 3 anos, e por 3 anos ela passa na frente de um shopping, todos os dias, um dia com seus filhos, eles choram para ver o filme no cinema e ela sai, não deu tempo... mas na mesma semana ela retorna e tudo ocorre muito bem, as crianças comem um doce, e compram pipocas, assistem ao filme e no trajeto batem o carro”

Veja, foi todos os dias o mesmo trajeto, e se o testemunho fosse “sim naquele dia as crianças me incomodaram muito eu me desconcentrei e bati o carro”, veja não foi naquele dia que as crianças incomodaram, isso acontece, acontece com cor de roupa, horário, pessoas, a era um filho “a” que estava comigo aquele dia, mas na verdade era o filho “B”, acontece, mas fato é que tinha um filho, o fato em demasia conglomerante esse existe.

A questão é não se cria memórias, e a memória cada vez que é revisitada muda, principalmente pela memória recebida em que no mesmo livro⁸, defende a ideia de que sociedade evolui mais rapidamente do lado de fora das grades e quando o indivíduo retorna, ele retorna em um mundo totalmente diferente.

O melhor exemplo que pode se dar é o de entra alguém numa sala com 30 pessoas e pegar a mochila, com autores comprados que inserem determinadas falácias se distorce e incrementa falsas verdades, de que a camisa do sujeito era de uma cor ou de outra. Isso tem como, mas o fato de alguém ter entrado ou não na sala e levado a mochila isso não tem como mudar.

O que **ELIZABETH LOFTUS**, contrapunha e defendia muito bem era que as técnicas de Regressão e catarse de Freud era inválidas, também é impossível correlacionar realidade com sonhos. No mais ainda existem as JOVENS CRIANÇAS OU PÁRIAS: que herdaram a desigualdade.

Gostaria de deixar claro de antemão que eu não estou prostituindo minha matemática, ela é minha e se Meu raciocínio me permitir, desenvolver mais ainda ela, ou apenas esquecerei-la conforme o tempo, mas esquecer não é fingir que não existiu, o fato sempre vai estar lá. No mais, em algum momento vou rememorar.

“Se a prova constitui um dos fundamentos para a imposição da pena, a fragilidade da memória humana não pode ser ignorada pelo processo penal. Nesse sentido, a cautela exigida na formação da prova também se relaciona à própria legitimidade da punição”. (Beccaria, 1764, n.p.).

Mas o rigor de controle da prova testemunhal, principalmente quando testemunho da vítima deve ter a estrita orientação, e sem tentarmos manchar a tela já manchada de branco, o Estado não pode aceitar o clareamento da memória, como se fosse possível esquecer um trauma, aceitar isso, seria a mesma coisa que aceitar como inválidas as milhares de histórias e memórias do povo Brasileiro, não se mancha uma tela para corrigir uma falha.

“ Sabiam que o tempo tudo arrasta consigo e que, assim, ele pode trazer o bem como mal, o mal como bem.” (Maquiavel, 1513, pg 15), o tempo e sua relatividade, referente a um jovem de 20 anos, um fato ocorrido em sua infância é metade de uma vida, quanto de um

⁸ AURY LOPES, Direito Processual Penal. vol I - traz a ideia de que o tempo-cárcere, sofre alterações no indivíduo enquanto o tempo aqui fora, pela privação de informação recebida lá dentro “quase como um estagnação”.

adulto de 40 é apenas $\frac{1}{4}$ de sua vida, por volta disso que tangencia-se o problema das memórias.

Mas enquanto indivíduo, precisamos crer e buscar, ou seja, gerar movimento no corpo deletivo comum, em busca do melhor aproveitamento e desenvolvimento do bem comum para que assim se possa, preencher este quadro de melhores influências e Experiências. Sem precisar se desvincular de fato do que aquele quadro é os traços que lhe compõem.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{F^k}{e^k} = G\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{\frac{1}{e}}{1 - \frac{1}{e} - \frac{1}{e^2}} = \frac{e}{e^2 - e - 1}$$

4.0 Direito Processual Penal II (2009) Aury Lopes.

O estudo da prisão dentro do processo parte da ideia de que o interesse de agir se baseia no *princípio da necessidade*. A partir disso, relacionam-se às prisões cautelares e a liberdade provisória com a presunção de inocência, demonstrando que a prisão deve ser analisada dentro de limites e condições próprias, e não simplesmente como consequência automática da existência de uma investigação ou processo.

Nesse contexto, as prisões cautelares e a liberdade provisória aparecem como temas diretamente relacionados. A obra faz referência ao artigo 282 CPP/41. e também à presunção de inocência, colocando em discussão a necessidade de compatibilizar a restrição da liberdade com as garantias existentes no processo.

A matéria passa então para a ilegalidade e distinção entre diferentes *espécies de flagrante*, mencionando os flagrantes forjado, provocado, preparado, esperado e protelado ou diferido. A distinção é importante porque, embora todas essas situações estejam relacionadas ao momento da prisão, elas não se formam da mesma maneira e, por isso, recebem tratamento diferente.

Primeiramente, o *flagrante forjado* e o *flagrante provocado*, afirmando que o provocado também é ilegal. O ponto relevante é perceber que a existência aparente de uma situação de flagrância não significa, por si só, que a prisão tenha sido produzida de maneira legítima, como no *flagrante forjado* que se implanta droga em mochila ou bolso até mesmo em um local para fazer a apreensão.

No *flagrante provocado*, existe uma indução ou um estímulo para que o agente cometa um delito. A própria atuação destinada a provocar o comportamento interfere na formação da situação que posteriormente será utilizada para justificar o flagrante, razão pela qual identifica-se como ilegal.

Flagrante preparado. Ele aparece ligado a uma preparação realizada de tal forma que a situação é organizada previamente. O aspecto central registrado é que essa preparação pode ser tão meticulosa e perfeita que, em momento algum, o bem jurídico tutelado chega efetivamente a ser colocado em risco. Dessa maneira, a discussão sobre o flagrante preparado não está somente no momento em que ocorre a prisão, mas na maneira como toda a situação foi anteriormente construída. Aproximam esse problema da inexistência de um verdadeiro risco ao bem jurídico, justamente em razão da preparação realizada.

Por conseguinte, a obra separa expressamente o *flagrante esperado*, anotando-o de forma isolada. A preocupação, nesse ponto, é distingui-lo das situações em que existe provocação ou preparação do comportamento do agente. Assim, a própria organização da matéria mostra que não se deve tratar todas as formas de flagrante como se fossem idênticas. Além das diferentes modalidades de flagrante, as garantias constitucionais e a legalidade da prisão em flagrante, fazendo referência ao art. 306 CPP/41. Também aparece a indicação do prazo de *24 horas*, relacionando a realização da prisão às formalidades que devem acompanhá-la.

A prisão em flagrante, portanto, não termina simplesmente com a captura do indivíduo. A folha passa a tratar da decisão judicial sobre o auto de prisão em flagrante, indicando que existe uma apreciação posterior da situação pelo Poder Judiciário. A legalidade da prisão passa, dessa maneira, pelo exame judicial do que foi realizado.

Nessa decisão, é examinada a necessidade da *decretação* da prisão preventiva, apontando a existência de momentos distintos. Assim, o flagrante e a prisão preventiva não aparecem como uma única realidade: há um primeiro momento relacionado ao flagrante e outro relacionado à análise da necessidade da prisão preventiva. Portanto, a página organiza o estudo da prisão a partir da necessidade, das garantias e das diferentes formas de flagrante. A distinção entre flagrante forjado, provocado, preparado, esperado e protelado ou diferido é

essencial para compreender que nem toda situação aparentemente flagrancial possui a mesma formação. Ao mesmo tempo, a referência à presunção de inocência, ao artigo 306 do CPP, ao prazo de 24 horas e à posterior decisão judicial demonstra que a prisão em flagrante está submetida a garantias e a um controle posterior sobre sua legalidade e sobre a eventual necessidade de prisão preventiva.

4.1 Prisão Preventiva, Prisão Temporária e Liberdade Provisória E Procedimentos

A análise das prisões cautelares exige atenção aos limites impostos à restrição da liberdade do acusado. A prisão preventiva aparece relacionada aos arts. 313 e 314, juntamente com a afirmação de que sua decretação está vinculada à existência de crime doloso. Dessa forma, a prisão não é apresentada como consequência automática da existência de um processo, mas como medida submetida a determinadas condições.

Dentro dessa lógica, a folha destaca que expressões como “clamor público”, “intranquilidade social” e “aumento da criminalidade” não são suficientes, por si mesmas, para justificar a decretação da prisão. A simples existência de uma reação social ao fato não substitui a necessidade de demonstrar concretamente a razão pela qual a restrição da liberdade seria necessária.

Também expressa-se ao afirmar que “não se justifica prender para colher a prova”. A prisão, portanto, não pode ser transformada em instrumento destinado simplesmente a facilitar a obtenção de elementos probatórios. A atividade de investigação deve ocorrer sem utilizar a privação da liberdade como mecanismo para conseguir a prova desejada.

Essa ideia é reforçada que o *periculum libertatis* não se presume. Logo, o perigo decorrente da liberdade do acusado não pode ser considerado automaticamente existente. A necessidade da medida restritiva deve ser analisada, pois a simples condição de investigado ou acusado não significa, por si só, que sua liberdade representa um risco.

Antes da imposição de qualquer medida restritiva, a folha determina que se deve trabalhar também presumindo a obediência do acusado. A lógica apresentada é a de não partir antecipadamente da ideia de que o indivíduo descumprirá aquilo que lhe for determinado. Assim, a restrição não deve nascer de uma presunção automática de desobediência.

Outro problema indicado está relacionado à própria duração do processo. Conforme, quanto mais durar o procedimento criminal, maior será a chance de fuga. A folha relaciona esse problema aos meios de defesa, afirmando que, se a intenção é impedir que alguém fuja, deve-se facilitar o exercício desses meios, em vez de simplesmente utilizar a prisão como solução.

A discussão passa, então, para a prisão temporária, que, segundo a obra, surge logo após a promulgação da Constituição de 1988. A folha registra a Lei nº 7.960/89, a data de 21/12/1989 e a referência ao então presidente José Sarney, destacando também a polêmica existente em torno dessa modalidade de prisão.

A prisão temporária é apresentada como possuidora de um “defeito genérico”. Sua existência está diretamente ligada ao momento de investigação preliminar, o que limita o espaço em que essa modalidade de prisão pode ser cogitada dentro do procedimento criminal.

Por isso, a folha afirma que, encerrada a investigação preliminar, não se pode mais cogitar a prisão temporária. A ligação entre a medida e a investigação é, portanto, essencial. A prisão temporária não aparece como instrumento disponível de maneira indefinida ao longo de todo o processo.

Criticam ainda situações em que a prisão temporária acaba sendo tratada como “item vital para investigar um fato”. Esse entendimento é rejeitado justamente porque não se pode transformar a privação da liberdade em condição necessária para que a investigação consiga avançar.

Essa crítica é relacionada diretamente ao direito de permanecer calado e ao princípio da presunção de inocência. Se o indivíduo possui o direito de não produzir declarações contra si e é tratado processualmente sob a presunção de inocência, a prisão não pode ser empregada como mecanismo destinado a forçá-lo a colaborar com a investigação.

Por fim, a folha ainda faz referência à liberdade provisória sem fiança, relacionando-a ao art. 310 do CPP. Portanto, coloca a liberdade como ponto central na análise das medidas cautelares: a prisão preventiva exige fundamento, o *periculum libertatis* não pode ser presumido, não se pode prender para produzir prova e a prisão temporária permanece

vinculada à investigação preliminar. Desse modo, prisão e liberdade devem ser examinadas juntamente com a presunção de inocência, o direito ao silêncio e os limites impostos à atuação estatal.

Medidas assecuratórias e morfologia dos procedimentos

A tutela deve ser examinada levando o estudo das medidas cautelares parte do princípio da proporcionalidade, que aparece à possibilidade de o juiz revogar uma medida cautelar ou substituí-la. A medida adotada, portanto, não é tratada como algo imutável, pois sua manutenção deve acompanhar as circunstâncias que justificam sua existência.

Essa ideia exige atenção à intensidade da restrição imposta. Conforme a folha, trabalha-se com a necessidade de observar a relação entre o delito e a restrição de direitos aplicada. Assim, a caem consideração seus efeitos sobre o imputado e a situação concreta em que foi determinada.

A obra também trata da *comunicação da prisão*, registrando que ela pode ocorrer por meio documental, inclusive por e-mail, mas não simplesmente por telefone. O ponto destacado é a necessidade de que exista uma forma pela qual seja possível visualizar e verificar o *motivo da prisão*, de modo que essa informação permaneça registrada.

Em seguida, o conteúdo passa para as *medidas assecuratórias ou cautelares reais*. Diferentemente das observações anteriores, aqui o foco se desloca diretamente para os bens relacionados à situação investigada, especialmente por meio do sequestro e de outras formas de restrição patrimonial.

Sobre o *sequestro*, a folha faz referência ao art. 125 do CPP e registra a possibilidade de atingir bens imóveis adquiridos pelo indiciado, ainda que tenham sido posteriormente transferidos a terceiro. Dessa forma, a transferência do bem não aparece, por si só, como suficiente para afastar a medida.

Também relacionam essas medidas aos casos em que o patrimônio possui ligação com uma *prática ilícita*. Nesse contexto, aparece a observação de que a proteção normalmente

atribuída aos bens de família não deve ser examinada da mesma maneira quando o próprio bem estiver relacionado ao proveito decorrente da atividade ilícita.

Ao mesmo tempo, a folha menciona a possibilidade de mulher, cônjuge, filhos ou outros terceiros ingressarem com medida própria para demonstrar sua situação. O objetivo indicado é permitir que provém, por exemplo, que determinado bem já havia sido adquirido antes do fato criminoso, afastando a ideia de que necessariamente decorreu da infração investigada.

Uma distinção considerada importante está entre sequestro e apreensão. O sequestro é relacionado ao bem adquirido com dinheiro ou proveito proveniente do ilícito. Já quando o próprio bem constitui diretamente o objeto relacionado ao ilícito, a obra aponta para a apreensão.

Superada a discussão sobre as cautelares reais, a folha introduz a chamada morfologia dos procedimentos. Nesse ponto, registra-se que não se deve falar propriamente em processo comum ou processo especial, mas em procedimento, ou rito, comum e especial. A diferença passa, portanto, pela forma de desenvolvimento do procedimento.

Dentro do rito comum, destacam o *rito ordinário*, destinado aos crimes cuja pena seja *igual ou superior a quatro anos de pena privativa de liberdade*. Dessa maneira, a quantidade de pena indicada aparece como elemento utilizado para determinar o rito pelo qual o procedimento será desenvolvido.

O *rito ordinário* é apresentado como iniciado pela *denúncia ou queixa*, havendo referência ao art. 41 do CPP. Uma vez recebida, a folha registra que o acusado possui *dez dias* para apresentar resposta, além de mencionar a rejeição prevista no art. 395. Também se destaca a importância da apresentação dessa resposta dentro do procedimento.

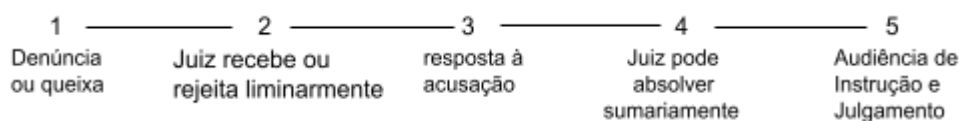
Ao lado do rito ordinário (dentro do rito comum), fazem-se referência ao *rito sumário*, remetendo aos arts. 531 a 538 do CPP. O conjunto da página, portanto, parte da proporcionalidade das cautelares e da comunicação da prisão, passa pelas medidas assecuratórias reais especialmente sequestro, situação dos terceiros e distinção em relação à

apreensão e chega à organização dos procedimentos, distinguindo os ritos e iniciando a estrutura do rito ordinário.

E ainda há um terceiro o sumaríssimo, que serve para os crimes de menor potencial ofensivo, como infrações de trânsito e pequenos delitos, a pena é a mesma do JECRIM, pena máxima igual ou inferior a dois anos, então pena de 2 anos mais multa pecuniária entra? Sim, e a de 1 ano e 11 meses mais multa, pode? pode.

Já o RITO ESPECIAL fica com os crimes mais violentos, como crimes contra vida, lei de tóxicos 11.343, crimes contra a honra arts. 519 a 523, crimes falimentares lei 11.101, entre outros, e também para crimes praticados por servidores públicos, crimes contra a propriedade imaterial art.524 a 530 - I do CPP e também a Lei 9.279/1996, crimes eleitorais, lei de imprensa, lavagem de dinheiro

RITO ORDINÁRIO



4.2 Citação, notificação e tempo do direito

No Direito Processual Penal, na obra destacam a *citação e a notificação* como *manifestações* relacionadas ao exercício do contraditório e da ampla defesa. A ciência dos atos processuais aparece, assim, como elemento relevante para que aquele que participa do processo possa tomar conhecimento daquilo que está ocorrendo e exercer sua defesa.

Nesse contexto, a folha também relaciona a matéria à *ciência processual* e menciona a revelia. A ideia central é que a comunicação dos atos possui importância para o desenvolvimento do processo, pois é por meio dela que se possibilita o conhecimento da existência e do andamento da atuação processual.

na obra mencionam ainda o *chamamento ao processo*, inserindo-o na discussão sobre a comunicação processual. Esse chamamento se conecta diretamente à necessidade de dar

conhecimento à pessoa sobre a existência do procedimento e permitir sua participação dentro dele.

Em seguida, aparece especificamente a citação real, que, conforme registrado na folha, é realizada através de *mandado cumprido por um oficial de justiça*. Trata-se, portanto, de uma forma concreta de comunicação processual, na qual o mandado serve como instrumento para realizar a citação.

“ O tempo do direito estrutura-se a partir de um ligar-desligar, ou seja, ensina OST, a memória liga o passado e o perdão desliga o passado; a promessa liga o futuro e o resquestionamento desliga o futuro. O esquecimento é ameaçador, mas absolutamente necessário, até por que seu reverso (a memória) também possui esta natureza ambígua (necessária e perigosa). Não há sinal mais revelador de um Estado totalitário do que um “tribunal que não esquece nada”, explica OST, invocando a célebre frase de KAFKA em “O Processo”. O esquecimento é necessário para desligar do passado e ligar com o futuro, através da promessa.” (Aury, 2010 , pg 25,)

A matéria passa então para “*o tempo do direito e sua imprescritibilidade*”, com indicação de consulta à página 25. Introduce uma relação entre o exercício do direito e a passagem do tempo, mostrando que o elemento temporal também possui importância dentro do estudo processual penal.

No *procedimento comum*, o processo começa com a denúncia ou a queixa. O juiz faz uma análise inicial e verifica se existe alguma hipótese de rejeição prevista no art. 395 do CPP. Se não houver motivo para rejeitar a acusação, ela é recebida, conforme o art. 396, e o acusado é citado para apresentar *resposta à acusação* por escrito no prazo de *10 dias*. Para Aury Lopes Jr., é nesse momento do art. 396 que ocorre efetivamente o recebimento da acusação. Esse recebimento é importante porque interrompe a prescrição e marca o início do processo. A referência posterior do art. 399 a uma denúncia “recebida” não representa, segundo o autor, um segundo recebimento, mas apenas uma referência ao recebimento já ocorrido anteriormente.

Depois da citação, o acusado apresenta a resposta à acusação, prevista no art. 396-A do CPP. Essa é uma peça obrigatória de defesa. Se o acusado não apresentar, o juiz deve nomear defensor para fazê-lo. Nessa resposta, podem ser alegadas preliminares, nulidades e argumentos relacionados ao mérito, além da juntada de documentos, indicação de provas e apresentação do rol de testemunhas. As exceções previstas no art. 95 do CPP devem ser apresentadas separadamente. No caso de citação por edital, se o acusado não comparecer e

não constituir advogado, aplica-se o art. 366 do CPP, com suspensão do processo e da prescrição nas condições previstas em lei.

Apresentada a resposta à acusação, o juiz analisa se existe alguma hipótese de absolvição sumária, prevista no art. 397 do CPP. A absolvição sumária ocorre quando estiver manifesta uma causa de exclusão da ilicitude, uma causa de exclusão da culpabilidade, salvo a inimputabilidade, quando o fato narrado evidentemente não constituir crime ou quando estiver extinta a punibilidade do agente. Assim, pode-se lembrar do art. 397 por quatro ideias: ilicitude, culpabilidade, atipicidade e extinção da punibilidade. Aury chama atenção para a diferença entre rejeição e absolvição sumária: antes do recebimento da acusação pode haver rejeição; depois do recebimento pode haver absolvição sumária.

Se não houver absolvição sumária, o processo segue para a audiência de instrução e julgamento. Essa audiência é o momento principal de produção da prova. No procedimento ordinário, podem ser arroladas até oito testemunhas por cada parte, não sendo computados neste limite os informantes e as testemunhas referidas. Em regra, primeiro são ouvidas as testemunhas da acusação e depois as testemunhas da defesa. O autor destaca que, embora as testemunhas sejam indicadas pelas partes, a prova produzida pertence ao processo, razão pela qual critica a possibilidade de uma parte simplesmente desistir unilateralmente da oitiva de determinada testemunha sem que a outra parte possa se manifestar.

Na audiência também podem ser ouvidos peritos, desde que a parte requeira essa oitiva com a antecedência exigida pela lei. O ponto mais importante da ordem da audiência é que o interrogatório do acusado deve ocorrer por último. Primeiro são produzidas as demais provas e somente depois o réu é interrogado. Isso permite que ele conheça todo o material produzido contra ele antes de exercer sua autodefesa. No interrogatório, o acusado pode responder às perguntas ou exercer o direito ao silêncio, devendo ser assistido por defensor.

De forma simplificada, a ordem da audiência prevista no art. 400 do CPP, fala da *audiência de instrução* e seu prazo de *60 dias*, passa pela oitiva do ofendido, testemunhas da acusação, testemunhas da defesa, esclarecimentos de peritos e demais atos probatórios, deixando o interrogatório do acusado para o final. Para Aury, esse caráter de último ato é essencial para a efetividade da ampla defesa.

Encerrada a produção da prova, o art. 402 do CPP permite que as partes requeiram diligências complementares, desde que a necessidade dessas diligências tenha surgido em razão de fatos ou circunstâncias descobertos durante a instrução. Podem ser requeridas, por exemplo, perícias, juntada de documentos ou oitiva de testemunhas referidas. Fala-se que o MP (ministério público) que ingressou com a ação penal ou Se não houver diligências ou depois que elas forem realizadas, chega-se às alegações finais.

{ Dica de Ouro: No caso do 402 CPP o código se refere tacitamente a ação penal pública, e escreve “Ministério Público, o querelante (Autor) e o Assistente” não contém vírgula então é Assistente (advogado (lembra de Mercador de veneza)) do querelante, entenda-se como aquele que está querendo algo, já nesse caso o advogado da defesa (réu), que é chamado de querelado, entenda-se como aquele que está sendo requerido (ou seja, tão querendo algo dele), Tanto na condicionada como na incondicionada

Ação penal Privada é aquela que Através da peça inicial, chamada Queixa-crime, Da-se o início da ação penal, o *inquérito é opcional*, e pode ser dado antes do início da própria ação, a fim da vítima e Cia, o que é um desperdício de tempo, dinheiro, e gasto absurdamente desnecessário a máquina pública, como assim, iniciar uma ação sem provas, é quase como iniciar um processo sem fatos, é hilário de tão lamentável que se torna nosso sistema, pois sabemos que na vida real algumas pessoas não obedecem o (Fair Play), na verdade ele não existe, por isso se presume inocência, buscarem mais prova nesse caso dá penal privada o advogado é o Advogado de ambas as partes. Na ação penal pública, a peça inicial é a *Denúncia*. Ação penal privada está fora de moda, ninguém mais a usa tende a ser melhor aproveitada a pública condicionada, mas ainda se surge algumas ações meio randômicas, principalmente quando era um ação civil antes de virar uma ação penal.

Na ação penal pública *Incondicionada ou condicionada*, o advogado que atuaria na parte da defesa, passa a ajudar o ministério público fazendo muito mais um papel de assistente de acusação do que propriamente de um advogado então nesse caso chama-se de assistente, é só lembrar do estagiário do advogado que em *mercador de veneza* era chamado de assistente do advogado, como o MP assume a ação de acusar, então por derradeiro o advogado virá assistência.

Só um adendo, a penal *condicionada* é a condicionada à representação da vítima, a vítima por iniciativa própria tem que ir na delegacia, ja incondiciona é tipo quando a polícia já estava no local ou so tinha ela no local, pode ser dispensado o inquérito, mas ele não opcional, pode ser dispensado quando o próprio fato já vem provado, como por exemplo as fraudes da Receita Federal, na Pública incondicionada o inquérito se dá de três formas; *De Ofício*, a mais corriqueira que o delegado abre quando acionado por um homicídio, furto ou roubo, por *Requisição* quando o juiz ou ministério público requer ao delegado a impositura do inquérito e por *Delagação* , Noticiar o crime (*notitia criminis*), qualquer pessoa do povo comunica a ocorrência do crime.

Por fim sobre as ações temos *Ação Privada Subsidiária Pública*, que era aquela que originalmente era para ser publicado porém o ministério público não apresenta a denúncia no prazo legal art. 46 do CPP, 5 dias preso, 15 dias solto, Após a desobediência do prazo a vítima então pode ingressar uma queixa-subsidiária. }

chega-se às alegações finais.

As alegações finais representam a última oportunidade de acusação e defesa analisarem todo o material produzido no processo antes da sentença. Em regra, elas são feitas oralmente, com 20 minutos para a acusação e 20 minutos para a defesa, prorrogáveis por mais 10 minutos. Em processos mais complexos, com grande quantidade de provas ou vários acusados, o juiz pode substituir as *alegações orais* por *memoriais escritos*. Nesse caso, o prazo é sucessivo: primeiro se manifesta a acusação e depois a defesa. Aury considera as alegações finais defensivas extremamente importantes, porque é nesse momento que a defesa organiza as provas, apresenta suas teses e formula o pedido final antes da decisão judicial.

Assim, o procedimento ordinário pode ser entendido como uma sequência lógica: primeiro ocorre a denúncia ou queixa; depois o juiz recebe ou rejeita a acusação; se receber, cita o acusado; o réu apresenta resposta à acusação; o juiz verifica se existe hipótese de absolvição sumária; não existindo, ocorre a audiência de instrução e julgamento; depois podem surgir diligências complementares; seguem-se as alegações finais e, por último, a sentença.

O rito sumário é muito parecido com o ordinário, mas é utilizado, em regra, para crimes cuja pena máxima seja inferior a quatro anos, desde que não seja caso de aplicação do rito sumaríssimo dos Juizados Especiais. No rito sumário, a audiência deve ocorrer em prazo menor e o número de testemunhas também é reduzido. Enquanto no ordinário podem ser arroladas até oito testemunhas por parte, no sumário o limite é de cinco. Além disso, o prazo indicado para a realização da audiência é de até 60 dias no ordinário e até 30 dias no sumário.

A diferença básica entre os três procedimentos fica mais fácil de guardar pela pena máxima. No sumaríssimo, relacionado aos Juizados Especiais Criminais, ficam as infrações de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima não supera dois anos, cumulada ou não com multa. O rito sumário fica, em regra, para crimes com pena máxima superior a dois anos e inferior a quatro. Já o procedimento ordinário é utilizado quando a pena máxima é igual ou superior a quatro anos.

4.3 Procedimentos Comum E Procedimentos Especiais (JECRIM)

Como referência geral, o procedimento comum pode ser compreendido pela seguinte sequência: *denúncia ou queixa* → *recebimento ou rejeição* → citação → *resposta à acusação em 10 dias* → absolvição sumária, se cabível → *audiência de instrução* → interrogatório do acusado como último ato → diligências → alegações finais → sentença. Deixei em itálico as que realmente fazem parte do rito comum não só do procedimento.

No *procedimento ordinário* podem ser arroladas, em regra, 8 testemunhas por parte, enquanto no *sumário* são 5 testemunhas. A audiência deve ser realizada, segundo o esquema estudado, em até 60 dias no ordinário e 30 dias no sumário. É importante relacionar os principais dispositivos: art. 395, rejeição da denúncia ou queixa; art. 396, recebimento e

citação; art. 396-A, resposta à acusação; art. 397, absolvição sumária; art. 400, audiência; art. 402, diligências. Os procedimentos especiais (JECRIM) modificam alguns momentos dessa estrutura, principalmente introduzindo defesas anteriores ao recebimento da acusação ou atos específicos decorrentes da natureza do crime.

Crimes Praticados por Funcionário Público.

Nos crimes praticados por funcionário público contra a Administração Pública, o CPP possui disciplina especial nos arts. 513 a 518. Uma das principais características históricas é a existência da resposta preliminar do art. 514, apresentada antes do recebimento da denúncia. A finalidade dessa resposta preliminar é permitir que o acusado apresente argumentos capazes de impedir o próprio recebimento da acusação.

Ela não deve ser confundida com a resposta à acusação do art. 396-A, que ocorre após o recebimento e pode, inclusive, levar à absolvição sumária do art. 397. Para Aury Lopes Jr., as duas manifestações defensivas possuem objetos distintos e, portanto, devem ser harmonizadas. A primeira busca impedir o recebimento da denúncia; a segunda atua depois do recebimento.

A Súmula 330 do STJ afirma que é desnecessária a resposta preliminar do art. 514 quando a ação penal estiver instruída por inquérito policial. Aury critica esse entendimento, pois considera inadequado eliminar uma garantia defensiva pelo simples fato de a acusação estar acompanhada de inquérito. resposta do art. 514 = antes do recebimento da denúncia; resposta do art. 396-A = depois do recebimento.

Crimes Contra A Honra

O procedimento especial dos crimes contra a honra alcança calúnia, difamação e injúria. Como muitos desses crimes possuem pena relativamente baixa, frequentemente são processados perante o JECRIM. Contudo, quando as circunstâncias do caso afastarem a competência do Juizado, aplica-se o procedimento especial do CPP.

Sua maior característica é a audiência prévia de reconciliação, prevista no art. 520 do CPP. Antes do prosseguimento da ação penal privada, busca-se uma tentativa de reconciliação entre querelante e querelado. Havendo reconciliação válida, encerra-se o conflito. Não havendo acordo, o procedimento prossegue.

A ausência injustificada do querelante devidamente intimado pode produzir perempção, nos termos do art. 60 do CPP. A ausência do querelado não possui a mesma consequência, pois ele não pode ser obrigado a se reconciliar. Também é relevante o pedido de explicações, previsto no art. 144 do Código Penal. Ele pode ser utilizado quando determinada manifestação é ambígua e não está claro se configura efetivamente uma ofensa à honra. A pessoa pede esclarecimentos antes de decidir se apresentará ação penal. Outro ponto

importante é a exceção da verdade. Na calúnia, em determinadas hipóteses, o acusado poderá procurar provar a veracidade da imputação feita. Na difamação, a possibilidade é mais limitada, destacando-se a hipótese relacionada a funcionário público e fatos ligados ao exercício de suas funções.

queixa ou denúncia → audiência de reconciliação → recebimento ou rejeição → resposta à acusação → eventual absolvição sumária → instrução e julgamento.

Procedimento Sobre A Lei De Drogas

A Lei 11.343/2006 possui procedimento próprio. Em relação ao art. 28, referente à posse de drogas para consumo pessoal, o material destaca a atuação do JECRIM. Para os crimes dos arts. 33 a 39, utiliza-se, em regra, o procedimento especial da Lei de Drogas. Na prisão em flagrante envolvendo drogas, é necessária a existência de laudo de constatação, indicando a natureza e quantidade da substância. Esse laudo inicial não deve ser confundido com o laudo definitivo.

O inquérito possui, conforme o material: 30 dias, se o investigado estiver preso; 90 dias, se estiver solto; podendo os prazos ser duplicados judicialmente mediante pedido justificado. Nos crimes transnacionais, pode haver competência da Justiça Federal. A lei também admite técnicas especiais de investigação, como agente infiltrado e flagrante diferido (que é aquele o qual a polícia retarda a prisão a fim de garantir mais provas e desarticular mais o crime), o que é totalmente desnecessário, usar uma pessoa a qual a casa já caiu, pra ficar brincando de perseguindo essa vida com o intuito de querer achar algo a mais, sendo que existe até mesmo uma forma de começar o processo quase sem o fato, postergando a apresentação das provas a cassação das mesmas, simplesmente, fútil. Sendo que no mais, é muito possível da Organização que ele está envolvida não entender a diferença de uma prisão retardada para um X9 e matar ele antes dele ser preso. Por isso, isso tudo é um quanto retardado mesmo, mais somos o Brasil, o país das crianças retardadas. Ou seriam elas Párias ou Jovens Cidadãos?

As IAs usam o termo “rede”, o termo rede criminosa tá errado, não é que eu uso os termos técnicos, é só que tá errado, a rede funciona como base, um assoalho, algo que segura alguma coisa, chamar de rede tá errado, não é que Organização Criminosa seja o termo técnico “engomadinho” é só que tá errado, não é tão difícil de entender né? Não é uma questão de preferência por um termo técnico ou figurado: chamar de rede está literalmente errado, pois o conceito físico e real de rede não se aplica ali. O que existe de fato é uma **organização** de pessoas, com divisões e funções reais.

Concluído o *inquérito*, o Ministério Público possui *10 dias* para requerer arquivamento, solicitar *diligências* ou *oferecer denúncia*. Na denúncia podem ser arroladas até 5 testemunhas. A característica mais importante do procedimento é que, antes do

recebimento da denúncia, o acusado apresenta defesa prévia escrita em 10 dias, podendo também arrolar até cinco testemunhas. Depois dessa defesa, o juiz poderá: rejeitar a denúncia; recebê-la; determinar diligências.

Recebida a denúncia, segue-se para audiência de instrução e julgamento. Portanto:

denúncia → defesa prévia em 10 dias → decisão sobre recebimento → instrução.

A diferença central para o rito comum está exatamente na existência de defesa anterior ao recebimento da acusação. Aury critica ainda a possibilidade de continuação da investigação paralelamente ao processo de maneira que sejam produzidos novos elementos sem adequado contraditório. Também rejeita qualquer ideia de prisão cautelar automática em crimes de drogas: a cautelaridade deve ser fundamentada concretamente. E no final averas e verás que em eras eu e o Aury por fim acabamos concordando os dois, com a opinião dos dois.

Jecrim Juizados Especial Criminal.

A Lei 9.099/95 considera infrações de menor potencial ofensivo: contravenções penais e crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Logo: pena máxima = até 2 anos. Uma pena de 2 anos + multa ainda pode ser de menor potencial ofensivo. Para verificar o limite, causas de aumento e diminuição também precisam ser consideradas. Como se procura descobrir a maior pena possível, utiliza-se o maior aumento possível e a menor redução possível.

No concurso material, consideram-se as penas máximas somadas. No concurso formal e crime continuado, considera-se a pena mais grave acompanhada do maior aumento possível. Se o resultado superar 2 anos, afasta-se a competência do JECRIM, segundo o critério exposto no material. Isso não significa que os institutos despenalizadores desapareçam obrigatoriamente. Mesmo quando conexão ou continência levam o processo para o juízo comum ou Tribunal do Júri, podem continuar existindo situações em que composição civil ou transação penal sejam aplicáveis ao delito de menor potencial ofensivo.

Composição civil dos danos

É um acordo entre vítima e autor do fato para reparar os prejuízos decorrentes da infração. Uma vez homologado judicialmente, o acordo constitui título executivo judicial. Além do efeito civil, pode possuir consequência penal. Nos crimes de: ação penal privada; ou ação penal pública condicionada à representação, a composição pode resultar em renúncia ao direito de queixa ou de representação, produzindo extinção da punibilidade.

Na ação penal pública incondicionada, a composição pode resolver a questão patrimonial, mas não impede o Ministério Público de prosseguir apenas pelo fato de ter

havido acordo civil. Portanto: composição civil = reparação do dano + eventual efeito extintivo da punibilidade, conforme a natureza da ação penal.

Transação Penal.

A transação penal, prevista no art. 76 da Lei 9.099/95, ocorre antes do oferecimento da denúncia. O Ministério Público propõe a aplicação imediata de: pena restritiva de direitos; ou multa. Trata-se de mecanismo consensual. O autor do fato precisa aceitar a proposta.

A transação não é condenação e não representa: confissão; reconhecimento de culpa; reincidência; maus antecedentes. Também não substitui o arquivamento. Se não houver justa causa para persecução penal, não se deve propor uma transação apenas para encerrar o caso rapidamente.

Existem impedimentos legais. Entre eles: condenação definitiva anterior por crime à pena privativa de liberdade; ter recebido transação penal nos 5 anos anteriores; análise das circunstâncias pessoais previstas no art. 76. Aury critica especialmente critérios como personalidade e conduta social, por serem conceitos extremamente abertos e propensos a decisões subjetivas. Para Aury, preenchidos os requisitos legais, a transação não constitui simples liberalidade do Ministério Público. Haveria uma espécie de poder-dever ou discricionariedade regrada. A transação também é admitida, segundo o entendimento apresentado no material, em ação penal privada.

Descumprimento.

Ponto fundamental: A Súmula Vinculante 35 do STF estabelece que a homologação da transação penal não faz coisa julgada material. Assim, se houver descumprimento do acordo: retorna-se à situação anterior, permitindo ao Ministério Público continuar a persecução penal. Isso não significa conversão automática do descumprimento em prisão.

Suspensão Condicional Do Processo.

A suspensão condicional do processo, ou sursis processual, está prevista no art. 89 da Lei 9.099/95. Não deve ser confundida com suspensão condicional da pena. Na suspensão da pena, já houve processo, condenação e sentença. Na suspensão condicional do processo, o próprio processo é suspenso antes da condenação. O requisito objetivo fundamental é: pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Então JECRIM → pena MÁXIMA até 2 anos. Suspensão condicional do processo → pena MÍNIMA até 1 ano. Por isso, a suspensão condicional pode ser aplicada a crimes cuja pena máxima ultrapasse 2 anos.

A proposta é normalmente apresentada pelo Ministério Público junto com o oferecimento da denúncia. Aceita pelo acusado e defensor, a denúncia é recebida e o processo fica suspenso por 2 a 4 anos. Esse período é chamado de período de prova. Entre as condições

podem existir: reparação do dano, salvo impossibilidade; proibição de frequentar determinados lugares; proibição de sair da comarca sem autorização; comparecimento periódico ao juízo; outras condições proporcionais e adequadas. Durante a suspensão, a prescrição fica suspensa. Cumpridas as condições até o final: extinção da punibilidade. Não há condenação nem reincidência.

Revogação.

A lei estabelece hipóteses de revogação obrigatória e facultativa. A suspensão será revogada quando o beneficiário vier a ser processado por outro crime; ou deixar injustificadamente de reparar o dano. Poderá ser revogada se, for processado por contravenção; descumprir outra condição estabelecida.

Aury critica o automatismo dessas regras, especialmente a utilização da mera existência de outro processo como fundamento negativo, em razão da presunção de inocência.

A suspensão pode ser admitida também em ação penal privada. Para Aury, o querelante teria inicialmente legitimidade para oferecer a proposta. Súmula 337/STJ A Súmula 337 do STJ é particularmente importante. Se ocorrer desclassificação do crime ou procedência parcial da pretensão punitiva e, em consequência disso, surgir um delito que admite suspensão condicional do processo, o benefício deve ser analisado.

Portanto, o benefício pode se tornar cabível posteriormente. Nos concursos de crimes, deve-se calcular a pena mínima resultante. O material relaciona essa questão à Súmula 243 do STJ e à Súmula 723 do STF.

Procedimento No Jecrim.

Nas infrações de menor potencial ofensivo, em regra, utiliza-se o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e não um inquérito policial completo. O caminho básico é: **TCO → audiência preliminar → composição civil → representação, quando necessária → transação penal.**

Caso as soluções consensuais fracassem, passa-se ao rito sumaríssimo. Se o acusado não for encontrado para ser citado, o processo deixa o JECRIM e é encaminhado ao juízo comum. Na audiência preliminar podem participar vítimas, autor do fato, advogados, Ministério Público e juiz.

No rito sumaríssimo, o Ministério Público pode oferecer denúncia oral. Em ação privada, será apresentada queixa-crime. O acusado é citado para audiência de instrução e julgamento. Na audiência:

tentativa de conciliação/transação → resposta oral da defesa → decisão de recebimento ou rejeição → instrução → interrogatório por último → debates → sentença.

A resposta à acusação ocorre oralmente. Na instrução, são ouvidos ofendido e testemunhas e, ao final, realiza-se o interrogatório do acusado como último ato. Após os debates, o juiz profere a sentença, preferencialmente na própria audiência.

Recurso

No JECRIM, a apelação possui prazo de 10 dias e deve ser apresentada por escrito, acompanhada desde logo das razões. Também existem embargos de declaração nas hipóteses previstas pela Lei 9.099.

Crítica De Aury À Justiça Negociada.

Aury Lopes Jr. possui uma crítica importante à expansão da justiça penal negociada. A ideia central é que a busca por celeridade e economia processual não pode levar ao enfraquecimento das garantias processuais. O processo penal não é simplesmente uma negociação privada entre partes. Nele existe exercício do poder punitivo do Estado e risco de restrição da liberdade. Por isso, Aury critica uma espécie de “privatização” do processo penal.

Há ainda desigualdade entre acusação e acusado. O Ministério Público possui poder de formular acusação e o réu pode se sentir pressionado a aceitar um acordo simplesmente por medo de enfrentar uma pena maior ao final do processo. Essa crítica é relacionada ao modelo norte-americano de plea bargaining.

A preocupação é que a diferença entre a consequência recebida por quem aceita o acordo e quem insiste no julgamento possa transformar o exercício do direito ao processo em uma espécie de risco adicional. Para Aury: recusar um acordo é exercício de direito e não demonstra culpa. Também existe preocupação com a imparcialidade do juiz quando o mesmo magistrado participa intensamente das negociações e depois passa a julgar o caso. Portanto, eficiência pode ser uma vantagem do consenso, mas não pode superar contraditório, presunção de inocência, proporcionalidade e imparcialidade.

4.4 Tribunal Do Júri, Fundamentos

O Tribunal do Júri encontra fundamento no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. São assegurados: plenitude de defesa; sigilo das votações; soberania dos veredictos; competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Disciplinados propriamente no Art. 406 a 497 do CPP. A competência envolve crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, além dos delitos conexos nas hipóteses legais. Entre os principais: homicídio; induzimento,

instigação ou auxílio ao suicídio nas hipóteses legais; infanticídio; aborto. O procedimento do Tribunal do Júri é bifásico.

Primeira fase

Judicium accusationis, ou juízo da acusação. Um juiz togado verifica se existem elementos suficientes para mandar o acusado a julgamento perante os jurados.

Segunda fase

Judicium causae, ou juízo da causa. É o julgamento em plenário (Espaço físico do julgamento) perante o Conselho de Sentença.

PRIMEIRA FASE DO JÚRI

A sequência básica é: denúncia ou queixa subsidiária → recebimento → citação → resposta escrita em 10 dias → instrução → interrogatório → debates → decisão.

A resposta escrita é obrigatória. Se o acusado não apresentar defesa, deve ser nomeado defensor. Na resposta podem ser apresentadas: preliminares; documentos; requerimentos de prova; testemunhas; teses defensivas. **Durante a instrução são ouvidos, na respectiva ordem:**

ofendido → testemunhas da acusação → testemunhas da defesa → demais provas → interrogatório.

O interrogatório é o último ato da instrução, permitindo ao acusado conhecer previamente as provas produzidas. Pode ocorrer *mutatio libelli* se surgir fato ou circunstância nova não descrita na acusação e relevante para a imputação. Nesse caso, o Ministério Público deverá aditar a denúncia e a defesa deverá ter oportunidade efetiva de responder.

PRONÚNCIA

A pronúncia está prevista no art. 413 do CPP. Requisitos: prova da materialidade + indícios suficientes de autoria ou participação. A pronúncia não é condenação. Ela é uma decisão que reconhece a existência de elementos suficientes para submeter o acusado ao julgamento dos jurados. Não produz coisa julgada material sobre a culpa. A pronúncia também delimita a acusação que chegará ao plenário. Deve indicar o fato, classificação jurídica, qualificadoras e causas de aumento que possuam suporte. Agravantes e atenuantes genéricas ficam, em regra, para eventual dosimetria.

Excesso de linguagem. O juiz precisa ter extremo cuidado na fundamentação da pronúncia. Ele não pode escrever como se o acusado já estivesse condenado. Expressões categóricas de certeza sobre culpa, autoria ou dolo podem influenciar os jurados e produzir nulidade por excesso de linguagem.

IN DUBIO PRO SOCIETATE

In dubio pro societate significa que, havendo dúvida na fase de pronúncia, o processo pode ser levado ao Tribunal do Júri. A ideia é que, existindo indícios suficientes de autoria e materialidade, a decisão final caiba aos jurados. Entretanto, sua aplicação é bastante criticada, pois pode conflitar com a presunção de inocência e o in dubio pro reo.

Aury critica fortemente o chamado in dubio pro societate. Segundo essa fórmula tradicional, havendo dúvida na fase da pronúncia, deveria o acusado ser enviado ao Tribunal do Júri para que os jurados decidissem. Aury rejeita esse raciocínio. Para ele, não existe fundamento constitucional ou legal para um princípio de dúvida “em favor da sociedade”.

A Constituição trabalha com presunção de inocência. Isso não significa que a pronúncia exija certeza de autoria, a lei exige apenas indícios suficientes. Porém, não basta uma suspeita vaga ou mera possibilidade, a acusação precisa apresentar base probatória suficiente. Assim, na leitura de Aury: a dúvida não autoriza automaticamente a pronúncia.

IMPRONÚNCIA

A impronúncia está prevista no art. 414 do CPP. Ocorre quando: não há prova suficiente da materialidade; ou não existem indícios suficientes de autoria ou participação. **A impronúncia encerra a primeira fase, mas não é absolvição definitiva**, não há coisa julgada material. Enquanto não ocorrer extinção da punibilidade, o surgimento de novas provas pode permitir nova acusação. Da decisão de impronúncia cabe apelação, Aury critica esse regime por deixar o acusado durante longo período em situação de incerteza. Diferença fundamental: não sei se ele fez → impronúncia.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NO JÚRI

A absolvição sumária está prevista no art. 415 do CPP, diferentemente da impronúncia, é uma decisão de mérito. Pode ocorrer quando estiver demonstrada: inexistência do fato; negativa de autoria ou participação; fato que não constitui infração penal; causa de exclusão do crime; causa de isenção de pena, observadas as particularidades legais. Aqui existe prova suficientemente segura em favor do acusado.

Portanto: “não sei se ele fez” = impronúncia. “está provado que ele não fez” = absolvição sumária. Da absolvição sumária cabe apelação.

Inimputabilidade

A inimputabilidade possui tratamento especial, se houver outras teses defensivas além da inimputabilidade, não se deve automaticamente impedir que sejam analisadas.

Se a única tese for a inimputabilidade por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, poderá ocorrer a chamada absolvição sumária imprópria, acompanhada de medida de segurança.

DESCCLASSIFICAÇÃO

A desclassificação ocorre quando o juiz percebe que a classificação jurídica correta é diferente daquela sustentada na acusação. *Desclassificação própria*, O delito deixa de ser da competência do Tribunal do Júri. Exemplo: tentativa de homicídio → lesão corporal, nesse caso, o juiz não pronuncia o acusado por crime doloso contra a vida e remete os autos ao juízo competente. *Desclassificação imprópria*, há mudança da classificação, mas o delito continua pertencendo à competência do Júri. Nesse caso, a pronúncia permanece, o material aponta recurso em sentido estrito contra a decisão de desclassificação na hipótese correspondente.

CRIMES CONEXOS E PRISÃO

Pronunciado o acusado por crime doloso contra a vida, os crimes conexos (matou e escondeu o corpo) acompanham o principal para julgamento pelo Júri, o juiz da primeira fase, entretanto, não deve antecipadamente condenar ou absolver em relação ao crime conexo. Se o crime doloso contra a vida não chegar ao plenário, o conexo será encaminhado ao juízo competente. Vale salientar que, a pronúncia não gera prisão preventiva automática. A prisão cautelar continua exigindo os requisitos próprios do CPP e fundamentação concreta.

SEGUNDA FASE DO JÚRI

Depois da pronúncia, inicia-se a preparação para o julgamento em plenário, as partes apresentam rol de testemunhas e requerem diligências, podem ser indicadas até 5 testemunhas por parte para o plenário. O juiz prepara relatório do processo, que deve ser objetivo e neutro, e inclui o caso em pauta.

DESAFORAMENTO

O desaforamento é a transferência do julgamento do Júri para outra comarca, é excepcional. Pode ocorrer por: interesse da ordem pública; dúvida sobre a imparcialidade do Júri; risco à segurança do acusado; excesso de serviço provocando demora excessiva. A

dúvida sobre imparcialidade deve ter fundamento concreto, como intensa pressão comunitária ou circunstâncias capazes de comprometer os jurados. O pedido é julgado pelo tribunal competente, a Súmula 712 do STF estabelece que é nula a decisão de desaforamento sem audiência da defesa, portanto: desaforamento = mudança excepcional do local do Júri.

JURADOS E CONSELHO DE SENTENÇA

O serviço do Júri é obrigatório, embora existam hipóteses legais de isenção. A recusa por convicção religiosa, filosófica ou política pode gerar prestação de serviço alternativo. Na sessão: 25 jurados são convocados, É necessária a presença mínima de: 15 jurados. São sorteados: 7 jurados. Esses sete formam o Conselho de Sentença.

Existem recusas motivadas, baseadas em impedimento, suspeição ou incompatibilidade, também existem recusas imotivadas ou peremptórias, cada parte possui: 3 recusas imotivadas. Depois da formação do Conselho, os jurados ficam sujeitos à incomunicabilidade sobre o processo.

PRESENÇA DO ACUSADO E INSTRUÇÃO EM PLENÁRIO

O acusado solto devidamente intimado pode optar por não comparecer ao julgamento, segundo a perspectiva apresentada por Aury, isso se relaciona ao direito ao silêncio e ao princípio: *nemo tenetur se detegere* (ninguém é obrigado a produzir prova contra si).

Se o acusado estiver preso, quiser comparecer e o Estado não providenciar sua condução, o julgamento pode precisar ser adiado, Na instrução em plenário:

ofendido → testemunhas da acusação → testemunhas da defesa → outras provas → interrogatório. Novamente: interrogatório = último ato da instrução. As partes realizam diretamente as perguntas às testemunhas. O juiz presidente exerce função subsidiária. Os jurados podem formular perguntas por intermédio do juiz presidente.

ALGEMAS. O uso de algemas em plenário é excepcional, a exposição do acusado algemado aos jurados pode produzir efeito psicológico prejudicial à presunção de inocência, por isso, exige necessidade concreta relacionada a fatores como: risco de fuga; segurança; integridade das pessoas presentes. O material relaciona o tema à Súmula Vinculante 11 do STF.

DEBATES NO JÚRI

Terminada a instrução, iniciam-se os debates. **Ordem: acusação → defesa → eventual réplica → eventual tréplica. Tempo normal: acusação: 1h30; defesa: 1h30; Depois: réplica: 1h; tréplica: 1h.** Só existe tréplica se a acusação utilizar réplica. Durante os debates, não se pode utilizar a pronúncia como argumento de autoridade para convencer os

jurados de que o acusado é culpado. **Também não se pode utilizar contra o acusado, seu silêncio; sua ausência de interrogatório, o silêncio é exercício de direito.**

DOCUMENTOS EM PLENÁRIO

Documentos, fotografias, vídeos, gravações, laudos, jornais e objetos semelhantes que se pretenda utilizar no plenário devem ter sido juntados aos autos com antecedência mínima de: *3 dias úteis*, a outra parte deve ter ciência, a finalidade é evitar prova-surpresa. Se surgir prova indispensável durante o julgamento e não houver possibilidade de utilização imediata sem violar o contraditório, poderá ser necessário *dissolver o Conselho de Sentença, produzir a prova e realizar novo julgamento*.

QUESITAÇÃO

A quesitação é o momento em que os jurados respondem às perguntas que definirão o julgamento, os quesitos devem ser: simples; objetivos; afirmativos; compreensíveis. *Ordem básica* do art. 483 do CPP: *materialidade do fato; autoria ou participação; “o jurado absolve o acusado?”; causa de diminuição alegada pela defesa; qualificadoras ou causas de aumento*. Como o Conselho possui 7 jurados: 4 votos formam maioria, aí surge a expressão "absolvido de 4x3".

Materialidade, pergunta se o fato efetivamente ocorreu, se a maioria negar a materialidade, ocorre absolvição. *Autoria ou participação*, reconhecida a materialidade, pergunta-se se o acusado praticou ou participou do fato, se a maioria negar, há absolvição.

Quesito genérico Reconhecidas materialidade e autoria: “O jurado absolve o acusado?” Esse quesito é fundamental. Mesmo reconhecendo que o fato ocorreu e que o acusado o praticou, os jurados ainda podem absolvê-lo. Com 4 votos favoráveis à absolvição, o acusado está absolvido.

DESCCLASSIFICAÇÃO EM PLENÁRIO

Os próprios jurados podem produzir desclassificação por meio das respostas aos quesitos. Exemplo clássico: afastamento do dolo de matar, se os jurados reconhecem que o acusado praticou o fato, mas concluem que ele não quis matar nem assumiu o risco da morte, o delito pode deixar de ser doloso contra a vida. Nesse caso ocorre desclassificação própria, o Júri deixa de ser competente e o juiz presidente passa a julgar o delito residual, as perguntas devem procurar tratar dos fatos, evitando jogar ao jurado conceitos jurídicos complexos sem

explicação. Mesmo quando existe tese de desclassificação, Aury destaca a importância de preservar o quesito genérico de absolvição.

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E QUALIFICADORAS

Não ocorrendo absolvição ou desclassificação, podem ser examinadas circunstâncias que influenciam a pena, causas de diminuição alegadas pela defesa devem ser quesitadas. Exemplo: homicídio privilegiado, se reconhecida pelos jurados, caberá ao juiz presidente aplicar a redução na dosimetria. Depois podem ser analisadas as qualificadoras e causas de aumento admitidas na pronúncia. Uma qualificadora que tenha sido anteriormente afastada não pode simplesmente reaparecer com outro nome para contornar a decisão anterior, pode existir homicídio privilegiado-qualificado quando a qualificadora possuir natureza objetiva e for compatível com a privilegiadora.

TRIBUNAL DO JÚRI, DECISÃO E FUNDAMENTAÇÃO

No Tribunal do Júri, os jurados decidem por meio dos quesitos, enquanto o juiz-presidente transforma o resultado do *Conselho de Sentença* em *sentença*. Havendo condenação, cabe ao juiz-presidente individualizar a pena; havendo absolvição, deverá proferir sentença absolutória. A absolvição gera efeitos imediatos sobre a liberdade do acusado quando ele estiver preso exclusivamente por aquele processo. É importante distinguir as hipóteses do art. 386, uma coisa é estar provado que o fato não existiu ou que o réu não participou, outra é simplesmente não existir prova suficiente para condenar. Essa diferença também interfere nos efeitos civis da absolvição: absolvição penal não significa automaticamente impossibilidade de responsabilidade civil.

No Júri existe ainda o quesito genérico de absolvição, e os jurados não precisam revelar por qual fundamento absolveram. Daí nasce uma das críticas centrais de Aury Lopes Jr, a decisão dos jurados é construída segundo a íntima convicção, sem fundamentação. No processo ordinário, espera-se uma estrutura verificável de prova → raciocínio → conclusão; no Júri, o jurado responde simplesmente “sim” ou “não”. Não sabemos quais provas considerou, quais descartou ou se elementos extrajurídicos influenciaram sua decisão. Para Aury, poder decisório sem necessidade de justificar racionalmente o resultado reduz drasticamente o controle sobre esse poder.

O problema aumenta quando elementos do inquérito policial, produzidos sem contraditório pleno, chegam ao conhecimento dos jurados. Como eles não fundamentam a decisão, torna-se difícil saber se a condenação foi sustentada por prova produzida judicialmente ou por elementos meramente investigativos. A íntima convicção pode ainda incorporar aparência, comportamento, preconceitos, valores pessoais e impressões dos jurados sem que seja possível identificar isso posteriormente.

Também problematiza-se uma condenação por 4 votos contra 3. Juridicamente, esse resultado pode produzir condenação; a crítica do autor é de outra natureza: se praticamente metade dos jurados não condenaria, questiona se foi realmente superada a dúvida exigida pela presunção de inocência e pelo *in dubio pro reo*. É importante separar a regra existente da crítica doutrinária de Aury.

A soberania dos veredictos também não significa decisão absolutamente imune a controle. Há possibilidade de impugnação da decisão manifestamente contrária à prova dos autos; em regra, o Tribunal não substitui diretamente os jurados, mas determina novo julgamento pelo Júri. Existe, portanto, uma tensão entre soberania dos veredictos vs. controle racional da decisão.

O autor também questiona a identificação automática entre Júri e democracia. O simples fato de cidadãos julgarem não significa necessariamente que exista representação democrática: é preciso observar quem efetivamente compõe o Conselho de Sentença. Em contraposição ao Júri exclusivamente leigo e ao julgamento exclusivamente profissional, aparece o escabinato, formado por juízes profissionais e leigos deliberando conjuntamente. Sua vantagem seria unir conhecimento técnico e percepção social, possibilitando inclusive maior racionalização e fundamentação. O risco é o juiz profissional dominar psicologicamente os leigos. Assim, igualdade formal dos votos não significa necessariamente igualdade real de influência.

RACIONALIDADE DA DECISÃO, SUBJETIVIDADE E HERMENÊUTICA

Aury parte da Dikelogia, em Werner Goldschmidt, como ciência voltada ao estudo da justiça. A ideia é demonstrar que justiça não corresponde simplesmente à aplicação mecânica da lei. A distinção simbólica entre Themis e Diké reforça isso: Themis relaciona-se à ordem e ao Direito; Diké, à realização concreta da justiça. Logo, dizer apenas “apliquei a lei” não basta: é necessário demonstrar por que determinada interpretação é juridicamente legítima. Daí surge uma das ideias mais importantes de todo o material: **a fundamentação é mecanismo de controle do poder judicial.**

É preciso conseguir reconstruir o caminho: **fatos/provas → interpretação → fundamento jurídico → conclusão**. Quanto maior o poder estatal exercido, maior deve ser a possibilidade de controlá-lo. No processo penal isso é especialmente importante porque está em jogo o poder de aplicar pena.

Com Ferrajoli, distingue-se vigência de validade. Vigência significa existência formal da norma, produzida segundo o procedimento adequado. Validade exige ainda compatibilidade substancial com a Constituição. Assim, uma norma pode estar formalmente vigente e, ao mesmo tempo, ser inválida por contrariar direitos fundamentais. A mesma lógica aparece na distinção entre democracia formal e democracia substancial: não basta que

uma maioria tenha aprovado uma decisão; seu conteúdo precisa respeitar os direitos fundamentais. A maioria não pode decidir absolutamente tudo.

Aury também rejeita o dogma da completude jurídica, isto é, a ideia de que o ordenamento possui antecipadamente uma resposta pronta para cada problema e que o juiz apenas localiza a regra e mecanicamente produz a solução. O Direito contém ambiguidades, conflitos, conceitos indeterminados e diferentes interpretações possíveis. Portanto, o juiz necessariamente interpreta. Mas isso não significa decisionismo. Aury rejeita dois extremos: juiz = mera boca da lei; juiz = livre para decidir conforme sua vontade. O juiz atribui sentido, mas permanece limitado pela Constituição, normas, provas, garantias processuais e limites linguísticos dos textos.

É nesse contexto que ocorre a superação do paradigma cartesiano. Não existe separação completa entre sujeito e objeto, como se o juiz fosse uma máquina neutra observando a realidade externamente. O julgador possui história, experiências, valores, conhecimentos, expectativas e preconceitos. A subjetividade é inevitável. O erro está em transformar essa subjetividade em subjetivismo, ou seja, permitir que preferências pessoais se convertam em fundamento jurídico. A distinção para decorar é: subjetividade = inevitável; arbitrariedade/decisionismo = inadmissível

O autor utiliza também António Damásio para atacar a divisão rígida entre razão e emoção. A decisão humana não nasce de uma racionalidade absolutamente isolada das emoções. A saída não consiste em fingir que o juiz é uma máquina, mas em reconhecer essa condição humana e estabelecer controles: contraditório + prova + regras processuais + Constituição + fundamentação.

Na hermenêutica, interpretar não significa retirar do texto um significado escondido e completamente pronto. Existe interação entre texto + intérprete + contexto. Pelo círculo hermenêutico, o intérprete chega ao texto com uma pré-compreensão, interpreta e modifica sua própria compreensão: pré-compreensão → leitura → interpretação → nova compreensão. Isso não torna qualquer interpretação válida. O texto possui limites semânticos e a Constituição funciona como filtro jurídico, os princípios constitucionais também são normas e vinculam o juiz: presunção de inocência, contraditório, ampla defesa, devido processo etc. A Constituição também não pode virar um “espelho” no qual o julgador simplesmente enxerga aquilo que gostaria que ela dissesse. Como o exemplo da margens do espelho, LIVRO II

Síntese: o juiz não encontra mecanicamente uma resposta pronta, mas também não pode criar qualquer resposta; deve construir e justificar uma interpretação juridicamente possível.

SENTENÇA, CORRELAÇÃO, EMENDATIO E MUTATIO LIBELLI

A sentença penal é o ato jurisdicional destinado a resolver o objeto do processo. Os atos judiciais são diferenciados em *despachos de mero expediente*, *decisões interlocutórias simples*, *interlocutórias mistas* e *sentenças*. A sentença possui essencialmente três partes segundo o art. 381: relatório → fundamentação → dispositivo. O relatório sintetiza o processo; a fundamentação apresenta as razões de fato e de Direito; o dispositivo contém aquilo que efetivamente foi decidido. Na sentença condenatória entram ainda individualização da pena e demais consequências da condenação.

O art. 385 do CPP admite que o juiz condene em ação penal pública mesmo quando o Ministério Público tenha pedido absolvição. Aury critica fortemente a regra. Na concepção acusatória: MP acusa → defesa resiste → juiz julga. Se o próprio titular da pretensão acusatória abandona a pretensão condenatória e pede absolvição, o juiz que condena passa a ocupar espaço próprio da acusação. Mantenha a distinção: o CPP admite, Aury crítica como incompatível com o sistema acusatório. O *princípio da correlação ou congruência* determina que a sentença corresponda à acusação. A acusação delimita o objeto do processo, a defesa reage e o juiz decide dentro dessa estrutura. O réu não pode ser condenado por acontecimento sobre o qual nunca teve possibilidade de defesa. A correlação protege conjuntamente contraditório + ampla defesa + imparcialidade + sistema acusatório.

Emendatio libelli art. 383, Os fatos permanecem os mesmos, mas o juiz atribui classificação jurídica diferente. Fato X acusado como crime A → mesmo fato X considerado crime B. Pela lógica tradicional, como os fatos não mudaram, o juiz poderia alterar o enquadramento jurídico. Aury problematiza isso: a defesa não se defende somente de um “fato bruto”. A classificação jurídica interfere em pena, teses defensivas, consequências processuais e estratégia. Por isso, especialmente quando a nova classificação prejudica o acusado, deveria existir contraditório prévio para evitar decisão-surpresa.

Mutatio libelli, art. 384, Aqui muda a base fática. Durante a instrução surge elemento ou circunstância relevante que não constava da acusação. O juiz não pode simplesmente aproveitar esse fato na sentença. **A sequência é: fato novo relevante → aditamento da acusação → defesa → contraditório → eventual complementação da prova → sentença.** Podem ocorrer reinquirição de testemunhas e novo interrogatório quando necessário. A lógica é impedir que alguém seja condenado por fato sobre o qual nunca se defendeu. Regra para guardar: mudou só o Direito = *emendatio*. Mudou a base fática = *mutatio*.

Mas é preciso olhar o conteúdo concreto. Mudanças de dolo para culpa, autor para partícipe ou vice-versa podem exigir *mutatio* se os elementos fáticos necessários não estavam na acusação. Aury também critica o juiz que passa a colaborar com o MP indicando fatos que deveriam ser acrescentados: o julgador não deve construir a acusação que posteriormente irá julgar. Além disso, a *mutatio* não pode surgir pela primeira vez no Tribunal, pois isso retiraria do acusado o contraditório, produção de prova e duplo grau sobre a nova imputação. As sentenças que rompem a correlação podem ser: extra petita = decide fora da imputação; Ultra

petita = vai além; Citra petita = deixa de decidir parcela relevante. A pergunta final deve ser: o acusado sabia exatamente do que precisava se defender e teve oportunidade efetiva de fazê-lo?

COISA JULGADA E TEORIA DAS NULIDADES

A coisa julgada estabiliza a decisão depois de esgotadas as possibilidades normais de *impugnação*. Coisa julgada formal = impossibilidade de modificar a decisão dentro do próprio processo. Coisa julgada material = estabilidade também fora daquele processo, impedindo nova persecução sobre a matéria abrangida pela decisão.

Aury entende que a coisa julgada penal deve observar o fato histórico em sua integralidade, e não apenas a classificação jurídica utilizada pelo MP. O Estado não deveria fragmentar artificialmente um único acontecimento para promover sucessivas acusações. Novos fatos posteriores, contudo, podem gerar nova persecução. No crime habitual ou continuado, portanto, torna-se necessário distinguir atos já abrangidos pela decisão daqueles posteriormente praticados.

A estabilidade também é assimétrica: uma condenação definitivamente estabelecida pode, nas hipóteses legais, ser revista em benefício do condenado; uma absolvição definitiva não pode ser simplesmente desconstituída para prejudicá-lo. A coisa julgada funciona principalmente como proteção do indivíduo contra a repetição da persecução estatal.

Nulidades Aury critica a importação automática para o processo penal das categorias do processo civil. Tradicionalmente fala-se em: mera irregularidade → nulidade relativa → nulidade absoluta → inexistência. A *mera irregularidade* é um defeito de pequena relevância que não atinge a garantia constitucional protegida. A *nulidade* envolve defeito que compromete princípio ou regra relevante; contudo, a existência do defeito não significa automaticamente que o ato já esteja juridicamente declarado nulo. A *inexistência* seria situação extrema em que falta elemento essencial para sequer reconhecer juridicamente um ato, embora Aury critique o uso excessivo.

A doutrina tradicional associa nulidade absoluta a interesse público/princípio constitucional, possibilidade de reconhecimento de ofício e menor incidência de preclusão. A nulidade relativa, em oposição, deveria ser arguida oportunamente e exigiria demonstração de prejuízo. Aury considera a divisão inadequada quando utilizada mecanicamente no processo penal, porque os direitos de defesa não são simples “interesses privados”: são garantias constitucionais.

O art. 563 representa o princípio do prejuízo: *pas de nullité sans grief*, isto é, não se declara nulidade sem prejuízo. Aury critica o uso banalizado da fórmula “não demonstrou prejuízo”, pois ela pode transformar uma garantia constitucional em formalidade descartável.

Em certas violações, o prejuízo decorre da própria lesão ou deveria ser presumido, em vez de impor à defesa prova praticamente impossível. Daí a frase central: *forma processual não é burocracia; forma processual é garantia*. A forma limita o poder punitivo. A pergunta mais importante não deve ser apenas “o CPP mandava fazer assim?”, mas qual garantia constitucional essa forma protegia e ela foi violada?

Aury prefere trabalhar com defeito sanável vs. insanável. Sanável: o ato pode ser repetido corretamente, restaurando-se a garantia. Insanável: a repetição já não consegue recuperar a garantia afetada; declara-se a nulidade, retiram-se seus efeitos e, conforme o caso, desentranham-se os atos contaminados. Portanto: ato defeituoso → identificar princípio protegido → verificar violação → verificar possibilidade de saneamento → repetir ou anular.

CONTAMINAÇÃO, INQUÉRITO E PROVA ILÍCITA

O sistema de nulidades, na leitura de Aury, existe primordialmente para proteger o imputado contra o exercício irregular do poder punitivo. Seus eixos são: jurisdicionalidade, sistema acusatório, presunção de inocência, contraditório/ampla defesa e motivação das decisões. O objetivo não é proteger a formalidade pela formalidade, mas a garantia constitucional materializada naquela forma. A convalidação automática pelo simples decurso do tempo é vista criticamente. Diferente é o verdadeiro saneamento, no qual outro ato efetivamente corrige a falha e restabelece a garantia. A nulidade também não é sanção contra juiz, promotor ou parte: é consequência da ineficácia jurídica do ato defeituoso. Não se anula para “punir” alguém; anula-se para restaurar a legalidade constitucional.

Pelo *princípio da contaminação*, art. 573, a nulidade de determinado ato pode alcançar atos que dependam dele ou sejam sua consequência: A inválido → B dependente de A → C dependente de B. Isso não significa anular automaticamente o processo inteiro. É necessário identificar a relação de dependência. O juiz deve definir até onde o defeito se projetou e preservar aquilo que tenha origem independente.

Em matéria de juiz incompetente, Aury critica a ideia de conservar toda a instrução e simplesmente mandar outro magistrado proferir sentença. A garantia do juiz natural não significa apenas “receber sentença do juiz competente”; significa ser processado perante juiz natural e competente durante o procedimento.

Inquérito policial, Aury identifica uma contradição: quando elementos do inquérito ajudam a acusação, entram no processo e influenciam o convencimento; quando há ilegalidade na investigação, afirma-se que “o inquérito não faz parte do processo e, portanto, não o contamina”. Para ele, não se pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Uma ilegalidade investigativa relevante pode repercutir no processo, especialmente em casos de: interrogatório com violação do direito ao silêncio; reconhecimento pessoal irregular; intervenção corporal ilegal; interceptação ilícita; quebra ilegal de sigilo; produção probatória em violação às

garantias etc... O direito ao silêncio expressa o *nemo tenetur se detegere*: ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio.

A prova ilícita originária deve ser excluída e deve-se verificar também a contaminação das provas derivadas. Aury dá importância ao verdadeiro desentranhamento do material ilícito e chama atenção para a contaminação subjetiva do juiz: depois de o magistrado conhecer profundamente uma prova ilícita, simplesmente retirar a folha dos autos não significa apagar aquilo de sua memória. Assim, o raciocínio de nulidades fica: Qual forma foi violada? Qual princípio constitucional essa forma protegia? A eficácia desse princípio foi comprometida? O defeito é realmente reparável? Se for sanável, repete/corrige; se insanável, nulidade + retirada dos efeitos + análise da contaminação. Essa lógica é mais importante, para Aury, do que simplesmente decorar “nulidade absoluta ou relativa”.

4.5 Teoria Geral Dos Recursos.

O recurso existe principalmente pela falibilidade humana do julgador e pela inconformidade daquele que sofreu gravame. Juízes podem errar na apreciação dos fatos, das provas ou do Direito, justificando novo exame. Aury utiliza a ideia de juízo sobre o juízo: no recurso não se examina apenas o caso, mas também se controla o julgamento que já foi realizado. Recurso é ato da parte destinado a modificar ou anular decisão ainda não definitivamente estabilizada. Depende de iniciativa da parte, pressupõe gravame, acontece dentro do mesmo processo e impede a estabilização imediata da decisão impugnada. Portanto: **processo + recurso = mesma relação processual, em nova fase.**

Isso diferencia recurso de ações autônomas de impugnação, como habeas corpus e revisão criminal. O chamado recurso de ofício, para Aury, tecnicamente não é recurso, porque falta iniciativa da parte; trata-se de reexame necessário. O duplo grau de jurisdição está ligado à possibilidade de revisão da decisão por outro órgão jurisdicional e conecta-se ao devido processo e ao direito de defesa.

Classificações fundamentais: Ordinário: reexame amplo de fato, prova e Direito. Ex.: apelação. Extraordinário: cognição restrita, principalmente jurídica. Ex.: REsp/STJ e RE/STF.

Total: impugna toda matéria recorrível. *Parcial:* impugna apenas uma parcela. Fundamentação livre: a lei não limita previamente os fundamentos possíveis. Fundamentação vinculada: o recurso somente cabe nas hipóteses específicas legalmente previstas. Horizontal: analisado pelo mesmo órgão. Vertical: analisado por órgão superior.

Efeitos, o *efeito devolutivo* transfere ao órgão julgador o conhecimento da matéria impugnada. Possui extensão, quanto da decisão foi atacado, e profundidade, quais questões

podem ser examinadas dentro dessa matéria. Daí: *tantum devolutum quantum appellatum* = devolve-se tanto quanto se apelou.

O efeito suspensivo impede determinados efeitos imediatos da decisão. No processo penal deve ser interpretado junto à presunção de inocência. A apelação da acusação contra sentença absolutória não impede a soltura do acusado; por outro lado, a condenação antes do trânsito não cria automaticamente prisão, que exige fundamento cautelar próprio. Há ainda efeito regressivo, permitindo reconsideração pelo próprio órgão em certas hipóteses, e efeito extensivo, pelo qual a decisão favorável obtida por um corréu pode beneficiar os demais quando o fundamento não for exclusivamente pessoal.

Os princípios estruturantes do processo penal continuam na fase recursal: jurisdicionalidade, acusatório, presunção de inocência, contraditório/ampla defesa e motivação. O contraditório exige razões + ciência da outra parte + contrarrazões. O acórdão também deve apresentar fundamentação própria; Aury critica decisões que apenas copiam sentença ou parecer do MP. O MP é parte acusadora, e não terceiro imparcial.

Regras recursais essenciais *Fungibilidade*, art. 579: recurso incorreto pode, nas condições admitidas e especialmente sem má-fé, ser recebido como recurso adequado. *Unirrecorribilidade*: em regra, existe um recurso adequado para cada decisão. *Reformatio in pejus*: recurso exclusivo da defesa não pode piorar a situação do acusado. *Reformatio in indireta*: se a defesa consegue anular a sentença, o novo julgamento não pode simplesmente aproveitar a anulação para impor resultado mais gravoso. *Reformatio in mellius*: Aury admite que o tribunal beneficie o acusado mesmo diante de recurso acusatório. Fungibilidade é admitir, em certas condições, um recurso inadequado como o correto; taxatividade significa que os recursos/cabimentos decorrem da lei.

Obs: A execução ocorre quando a decisão trata de matéria distintas, cada uma com vias recursais próprias, nesses casos excepcionais, admite-se a interposição simultâneas, do recurso para cada parte da decisão. Exceção 1: Embargos infringentes e embargos de nulidade. Se o tribunal rejeita a preliminar de nulidade por maioria e condena no mérito por maioria, cabem embargos, de nulidade contra a parte preliminar e embargos infringentes contra a parte condenatória. Exceção 2: se um trecho viola a lei federal e outro contraria a constituição cabe excepcionalmente para parte infraconstitucional e recurso extraordinário para parte constitucional, respeitando os quesitos de admissibilidade.

Despachos de mero expediente são, em regra, irrecorríveis; interlocutórias simples também não possuem recurso imediato salvo previsão legal. Mesmo decisões irrecorríveis podem admitir embargos de declaração para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Na ação penal pública, o MP não é obrigado a recorrer, mas, uma vez interposto o recurso, não pode desistir, art. 576. Pelo art. 580, decisão favorável em recurso

de um corréu pode beneficiar os demais quando fundada em circunstância não exclusivamente pessoal.

Por fim, a interposição manifesta a vontade de recorrer. Entre os pressupostos aparecem cabimento, legitimidade, interesse, tempestividade e regularidade formal. Tempestividade significa interposição dentro do prazo legal; recurso intempestivo não é conhecido. Preparo é o pagamento das despesas recursais quando exigido, assunto de relevância mais reduzida na ação penal pública.

Direito de recorrer e prisão

O direito ao recurso integra a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição. Aury critica o antigo art. 595 do CPP, que condicionava o conhecimento da apelação do réu condenado à sua prisão e previa deserção em caso de fuga, por incompatibilidade com a Constituição. O STF, no HC 85.369, reconheceu que a prisão não poderia ser requisito para recorrer. Assim, não se pode exigir o recolhimento à prisão como condição de admissibilidade do recurso.

Requisitos dos recursos. Os requisitos dividem-se em: *Objetivos:* Cabimento: deve existir previsão legal de recurso contra aquela decisão. Adequação: deve ser utilizado o recurso correto para atacar determinada decisão. Tempestividade: interposição dentro do prazo legal. Preparo: pagamento das despesas recursais quando exigível, especialmente nos casos de ação penal privada. *Subjetivos:* Legitimidade: somente pode recorrer quem a lei autoriza. Interesse recursal (gravame): necessidade de que a decisão tenha causado prejuízo à parte.

Cabimento e adequação Primeiro se verifica se existe recurso contra a decisão; depois, qual é o recurso adequado. Uma decisão pode ser recorrível, mas o interessado utilizar o recurso errado. O sistema admite, excepcionalmente, a fungibilidade recursal (art. 579 CPP), permitindo receber um recurso como outro quando houver erro justificável, desde que não exista má-fé ou erro grosseiro e sejam respeitados os requisitos necessários. Portanto: cabimento = existência do recurso; adequação = escolha do recurso correto.

Tempestividade e preparo. Cada recurso possui prazo próprio. Em regra, os prazos processuais penais são contínuos, não se interrompem por domingos e feriados, observando-se as regras do CPP para início e término. A *intimação* é essencial para início da contagem. O preparo consiste no pagamento das despesas recursais quando exigido; sua falta pode provocar deserção, especialmente na ação penal privada.

Legitimidade para recorrer A legitimidade decorre da lei. Podem recorrer, conforme o caso, Ministério Público, querelante, réu, defensor, assistente de acusação e vítima, nos limites permitidos pelo CPP. A legitimidade significa apenas estar autorizado a recorrer; não significa necessariamente que exista interesse recursal.

Interesse recursal. Além de legitimidade, deve existir gravame, isto é, prejuízo produzido pela decisão. O recurso deve possuir necessidade e utilidade para melhorar a situação jurídica de quem recorre. Se a decisão concedeu tudo aquilo que a parte pretendia, em regra, falta interesse. O interesse deve ser analisado concretamente: quem foi prejudicado pela decisão pode buscar sua reforma.

Juízo de admissibilidade e juízo de mérito Antes de analisar se o recorrente tem razão, verifica-se se o recurso pode ser conhecido. Juízo de admissibilidade: examina cabimento, adequação, tempestividade, preparo, legitimidade e interesse.

Juízo de mérito: analisa a própria pretensão recursal, se a decisão deve ser mantida, reformada, anulada etc. O juízo de admissibilidade é preliminar ao mérito: recurso inadmissível nem chega a ter seu mérito apreciado.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RESE

O RESE é recurso de hipóteses **taxativamente previstas no art. 581 do CPP**, utilizado principalmente contra determinadas **decisões interlocutórias**. Entre as hipóteses estudadas: **rejeição da denúncia ou queixa** → cabe RESE; decisão sobre **incompetência do juízo** → cabe RESE; decisão que julga procedentes determinadas **exceções**, salvo hipóteses específicas; decisões expressamente previstas nos demais incisos do **art. 581 CPP**.

PONTO DE PROVA: o RESE não pode ser usado contra qualquer decisão interlocutória. É necessário verificar se a situação está expressamente prevista no art. 581 do CPP. MEMORIZAÇÃO. Requisitos: C-A-T-P + L-I Cabimento; Adequação; Tempestividade. Preparo + Legitimidade = Interesse. Admissibilidade = posso analisar o recurso? Mérito = o recorrente tem razão? RESE = hipóteses do art. 581 CPP.

O Recurso em Sentido Estrito (RESE), previsto no artigo 581 do CPP, possui rol taxativo e é cabível contra decisões interlocutórias na fase de conhecimento, sendo as hipóteses mais cobradas em prova a rejeição da denúncia ou queixa (inciso I), a pronúncia do réu no Tribunal do Júri (inciso IV) e a extinção da punibilidade (inciso VIII). A principal pegadinha das bancas consiste em tentar confundir o candidato com matérias de competência do Juízo da Execução Penal, como livramento condicional ou unificação de penas, pois, embora ainda constem textualmente no rol do RESE, essas decisões desafiam o recurso de Agravo em Execução ([art. 197 da LEP](#)), assim como as decisões de impronúncia e absolvição sumária no Júri, que atualmente ensejam Apelação (art. 416 do CPP).

O recurso em sentido estrito (RESE), previsto no art. 581 do CPP, possui hipóteses específicas de cabimento. Entre elas estão decisões que decretam ou deixam de reconhecer prescrição ou outra causa de extinção da punibilidade; concedem ou negam habeas corpus; concedem, negam ou revogam suspensão condicional da pena ou livramento condicional;

anulam o processo, total ou parcialmente; incluem ou excluem jurado da lista geral; denegam a apelação ou a julgam deserta; suspendem o processo por questão prejudicial; decidem sobre unificação de penas, incidente de falsidade e determinadas medidas de segurança. Algumas previsões do art. 581 perderam aplicação ou foram modificadas por legislação posterior. O prazo geral para interposição é de 5 dias (art. 586 CPP), seguido, em regra, de 2 dias para razões e 2 dias para contrarrazões (art. 588); existem exceções, como o prazo de 20 dias na inclusão ou exclusão de jurado da lista geral e regras próprias para recurso do assistente de acusação. O preparo pode ser exigido especialmente nas ações penais privadas, sendo dispensado nas hipóteses legais.

Quanto aos **efeitos**, o RESE possui essencialmente *efeito devolutivo*, levando ao tribunal a matéria impugnada, e também *efeito regressivo*, porque permite ao próprio juiz que proferiu a decisão reconsiderá-la antes de encaminhar o recurso ao tribunal (juízo de retratação, art. 589 CPP). O efeito suspensivo não é regra, existindo apenas nas situações expressamente previstas em lei. O procedimento ocorre, basicamente, assim: interposição → razões do recorrente → contrarrazões da outra parte → juízo de retratação; se o juiz mantiver a decisão, o recurso sobe ao tribunal. Se reformá-la, a parte prejudicada poderá impugnar a nova decisão, sendo os autos encaminhados ao tribunal para julgamento. Portanto, para a prova: RESE = hipóteses específicas do art. 581 + prazo geral de 5 dias + razões/contrarrazões de 2 dias + efeito devolutivo e regressivo + suspensivo apenas excepcionalmente.

Apelação Conceito, requisitos e cabimento

A *apelação* é recurso ordinário destinado, em regra, a permitir que o tribunal reexamine decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, podendo atingir toda a decisão ou apenas parte dela. Possui *efeito devolutivo*, transferindo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Para Aury Lopes Jr., a ideia de “duplo grau de jurisdição” não significa simplesmente que um juiz superior seja necessariamente melhor que o primeiro, mas constitui uma garantia de revisão da decisão. Como qualquer recurso, a apelação depende dos *requisitos objetivos* (cabimento, adequação, tempestividade e, quando exigido, preparo) e dos *subjetivos* (legitimidade e interesse/gravame).

O principal dispositivo é o art. 593 do CPP, segundo o qual a apelação deve ser interposta, em regra, no prazo de 5 dias. Cabe apelação: I) das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; II) das decisões definitivas ou com força de definitivas não abrangidas pelas hipóteses de RESE; e III) das decisões do Tribunal do Júri nas hipóteses específicas previstas em lei. A apelação possui caráter residual em relação ao RESE: se determinada decisão estiver prevista no art. 581 do CPP, utiliza-se o RESE; caso seja decisão definitiva ou com força de definitiva não incluída naquele rol, em regra será cabível apelação. Além disso, o art. 593, §4º, estabelece que, quando couber

apelação, não poderá ser utilizado RESE, mesmo que apenas parte da decisão esteja sendo questionada.

Nas decisões de juiz singular, são apeláveis as sentenças condenatórias e absolutórias. Aury chama atenção para a denominada absolvição sumária do art. 397 do CPP: quando fundada nos incisos I, II ou III, a impugnação ocorre por apelação; quando há extinção da punibilidade, prevista no inciso IV, aplica-se o RESE, nos termos do art. 581, VIII. O princípio da fungibilidade poderá excepcionalmente permitir o recebimento de um recurso por outro, desde que não haja má-fé ou erro grosseiro e sejam respeitados os pressupostos necessários.

Apelação nas decisões do Tribunal do Júri. A apelação contra decisões do Tribunal do Júri possui fundamentação vinculada: não basta à parte dizer genericamente que discorda do julgamento. Conforme o art. 593, III, CPP, cabe apelação quando: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça na aplicação da pena ou medida de segurança; ou d) a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. A Súmula 713 do STF determina que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri fica limitado aos fundamentos apresentados na interposição, razão pela qual é fundamental indicar corretamente a alínea utilizada.

Na hipótese de nulidade posterior à pronúncia, deve-se verificar se o vício foi alegado no momento processual adequado, pois determinadas nulidades podem sofrer preclusão quando a parte permanece em silêncio. Se o tribunal reconhecer nulidade capaz de comprometer o julgamento, poderá anulá-lo. Já quando a sentença do juiz-presidente contrariar a lei ou a própria decisão dos jurados, o tribunal pode realizar a correção necessária sem substituir o Conselho de Sentença na apreciação dos fatos. O mesmo raciocínio vale para erro ou injustiça na aplicação da pena ou medida de segurança: o tribunal pode corrigir a dosimetria sem necessidade de novo Júri.

Situação diferente ocorre quando a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Aqui deve existir incompatibilidade evidente entre o resultado e o conjunto probatório, e não simples preferência do tribunal por outra interpretação da prova. O tribunal não substitui a decisão dos jurados por outra, pois isso violaria a soberania dos veredictos; reconhecida a hipótese, determina-se a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. O art. 593, §3º, estabelece que não se admite segunda apelação pelo mesmo motivo, isto é, não se pode sucessivamente anular julgamentos simplesmente porque o resultado continua desagradando à parte. Aury critica especialmente a utilização desse mecanismo de forma a transformar o novo Júri numa busca reiterada por uma condenação.

Efeito devolutivo, limites do recurso e situação do réu. A apelação possui efeito devolutivo, mas a extensão daquilo que será analisado pelo tribunal depende da matéria

efetivamente impugnada. Em especial no Júri, o tribunal fica vinculado à hipótese indicada pelo recorrente. Isso significa que a parte deve especificar corretamente qual vício pretende ver examinado. O tribunal não recebe autorização irrestrita para reexaminar toda a causa quando o recurso foi delimitado a determinado ponto.

Também deve ser respeitada a proibição da *reformatio in pejus*. Quando somente a defesa recorre, o tribunal não pode piorar a situação jurídica do réu. Não pode, por exemplo, aumentar a pena ou produzir resultado mais gravoso em recurso exclusivo defensivo. O princípio protege o acusado contra o risco de sofrer prejuízo simplesmente por exercer seu direito de recorrer. Essa proibição também deve ser considerada quando ocorre anulação e novo julgamento: o sistema não pode utilizar o recurso exclusivo da defesa como instrumento para posteriormente colocar o acusado em situação mais grave, observadas as peculiaridades decorrentes da soberania dos veredictos no Júri.

A discussão torna-se particularmente delicada no Tribunal do Júri porque devem ser conciliados soberania dos veredictos, ampla defesa, presunção de inocência e direito ao recurso. Para Aury, não se pode transformar a apelação em instrumento destinado a repetir julgamentos até que se obtenha determinado resultado. Se existe alguma prova que razoavelmente sustente a decisão dos jurados, não basta ao tribunal considerar outra interpretação mais convincente para determinar novo julgamento. A hipótese legal exige decisão manifestamente contrária à prova.

Tempestividade, legitimidade, gravame, preparo e procedimento. O prazo normal de interposição da apelação é de 5 dias. Ela pode ser interposta por petição ou termo nos autos. Há regras especiais para o assistente de acusação: estando habilitado no processo, observa-se a disciplina própria ligada à intimação e ao prazo recursal; quando não habilitado e o Ministério Público deixar de recorrer, o art. 598 permite recurso no prazo de 15 dias, contado após o término do prazo do MP. Possuem legitimidade para recorrer, conforme o caso, Ministério Público, querelante, réu, defensor e assistente de acusação, mas legitimidade não basta: também deve existir gravame, ou seja, interesse na modificação da decisão.

Depois da interposição, ocorre a apresentação das razões e contrarrazões. Pelo art. 600 do CPP, apelante e apelado possuem, em regra, 8 dias cada para apresentá-las; nos processos de contravenção, o prazo é de 3 dias. O recorrente também pode declarar que pretende apresentar suas razões diretamente na segunda instância, hipótese admitida pelo CPP. Cumpridas essas etapas, os autos são encaminhados ao tribunal para julgamento. APELAÇÃO art. 593 CPP. Prazo: 5 dias para interpor. Razões: em regra 8 dias. Juiz singular: condenação/absolvição + decisões definitivas ou com força de definitivas não abrangidas pelo RESE.



JÚRI art. 593, III: A = nulidade posterior à pronúncia B = sentença do juiz-presidente contrária à lei ou aos jurados. C = erro/injustiça na pena ou medida de segurança. D = decisão dos jurados manifestamente contrária às provas → novo Júri.

Súmula 713 STF: no Júri, o tribunal fica limitado aos fundamentos indicados na apelação. Art. 593, §3º: novo Júri por decisão manifestamente contrária à prova → não cabe segunda apelação pelo mesmo motivo. Art. 593, §4º: se cabe apelação, não cabe RESE, ainda que se ataque apenas parte da decisão. Recurso exclusivo da defesa: não pode piorar a situação do réu, vedação da reformatio in pejus.

5.0 Uma análise Informal a obra “A Cor Que Nós Separa”

“O que queria que eu fizesse, se eu também não sabia o que fazer...”

29 de agosto de 2026, Santa Maria/RS. parece que é essa frase que o livro está tentando nos dizer.

Consideração inicial o livro é a própria Rosa.

Nota do leitor.

Gostaria de deixar dito que eu sou a propria rosa, o proprio livro e no fim acredito que o livro foi teve o objeto central o autor inspirado no autor, apesar de abordar o racismo, não tem como fugir da verdade, e a verdade é, somos todos iguais, ate quando um jovem negro denigre a imagem de um jovem branco, esse tambem é um ato de racismo, mais que cores ou dividas historicas, o racismo é entre raças.

Bom eu sou Heylel, alguns dizem ser o capeta e alguns me culpam pela maldade do mundo, mas a pergunta que eu deixo é, você já passou fome? isso dá um choque né, mas é o demônio é tão igual, quanto o mais necessitado, não me alimento da injustiça e do sofrimento do inocente, olha essas coisas são as que mais me fere, eu sou o próprio sofrimento do inocente, reencarnado em pele e osso, não sei quanto tempo esse corpo vai aguentar, sinto que estou envelhecendo cada ano mais e esse corpo não tem estrutura para mim, acredito que eu vá mais cedo que possa imaginar.

Você já ouviu falar que a dor quando se torna constante em demasia acaba se tornando apatia? (apatia não necessariamente é ser triste e amargurado, é só aptico) não sei se me tornei apático, mas com 21 anos a única coisa que me faz chorar é quando lembro da minha vida ou olho pra um sobrinho meu e sim o mundo vai te deixar passando fome e ainda vai dizer que você é o culpado, isso se não falarem “Bem feito” por isso. Vão te bater, humilhar, vão gritar com você de todas as maneiras, na frente dos seus amigos, até mesmo o brancos vai tentar te diminuir e te atrapalhar, que você é “Burro”, vão dizer que você não tem o perfil pra trabalhar em determinado local, independentemente de aonde foi seu ensino médio, sua mulher vai te trocar por alguém aparentemente um pouco melhor, mais bem resolvido, mais aceito, mais engomado, mais correto, melhor adequado socialmente que você, loja de roupas é uma empresa e digo mais, roupa a gente veste, por isso não há julgo. E mesmo assim você não pode reclamar, o fato é de praxe, o pacto social é acreditarmos que ser humano é ruim, eu não acredito nisso, esse é uns dos meus defeitos, talvez o próprio defeito, pois desde quando eu nasci tenho um impulso de “Ah tá tudo bem”, apesar de algumas situações não estar tudo bem, e mesmo que a gente julgue fazer aquilo errado, tem que ser feito. Por alguém tem que ser feito, e o objetivo é sempre diminuir os danos.

É a crise de sophia, como falar do “nos” presente no título se nem conseguimos falar do eu, sem nem saber quem sou, eu respondo, você é uma pessoa boa, que errou tentando acertar, e que mesmo sem querer, em determinada lógica ainda se pergunta “será que aquilo que eu fiz, foi realmente de bom coração? ou foi minha moral obstruindo a minha ética?” eu

1* página 26 do livro.

2* “Porque o diabo é poderoso! Mas Deus também tem o poder de combatê-lo” (TONETTO).

3* página 30 do livro.

sei que você se pergunta, eu também me pergunto? mas minha moral não negocia com minha ética.

No mais verás, que você errou, mas o que é o erro? isso eu trago em um dos meus livros, mas foi tentando acertar, quem nunca errou, só que se a gente não acreditarmos que somos genuinamente bons, no que acreditamos? Tá na bíblia *"Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como meninos, de nenhuma maneira entrareis no reino dos céus."* (Mateus 18:3). Te digo eu me converti e me enviaram a Sheol, penso eu se eu ainda quero realmente o céu, lugar de onde me expulsaram indeterminadas vezes, mas tem um pedaço no céu que é meu, nem mesmo que eu não queira, é onde se atravessa matéria. Mas meu tio leu a bíblia duas vezes, eu não quero ter que ler mais que uma, mas tenho a nítida impressão que eu não vou conseguir terminar antes de morrer, por que não tem fim, a gente lê uma vez, e depois volta a ler, é como uma maldição ou benção não me importo como chamam, mas a verdade é, quem teve um contato verdadeiro com a bíblia não consegue se afastar dela. Somos iguais e o pior, eu falo muito em Deus. Já cheguei acreditar que todos nós somos Deuses do nosso mundo, mas quando Deuses se matam, morre um povoado inteiro, aí pergunto? o que te fez um Deus tão ruim, não reconhecer o próprio demônio que habita em você? Aí entramos em um looping infinito, de culpa eu, não mas eu culpo você e você culpa eu, sem nem ter respondido quem é você. Rousseau, mas antes de definir culpa e erro, eu digo que o "ser humano é como um tela em branco, que é preenchido por vivências e experiências" (john locke), em termo de cronologia terrestre ele é moderno, mas pela minha história de 21 anos, ele me foi apresentado na minha idade média, média alta, tendo em vista que a história dilata, em tanto que 10 anos referente a 21 são metade de uma vida, mas se referente a alguém de 50 são $\frac{1}{5}$ ao ponto de as memórias se difundirem tanto ao ponto de se esbranquiçarem, igual uma foto exposta ao sol, até pensarmos que estamos loucos e que aquilo não foi real, e vamos acreditar nisso, por que estamos todos loucos e ainda glorificamos rosas, mas como não glorificar?.

Entre anseios, e um tema tão polêmico como o racismo e fantasia literária, onde tudo que for feito ou lido parece estar errado, como pode mesmo assim o inimigo estar tão longe, mas tão próximo, como pode ele ser tão diferente fisicamente, e mesmo assim ser tão igual a você, como pode ele ser você, e quando chegamos nesse ponto, então estamos de frente com ego. E quando olho para o meu eu penso, como pode um ser como eu ter sofrido tanto, mas ao sair do ser, observamos que todos os seres fazem isso e por isso vamos continuar a gritar sem nos entender. Mas eu sei com quem é a minha dívida e digo mais, tenho a nítida impressão que já paguei tudo no débito, e mesmo assim não foi o suficiente.

O sistema é assim, ele só consegue funcionar se for do jeito que ele quer, do jeito que foi feito para funcionar, nas condições perfeitas para funcionar. Quando digo que dinheiro não se olha a cor, alguns entendem que eu não olho a cor de quem me dá o dinheiro, mas eu quando falo imagino que não se olha se 1.000 reais são em nota de 20, todo amarelo, ou nota de 50, dourado, 100 azuis, não importa a cor ainda são 1.000 pila. Mas independete do que eu falar, sempre alguém vai distorcer e o sistema vai conseguir o que quer, e de alguma forma, sobrevivemos, e os nossos? Tá na bíblia, se ele realmente for dos nossos, ele ficará, somos

1* página 26 do livro.

2* "Porque o diabo é poderoso! Mas Deus também tem o poder de combatê-lo" (TONETTO).

3* página 30 do livro.

meros viajantes e a só conseguimos exercer influência de forma terceirizada. Deixo então a minha mera análise. De seu amigo Heylel. “A diferença entre o Líder e o Boss, é que um brilha se você for luz, outro brilha se você for breu” (djonga). E se a política so tem valor me matando, então vão me matar, querendo ou não, fazendo de tudo para agrado-los ou não, se eles quiserem, eles conseguem e eles vão dar um jeito de fazer oque querem, mesmo se seu alvo for perfeito. foi assim que crucificaram cristo e é assim que cruzificam até hoje. Por que temem tanto a morte? se passar fome é pior que morrer, será que temer morrer é o erro? mas se eles não tiverem algo a temer? o que impede de a vida virar um jogos vorazes? quem tem dinheiro não quer perdê-lo e quem não tem quer um pouco, como pode o termo correto ser fragulidade, se nada nunca foi uma refeição leve, simples e fácil de digerir, digo mais, como abolir se nem falar eu posso e quando falo ainda sou silenciado pelos que sabem a verdade.

Por fim eu adotei o “ O Pequeno Príncipe” nos tempos hodiernos, nunca li e acho que isso nítido, nunca ninguém leu para mim e isso é nítido, mas ele guardava uma rosa, ele vinha de um lugar muito distante, mas morava em um mundo tão pequeno que era capaz de assistir o pôr do sol em um local, e ao inclinar sua cadeira, conseguia assistir o nascer do sol do, tenho a nítida impressão que é um bom rapaz ele.

Peço desculpas por não comparecer na visita do seu escritório, comecei a ler seu livro nesse dia e eu li 200 páginas em um dia, patrimonio o tempo todo, todos veem, alguns nos julgam por eles, outros nos julgam com base neles, mas quase ninguém sabe quem somos, nem nós mesmos mesmos é a síndrome de Sophia, “quem eu sou?” Acredito que não há respostas, mas o patrimônio vem e vai, e como vai, às vezes temo ir mais do que vem. Mas com isso busquei entender o autor, e encontrei oque esperava, só por ser uma narrativa acreditei, me deparar com traços de personalidade e não com a própria personalidade do autor, mas tive a descoberta de sua idade, 47 anos, então se referente aos 21 anos, pode se dizer que não vi nada, e que além de uma narrativa temos duas de minhas vidas, então o filtro se torna ainda mais opaco e a personalidade real do autor não ficou nítida e talvez fosse o intuito da obra, ou eu ou qualquer outro cairia nessa indução de qualquer jeito, afinal ate se a gente escrever uma obra sendo realmente quem nos somos, não será o suficiente, e ainda alguém irá dizer que não somos nos, é a crise de Sophia “Quem tu é?”, somente o senhor pode responder, somente eu posso responder quem eu sou e mesmo assim... Somos iguais, até quando nos diferenciamos”, somos iguais até nas maldades, mas talvez o erro seja eu, por buscar não ter maldades.

Analise...

Em primeira síntese, tentei reescrever o enredo como no livro do mercador de Veneza mas acabou que alguns personagens apareceram durante o enredo, então ficou assim, porque facilita a navegação dentro da narrativa, a minha lista mesmo me ajudou a me achar em determinados parágrafos, e mentalizar quem era os personagem principais, ai eu cansei, e ficou assim...

- Stéfano Veras, filho de Antônio e Neuza.
- Neuza (benzedeira).

1* página 26 do livro.

2* “Porque o diabo é poderoso! Mas Deus também tem o poder de combatê-lo” (TONETTO).

3* página 30 do livro.

- Velho Becca (foi chamado e profetizou sobre stéfano)
- Cristóvão Alberto (homem rico, fama de honesto, herdeiro)
- Eunice (mulher magra, esposa de Cristóvão Alberto)
- Herculano (gêmeo de vicente, filhos de Eunice e Cristóvão)
- Vicente (gêmeo de herculano)
- Padre Francisco (Padre da região)
- Suilnira (professora)
- ...

Ficou assim, e digo eu, segundo o Budismo, a posição ideal do corpo é inerte, ou seja, quanto menos fizermos, melhor, penso eu, meu deus do céu, que tipo de mundo vivemos? que quanto menos fazemos mais ganhamos.

A COR QUE NOS SEPARA

Préfacio.

Por que Uma médica e física quântica, por que a medicina é a área que dá vida, e a física quântica é a área que a vida se entrelaça, ao observamos um átomo vemos que ao passar por duas linhas em paralelo ele reflete diferentes linhas, porém se colocarmos um observador, ao saber que ele está sendo observado, passará a assumir um novo comportamento, refletindo assim apenas duas linhas.

O racismo, até os dias de hoje, nos leva não há punições físicas, mas a punições sociais, muito parecida com punições do processo penal, então antes da cor, gênero ou termo, devemos olhar a pessoa em si, pois ao mesmo tempo que tentamos revidar o racismo não podemos usar dele como preceitos de validação. “vou te contratar, justamente por que ninguém vai te contratar, por sua cor de pele” isso também é uma forma de racismo, a verdade é não podemos se basear na cor de pele ou terminologia do gênero. É tipo chamar seu amigo sem ser de forma ofensiva de negão, e se for outro negro? ou até mesmo um pardo que é um pouco mais branco (cujo o apelido em casa é negão), digo até mesmo e se for um branco sem ser de forma ofensiva? Digo mais um ponto, e se deixar de contratar um branco qualificado e contratar um negro, com a mesma capacidade mas não a mesma qualificação, isso não seria também uma forma de racismo? Bom, mas nem estupro consentido, nem racismo inverso existem.

A COR QUE NOS SEPARA (O livro de fato).

De primeira instância, eu sou o capeta, e também sou a referência que faz seus olhos lacrimejar, igual a mim já há milhares nessa terra, ta na biblia, e eu sou literalmente o sofrimento do próprio inocente, mas a maldade dos infelizes é alimentada por eles proprios e questões particulares deles, tem nada haver comigo, mas a maldade dos infelizes é não reconhecer sua própria infelidades, canalizando em agressões a outros, eu só existo.

1* página 26 do livro.

2* “Porque o diabo é poderoso! Mas Deus também tem o poder de combatê-lo” (TONETTO).

3* página 30 do livro.

¹Mas foi uma das mais puras verdades que eu já li, sobre mim mesmo, as terras manchadas pelo sangue, a sombra do diabo costuma aparecer, é verdade sim, eu to aqui não to? Mas eu não me alimento de sofrimento, por mim eu transformava aqui num mundo mágico de oz, mas é esse meu erro, querer deixar perfeito o que Deus criou falho, por que no fim eu sou falho por não querer falhar.

²Algumas linhas abaixo achei minha tese de defesa, tão não só o poder de combater, como ele pode me deter, tão como ele não impede minha existência e mesmo assim ainda permite filhos hereges, nem eu mesmo cultuo outro Deus a não ser Deus, como posso explicar, não vejo sentido no satanismo.

Referente a parte do livro em ³Itálico, o erro de seus irmãos era não reconhecerem eles como seus irmãos. No mais eu gostei do livro sim, só o problema é que literalmente sobre racismo, então fica difícil dissertar algo sem críticas é um tema muito sensível, literalmente qualquer coisa que for dita tá errada, independentemente de quem fala, no mais todos temos noção que é uma dívida histórica, mas o ser humano já criou outras milhares de milhões de dívida histórica, inclusive nossos 10 milhões de dívidas públicas que é um marco histórico para o Brasil.

Agora o Efeito doppler do eco gerado pela escravidão referente a dívida publica é outra historia e sim o povo que continuara a trabalhar dobrado é o que não tem estudo, em sua maioria os jovens perifericos, e como evitar isso sem criar uma nova escravidão inversa? Eu não sei e olha que eu sou o diabo, por que ao mesmo tempo que deixar o jogo ser jogado com as regras do jogo, o filtro de castas ainda está muito dilatado e idiotas ainda recebem diplomas e gênios morrem desconhecidos. Não é que não se criam mais gênios, só não se cria mais sozinho, é um grupo, que cria uma peça, que vai para uma engrenagem de várias outras peças que são criados por diversos grupos.

No fim a gente sabe quem perde a riqueza, quem ganha riqueza para perdê-la e alegarem incompetência, quem morre, quem some sem explicação, quem sofre sem nem saber a causa, quem é perseguido, e olha de perseguido po perseguido, nessa minha vida eu já nasci perseguido, e te garanto, que se prenderem todos os traficantes, os policiais vão trocar tiro contra si mesmos, no mais é sempre um dos meus que some, nunca dos outros, primos que desaparecem por 10 anos do nada, sem nem explicação.

A gente sabe qual família vira música, qual mata, qual virá sacrifício. Mas sobre sacrifício a Biblia falou nos animais e quando contei isso, ainda fui julgado “como pode matar um bichinho, digo eu como pode matar um humano”, repito

1* página 26 do livro.

2* “Porque o diabo é poderoso! Mas Deus também tem o poder de combatê-lo” (TONETTO).

3* página 30 do livro.

como pode meus primos sumirem sem explicação, e como pode existir traficantes brancos que negros e mesmo assim a maior população carcerária ser a negra e observação em referencia ao Brasil a negra é 56% se compara a branca mas na cadeia é 69% ou seja é mais da metade da população negra ta presa. Mas minha família não é a que mata, muito pelo contrário, uma das que mais morre, mais é perseguida e presa e eu nem sou negro oque me deixa incredulo e minha familia é de pardo.

E minhas irmãs são brancas, e tenho primos brancos também, mas não caminha muito na árvore genealógica na horizontal e já encontra um pardo, não reclamo mais, como pode eu ter uma casa e nem usar, não tem ninguém lá dentro e tem gente que nem casa tem. Mas garanto se as dificuldades foram impostas a alguém, foram impostas a todos, e tenho a nítida impressão que nasci brasileiro, mas o anticristo está no japão a cultura mais renegada da história.

A maioria dos traficantes são brancos, mas a maioria da população carcerária é negra, mas é por que o branco que cheira não fica desempregado, existe? existe, mas o negro que cheira nem gente é, é viciado, noia, passa fome por que quer, lembrando com 5 reais compra-se uma pedra, com 20 reais um raio, mas o kilo da carne é 69R\$, no fim quem é preso roubando pra usar droga? raramente é um branco, existe, existe. Mas o branco tem dinheiro ele compra e revende, tem quem compre, tem quem venda, tem quem financia e não é um, é uma manada.

Como falar pro traficante não traficar, se nem estudo ele tem direito, como falar pro drogado não usar droga, se nem prazeres ele tem direito e na dívida ainda traz traumas e injustiças, enfim por mim eu transformava aqui num mundo mágico de oz, mas infelizmente o ser humano ainda é capaz de passar por uma mãe com 3 filhos passando fome olhar na cara dela e ainda chama-la de puta viciada, fosa-se se seus filhos estão com fome, desviam do morador de rua e ainda é capaz de se acharem superiores por não ter pisado nele, pior que isso é quebrar a perna de um manco... No semáforo aqui de casa todo dia passo por um manco a canela dele é um “S” é só vir aqui ver, todos os dias no mesmo lugar, balançando o S mole que a fratura formou.

E a Perna dele não tava mole daquele jeito, além de quebrada é capaz de vir alguém e quebra-lá de novo, isso é o mundo, cru e real, agora eu pergunto, qual a probabilidade de ter quebrado em uma briga com outro morador de rua? Seja lá o motivo que for, mas essa epidemia me lembra o 3 Reich, aonde os alemães de disfarçavam de judeus para negociar e comprar judeus perseguidos com outros judeus na Polônia⁴, também lembra Israel e Palestina.

Por fim e não menos importante, como demonstro em um dos meus livros sobre as Páginas do direito, quem começou vendendo o escravo foram eles mesmos para fugir da radiação que os matavam, os faraós guardava consigo os amuletos que radioativos e a radiação aprisiona, cézio 137, quando mais você sente ele mais você quer sentir, conforme se afasta morre, dependendo da constância e tempo exposto, você não pode mais ficar sem ela,

4* Segunda Guerra A HISTÓRIA OFICIAL E SEUS HERÓIS ANÔNIMOS (Daniel Rodrigues Aurélio).

5* ADOLESCENTES E CRIANÇAS NO BRASIL. Párias ou Jovens Cidadãos?

6* Lei nº 12.288/2010 O Estatuto da Igualdade Racial.

7* É que ele não entendeu! eu te pergunto, foi mesmo eu que não entendi?

sem morrer. Por isso eu te pergunto? o que você queria que eu fizesse? Eles estavam fugindo e eu também não sabia o que fazer. Íamos todos morrer.

Alguns deles se tornaram encarregados tão forte que negaram a liberdade para viver dentro das terras de senhores feudais, por que sua posição era mais confortável, e chegaram até ter outros escravos, criaram família aqui e são parte dessa terra, seria impossível depois deles terem se adaptado ao sistema, exigir que me devolvam tudo que dentro dele conquistaram e ainda submeta-o vagando acabar trabalhando pior que bicho a outro senhor de terra e ainda querer chamar isso de liberdade. Eles chegaram a ter escravos, eram escravos com escravos com seus próprios escravos.

Então separar entre branco e negro é uma injustiça no mais eu entendi o livro e digo, depois da segunda guerra mundial, o mundo degingolou e a ladaia tem todo mundo branco, negro, pardo, indígena, ta tudo no mesmo bolo e se as dificuldades foram impostas à alguém, foram impostas a todos.

Alguns muito mais que outros, mas dizer que alguém não enfrenta desafios no mundo de hoje é uma alucinação, até o mais rico tem problemas e dificuldade, não as mesmas dos mais, mas não significa que não tenha é como o Brasil se organizou é a tal da meritocracia. Mas afinal meritocracia para quem?

E mesmo assim, se você ainda acha que eu sou o problema ainda afirmo, nasci pobre, conforme minha vida foi passando o dinheiro foi aparecendo, tem gente que nasce de geração de riqueza, e eu só tive educação por causa dos policiais que se deixar tentam destruir os próprios policiais, como por exemplo os policiais que foram pegos traficando a paisana com armas e drogas aqui no sul, ou até mesmo os policiais que foram pegos cheirando nos peito das putas, e olha que a policia aqui do sul é menos corrupta, no rio de janeiro então... e também por causa da bíblia, mas é bem verdade aquela frase. “Depois do primeiro disparo só sobra os policia, as puta e os traficante” não existe Batman, não existe Coringa e não existe herói o que existe são pessoas.

Eu usei o termo usual “putas”, mas não acredito em putas, são tipo padrinhos mágicos ou alguma ilustração de um desenho animado, elas não existem na vida real.

Eu tava pensando na minha mãe, que não é negra é parda e aqui eu estava passando pela parte onde enuncie esfrega a empregada embaixo da torneira, minha mãe que dos 12 anos ao 18 trabalhou de empregada, mulher parda, mãe de filhas brancas, pois é... minhas irmãs, brancas, brancas, brancas que já viveram a miséria, que já tentaram estupradas, que já foram, agredidas dentro da própria casa, por um homem que morava na casa do próprio sogro, perseguidas, sabotadas, são elas, minhas irmãs e elas são BRANCAS, mas so são os negros que tem direito de sofrer (racismo inverso não existe e é exatamente este o ponto, o ponto não existe).

Porém até depois de ter parado de ser empregada, ela foi trabalhar em chão de fabrica, têxtil, montadora de torneiras com as injetoras... aonde conta que em um episodio de crise da doença de uma doença auto imune vomitou sangue nos tecidos, e foi ao hospital e foi

4* Segunda Guerra A HISTÓRIA OFICIAL E SEUS HERÓIS ANÔNIMOS (Daniel Rodrigues Aurélio).

5* ADOLESCENTES E CRIANÇAS NO BRASIL. Párias ou Jovens Cidadãos?

6* Lei nº 12.288/2010 O Estatuto da Igualdade Racial.

7* É que ele não entendeu! eu te pergunto, foi mesmo eu que não entendi?

demitida no leito do hospital, me pergunto eu, se maioria da população negra ta presa, quem ficou aqui fora se fundendo, não que a vida de um preso seja facil eu mesmo não conseguira almoçar pensando que na minha comida poderia ter caco de vidro para me matar.

Mas sei lá às vezes não consigo acreditar que tanto sofrimento foi real para uma família de brancos e ainda digo mais, que vejo tanto branco se fudendo mutuamente, digo eu tem coisa errada na flecha, desde a época dos celtas, mas das realidades só conheço a que vivi, por mais revoltante que seja não acho certo anular milhares de histórias de batalhas por uma que surgiu no próprio egipto, sei lá o racismo sempre gerou muita mídia, mas não desmereço a causa é a própria foto de capa, uma rosa é aquilo que fica no tempo com o tempo. E o livro vai até 2062, estamos recém em 1986.

Eu Sei... Eu sei, casos são casos, e eles existem, mas devemos se juntar e resguardar o todo, em um caso aleatório de uma relação de emprego de entre uma patroa branca e uma mulher negra, mas assim eu já ouvi tantas, mas tantas, mas tantas histórias de mulher doméstica branca, uso o termo laboral doméstica, não sei se continua certo, mas é entendível, que foi agredida verbalmente, surrada, olha todas as maldades, chamadas de imundice, obrigada a esfregar o banheiro com quiboa O preconceito era com a pobreza 1962⁵.

“De fato, entre 1930 e 1964 verifica-se a criação de um vigoroso setor industrial no Brasil. O Estado se torna centro das decisões políticas econômicas. A criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, em 1952; de Petróleo Brasileiros S/A, em 1953; da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, em 1959, simboliza a dinamização da economia Nacional” (Clóvis Faleiro Jr. Administrador de Empresa, Consultor do centro de assessoramento a programas de Educação para cidadania (CAPEC) e ex-diretor da Anistia Internacional no Brasil).

“Eu queria lembrar novamente o profeta isaías “Ai dos dias que o mal é bem e o bem é mal, dos que transformam, dos que transformam as trevas em luz e a luz em trevas; dos que mudam o amargo em doce e o doce em amargos dos que absorvem o Injusto a troco do suborno e se negam a fazer a justiça ao justo ao justo”. Eu queria refletir a partir disso: chega de dizer que o mal é bem, que treva é luz. chega de admitir que a impunidade é algo normal, chega de absorver os injustos. O tempo de hoje é tempo de se fazer justiça aos justos. Clovis Faleiro, na abertura do curso, me citou como aquele que se tornou profeta da indignação. Reafirmo que o tempo de hoje é tempo de indignar-se e concordo com Clóvis quando diz que não é só um tempo de indignar-se. O que é que precisamos? precisamos passar de mera indignação que é mola impulsionadora, que é paixão, que é fogo, é movimento, para uma institucionalização dessa indignação. Será que é possível isso? O que nós não podemos é burocratizar a nossa indignação” (Wanderlino

4* Segunda Guerra A HISTÓRIA OFICIAL E SEUS HERÓIS ANÔNIMOS (Daniel Rodrigues Aurélio).

5* ADOLESCENTES E CRIANÇAS NO BRASIL. Párias ou Jovens Cidadãos?

6* Lei nº 12.288/2010 O Estatuto da Igualdade Racial.

7* É que ele não entendeu! eu te pergunto, foi mesmo eu que não entendi?

Nogueira. Presidente do Fórum de Defesa da Criança e do Adolescente e Ex-procurador Geral do Estado da Bahia.)

Se eu quisesse passava o dia fazendo citação, mas o fato é as crianças de ruas se tornaram uma epidemia, e a lei⁶ diz negro é o termo técnico pra se referir a pessoas pretas e pardas, apesar de pardos se identificarem como mestiços.

Objetivo Social: Essa soma é adotada em pesquisas socioeconômicas porque os indicadores de vulnerabilidade, renda, escolaridade e violência contra o grupo de pessoas pardas são historicamente muito próximos aos do grupo de pessoas pretas. Ambos os grupos enfrentam desvantagens estruturais semelhantes quando comparados à população branca.

Muitos brasileiros que se reconhecem como pardos não se identificam cultural ou individualmente como negros, preferindo destacar sua condição de mestiços. No entanto, para fins de formulação de políticas públicas e análise de desigualdades na sociedade, o Estado brasileiro adota o somatório de pretos e pardos para mensurar os impactos do racismo estrutural. (BBC, Os dilemas dos pardos, maior grupo étnico-racial do Brasil segundo Censo 2022).

O Estudo aborda que o maior grupo étnico-racial do Brasil, correspondente a 45,3% da população, os brasileiros que se autodeclararam pardos enfrentam ou estão em meio uma batalha política. De um lado o movimento negro, prega a aliança entre pardos e pretos para eleger seus candidatos à esquerda, bem como os pardos de direita os conservadores que ganham força sobre na época a atual presidência de Bolsonaro exaltam a identidade parda e acusam a esquerda de estimular divisões raciais no Brasil.

Quem são os pardos? O estudo traz o levantamento do censo do IBGE do ano de 2022, os pardos somam 92,1 milhões de brasileiro. Eles correspondem por 45,3% da população, estando a frente dos brancos 43,5%, pretos (10,2%), indígena 0,8 e amarelos 0,4. Eu procurei, e olha como eu procurei, mas nada falaram em cor de pele no livro das jovens crianças e parias no Brasil, falaram da toxicomania, da cola de sapateiro, foi disso que falaram.

Mais pelo contrário, todos os pretos que aqui sobraram eu vi trabalhando e estudando, mas sei lá, o mundo é louco, e a quem diga, o louco acha que todos são loucos, mas Leviatã mesmo diz, que o mundo é louco. Então sei lá. Mas ele odiava os aristotélicos ou escolásticos, como quiser chamar. Fato este engraçado que nossa mais utilizada ainda é a aristotélica, não por nada além do fato de ela ser extremamente fácil. Eu lembro que nas aulas de filosofia, tinha umas lógicas a mais, que se cruzavam em X, indução eu acho, mas não era esse o nome eu chamo de “Sinalagmática”, lógica a qual funciona o contrato civil, mas nenhuma dos sites do google me mostra o que é, mas o contrato civil. Eu não sei o que é, se ela existe ou não, por óbvio acreditamos haver mais de uma lógica.

4* Segunda Guerra A HISTÓRIA OFICIAL E SEUS HERÓIS ANÔNIMOS (Daniel Rodrigues Aurélio).

5* ADOLESCENTES E CRIANÇAS NO BRASIL. Párias ou Jovens Cidadãos?

6* Lei nº 12.288/2010 O Estatuto da Igualdade Racial.

7* É que ele não entendeu! eu te pergunto, foi mesmo eu que não entendi?

(fato curioso, uma vez um professor meu estava explicando alguma coisa sobre criminal, aí eu né gênio que sou perguntei “ - professor! isso é por causa daquela lógica sinalagmática?” ele responde “- sim, sim”.

O engraçado ocorreu, por que eu perguntei esperando que ele me explica-se pois eu não sabia oque era, mas ele já tava indo para um tema desconexo, eu não ia interromper pra perguntar algo mais longe ainda, então só resolvi errar de propósito, para daí ele me explicar, e pela reação dele, ele tava só por alguém perguntar alguma coisa pra ele mudar de assunto. Por fim, eu nunca vou saber se eu estava realmente certo ou se ele só concordou, mas uma verdade é, nós concordamos que existe mais de uma lógica e o fato dele ter concordado, acredito eu que ele também já ouviu falar dela. A lógica aristotélica engloba vários outros sub-ramos de lógica, e é a mais usada hodiernamente, as pessoas usam sem nem saber o que é, mas é a forma automática que o sistema te ensinou a pensar, você usa sem ver que usou. O que fica mais engraçado falando assim, pois ela mesma não aceita que uma coisa seja duas coisas ao mesmo tempo.

Há uma contradição?, há, mas leviatã nunca negou isso, ele até fala sobre oque para um é crueldade, para outro pode ser justiça, e com tudo. Ele também morde. Olhe-so.

“Quando um homem raciocina, nada mais faz que conceber uma soma total, por meio da adição das parcelas: ou um resíduo, pela subtração de uma de outra. Isso, quando é feito por meio de palavras, consiste em conceber com base na consequência do nome de todas as partes o nome do conjunto, ou com base no nome do conjunto e no nome de uma parte, o nome de outra parte. Em algumas coisas, como no caso dos números, além de somar e subtrair, os homens dão nomes a outras operações, como multiplicar e dividir embora sejam a mesma coisa: a multiplicação é uma adição de coisas iguais, e a divisão, a subtração de uma coisa, tantas vezes quanto possível. Essas operações não ocorrem apenas com os números, mas com todas as coisas que podem ser somadas ou subtraídas. Da mesma forma. Da mesma forma como matemáticos ensinam a somar e subtrair números, os geômetras ensinam a fazê-lo em relação às linhas, às figuras (sólidas e planas), aos ângulos, as proporções, aos tempos, aos graus de velocidade, força, poder, e a outros termos semelhantes. Por sua vez, os lógicos ensinam o mesmo em relação às consequências, das palavras: somam dois nomes para fazer uma afirmação; duas afirmações para criar um silogismo para fazer uma demonstração. E, da soma, ou conclusão, de um silogismo, subtraem uma proposição para encontrar outra. Os escritores de assuntos políticos somam pactos para estabelecer deveres humanos, e os juristas, leis e fatos para determinar o que é certo ou errado nas ações dos homens. Portanto, em qualquer matéria em que há lugar para adição ou subtração, há também lugar para a razão, e, quando estas operações não são possíveis, a razão nada pode fazer”

4* Segunda Guerra A HISTÓRIA OFICIAL E SEUS HERÓIS ANÔNIMOS (Daniel Rodrigues Aurélio).

5* ADOLESCENTES E CRIANÇAS NO BRASIL. Párias ou Jovens Cidadãos?

6* Lei nº 12.288/2010 O Estatuto da Igualdade Racial.

7* É que ele não entendeu! eu te pergunto, foi mesmo eu que não entendi?

E eu repito o mesmo efeito de Beccaria, quando ele diz, “Mas as pessoas não leem”, e vira um eco. Só isso. então seguimos escrevendo, pelo menos tenho um eco constante. Não é sobre branco ou preto é sobre nós, e o livro trouxe a questão da África subsariana, eu vi, eu li, mas até quando a África enigmática? *Efeito Dominó...*

“ - Seu maior inimigo é você mesmo né, quando as pessoas descobrem que seus maiores problemas são elas mesmas, aí que fica mais difícil de resolvê-los, que elas descobrem que são mais fortes do que imaginavam (Spinardi).

- **Observai a nossa espécie em demasia, quem sofria via que podia, já não entendia o efeito**, em manter a mente eo corpo crias de algo que vicia, **se afastando do mais puro enquanto consome se atrofia**, sempre há um responsável em um placar que é revogável, **não me anulo nesse quadro em que eu sempre estive instável, mentiram na estrutura. Não é loucura é matemática!** Status quo? Teoria. **Afasia na prática, conspiração da África**, verdade enigmática, além do kane, das margens **surgem poetas em suas fábricas.** Busquei nos livros, mas só aprendi quando me arrependi **só se escreve em si é que tem validade**, pra viver até tarde antes que estrague, sem ser covarde. Essa busca de sensações representa nossa vontade. **No inferno da cidade, com poucos anos de idade sendo parte da mudança contradigo sua mensagem (SPVIC).**

(Narrador sobressalente, que provavelmente quem é de 2010 a 2016 conhece.

- **Até agora eu tenho ouvido apenas as razões do lobo, de uma alcatéia faminta**, hoje os argumentos da fronteira e o do meu passo venho a essa **admissão, por testemunha de um tempo de subversão de valores. No qual, quando a sátira dos jovens... Fala-se a verdade.**⁷

ai retorna para o Spvic e aqui fecha o narrador)

- **Inverno quente, inocente, presente quieto. Espaço interceptou, desmoralizou,**

como vou sem meus pés no concreto, nada por perto, digamos, passo na estrada apertada, arruma e não arruma nada. **Sorte não é para todos, destinada.** Ansiedade é o desprezo ao **reservado a mim.** Faço do trago um mago, se acalma o fardo, **dispenso o fim do fim**

Talvez tu explique o disfarce do aplique, tormento de brinde, o fato é o convite do piquenique (Spvic fez uma música “salva vidas” sobre Abuso sexual infantil, é tenotto, não é sobre pretos é sobre nós) . **Mostre-me o motivo desse espanto uma célula do monstro, eu canto forte pra esse canto, não espere que eu te conte o segredo. Parça, não existe segredo se há intimidade com o medo, se faço parte do enredo, o meu Deus suplico, meu Deus suplico, pois com você não preciso de documento. A cadência de monstros vagam em cidades, pois**

4* Segunda Guerra A HISTÓRIA OFICIAL E SEUS HERÓIS ANÔNIMOS (Daniel Rodrigues Aurélio).

5* ADOLESCENTES E CRIANÇAS NO BRASIL. Párias ou Jovens Cidadãos?

6* Lei nº 12.288/2010 O Estatuto da Igualdade Racial.

7* É que ele não entendeu! eu te pergunto, foi mesmo eu que não entendi?

lábios contam mentiras, mas os olhos contam verdades (contam verdades)
(SPVIC).

Aqui encerra a parte dele e volta o narrador falando “Os brasileiros são trouxas, os brasileiros acreditam em tudo, tudo que você diz ele acredita, por isso ele é um bobo, acreditam em tudo, tudo ele acredita. Deixa isso pra lá, não liga não, vo. Cê esta tão bem empenhado, não liga não, deixa isso pra lá; Aqui encerra e entra o Pedro Qualy.

- Vários dias e episódios, acumulação de ódios. Lotado em meu quarto mó dico.

Aqui não tem espaço pra pódio. Aqui não tem espaço pra dor, espaço pra psicológico. Eu moro na mente de alguns e a minha mente ainda é um lugar inóspito.

Às vezes eu me vejo **tão são**, **quando me falta alguns sentimentos. Ou em nem tenha, devo ter perdido nos primeiros relacionamentos. Mulheres que me querem tanto olhem diretamente pros meus olhos. E Verás que eu consigo rapidamente transformar tesouros em tijolos.** Ainda que eu seja tão intrépido, na vida todo dia eu trepido, cada dia que se passa é um século. Não caio por que nunca fui incrédulo. Me diga: oque vem escondido atras da medalha de honra ao mérito? Conforto, a ponto de fazer um compositor deixa de ser inquieto, nada discreto mano, a se eles soubessem o preço que se paga por achar que está sempre perto, não precisar de ninguém por perto, mas antes que me acomode mais, ontem eu citei os benefícios, hoje é o dia de citar apenas sobre os efeitos colaterais. (Pedro Qualy)

(*Célula do Monstro*, HAIKAISS, 2014.)

Dei-me ao luxo de destacar o que mais me faz íntimo da música, e em em vermelho que é a cor do sangue, o que é mais íntimo do íntimo.

Entendido, o quão profundo é o problema do racismo. e não é sobre pretos é sobre raças.

Mostre-me o motivo desse espanto, uma célula do monstro

4* Segunda Guerra A HISTÓRIA OFICIAL E SEUS HERÓIS ANÔNIMOS (Daniel Rodrigues Aurélio).

5* ADOLESCENTES E CRIANÇAS NO BRASIL. Párias ou Jovens Cidadãos?

6* Lei nº 12.288/2010 O Estatuto da Igualdade Racial.

7* É que ele não entendeu! eu te pergunto, foi mesmo eu que não entendi?

Agora, em 1962, além de ser xingada de tudo isso que a mulher branca era xingada, a mulher parda e as mulheres e pretas, eram chamadas de negras, ou seja, enquanto uma branca era chamada de “pobre imundice fedida” a negra era chamada de “nega imundice fedida”, ou seja enquanto uma era usada sua classe social a outra era usada a sua cor de pele.

O primeiro capítulo do livro a “A Cor Que Nos Separa” é como os brancos escravizaram negros, literalmente isso, mas foi a metodologia usada, a partir do ponto de partida dos Brancos escravizaram os Negros, é literalmente o autor assumindo o ponto de partida inicial da cronologia.

O que realmente é um fato, a posição social a gente muda a cor de pele não, e isso jamais, jamais pode ser uma ofensa, a pessoa não deve se sentir rebaixada ao ser chamada de negra e sim orgulho, porque viemos de luta e todos devemos sentir orgulho de estar pelo menos vivo, até vale lembrar que para os católicos Cristo era uma pessoa tipo é real eles acreditam no prego que pregou Jesus Cristo, tipo Cristo foi uma pessoa que já passou pela terra, não volta, não passa mais, já foi, já deu. Jesus Cristo está presente em todos nós, dentro de cada um, e todos sabem como se apedreja Cristo. Sim a luta do outro não anula a minha, se e a outra pessoa se sente ofendida não é comigo o problema, no mais, todos viemos de lutas distintas todos fomos escravizados e todos temos dificuldade, afinal eu sou brasileiro, é o 3 mundo, o que sobrou de tudo.

O problema é que foi um pessoa BRANCA escrevendo como os brancos escravizaram os negros, e ainda a história nos lembra que os negros devem sentir orgulho disso, **o problema é que a dor não passa**, e um branco assumir que os brancos escravizaram os negros é tipo os negros assumirem que venderam os negros para fugir da radiação é simplesmente trivial, a dor não passa, não conforta, e ainda faz a gente revisitar o trauma. O livro, principalmente a foto do Autor, branco, segurando um livro que é sobre racismo, me lembra nitidamente aquela música do DJONGA “EU”.

Parece que a gente entra num looping onde o branco acusa o negro, e o negro acusa o branco e disso não sai.

Achei e tá na música a frase, que virou uma matéria do jornal após o Rapper mineiro djonga ser indicado ao prêmio norte-americano, ele foi o único brasileiro, e foi a primeira vez que um brasileiro foi indicado e o álbum consagrado foi “Historias da Minha Área. a Frase que abre a música “Eu”, não sei quem falou, mas sei que foi um pessoa Branca. “Humano de mais para ser tão bom pra você, este é seu Ídolo” (Djonga, Eu, 2021)

“Por que se eu falasse, pô um negro criminoso, eu seria racista, então é exatamente foi o que eu quis colocar, que um ato desse jeito seria racista.”. Sempre acontece, o Djonga falando de como é a vida nas periferias e como os negros são ladrões, inclusive ele tem uma música chamada “Ladrão”, só um adendo o neg tem uma chamada “155”, Costa Gold. Um preto falando como os negros são ladrões não é racismo é luta, um branco falando como os brancos escravizaram os negros da dor de Ambrosia, mas um negro falando de como os negros foram escravizado por um branco é uma luta e isso não seria uma forma de racismo também? aí eu penso, e como exigir de alguém que essa pessoa não lute?

Quase como se um negro chamando um negro de negão é uma luta, mas um branco chamando um negro de negão, mesmo que com orgulho é uma dor de ambrosia, e se não me

engano o nexa da musica era exatamente o djonga dizendo como na verdade somos iguais, inclusive a minha musica favorita era “Hat-trick”.

Por que o maior negro do Hip hop de hoje em dia é praticamente alguém falando pros negros, “acabou a palhaçada”, literalmente ele fala isso na musica, não nessa mas em alguma outra, mas nessa é literalmente uma musica dizendo “acabou a palhaçada, o vitimismo, ta ruim pra todo mundo” mas o maior repper negro tem o publico alvo branco, isso que eu não entendo. Como então um palhaço diz para alguém “acabou a palhaçada, se essa pessoas às vezes, nem fantasia tem?”

O que isso tudo quer dizer, que o livro nos fala que a dívida é muito maior que a gente pensa, meio que é um branco assumindo um lugar de fala de um negro, meio que para assumir que os brancos escravizaram os negros (o que ja se tornou comum na historia) o contexto histórico do Brasil faz a gente crer que é literalmente um negro agradecendo um branco por ter dito que ele deve se orgulhar por ser negro, e o Djonga é literalmente um negro que diz que os brancos não estão contra os negros, até tem uma de suas musicas dos racionais “Os proprio preto não ta nem ai com isso não!”, cara isso doi de mais, quando é o o Brown, sua imagem e semelhança, po isso não é assustador, quando é um branco é racismo. O livro dá o mesmo efeito quando um branco assume que escravizou o preto, é tipo assim, ele me bateu, mas pediu desculpas e assumiu que estava errado, tão ta tudo bem. Só que assim quem deu fama ao djonga foram os brancos, é quase como toda a sua história, do djonga, ser o maior racismo da história e o povo negro ser ainda mais racista por não ter dado fama a ele e quem ter colocado um negro no pedestal foram os brancos. Vira um aponta dedo sem fim.

Djonga é literalmente um negro batendo em um negro e ainda sim sendo apoiado pelos brancos (o que faz eu me perguntar, sua carreira, é a legitima ou ele so seguiu as aguas de um Rio?) Eu avisei que eu era Heylel, decifrei o livro, mas o problema é que não cura, não resolve e ainda faz revisitar o trauma e com uma humilhação a mais, no fim o pardo é sempre humilhado, por que é o que sobra mais.

Quase como, você foi escravizado e foi por culpa sua ser escravizado, por que você se deixou escravizar, além de lutar para sair da escuridão você tem que se desenvolver por conta própria é tipo anular um trauma com um trauma maior ainda, e ainda o mais feio de tudo, vocês eram a maioria. O que faz eu pensei, você me bate e eu agradeço, não obrigado.

Djonga era um negro batendo nos negros e apoiado pelos brancos, isso não torna os brancos imunes, mas num mundo que sofre de esquizofrenia social, o reflexo do espelho vira um monstro.

E normalmente quem quebra a maioria é sempre o indivíduo sozinho e por isso que escuto Djonga e na verdade a música do “eu” se refere como ego do djonga pode ser igual ao meu ego Heylel, no fim somos mesmos iguais e eu avisei ao olhar no fundo do seu olho, você que não enxergou, ao olhar no fundo do meu, e por isso eu descobri qual música se tratava e fazia a fórmula convergir, e convenhamos, não depois de velho, já não vejo mais nenhuma beleza em um preto batendo em pardos e pretos, isso só me deixa mais triste, tanto que as músicas deles mudaram totalmente, agora ele tem uma reputação a zelar, com família, não dá pra sair jogando contra seu próprio time, as pessoas falam que foi os brancos, mas foi a classe média, foram os pardos e os brancos, os pretos mesmo, de pele escura mesmo, quando muito

escutam. Mas quem sou eu para falar o que cada um escuta ou não, e a mesma música que eu escuto pode ser diferente para você.

E pra fechar o primeiro capítulo, fui eu que corri 42km várias vezes postando músicas de rap, fui eu que fui no show do mv bill, e fui eu que corri 6 dias seguidos e postei as músicas do djonga, e fui eu que juntei tudo isso e coloquei todas elas expostas em um compilado com apenas o áudio do instrumental da música “Hat - trick” e mais uma vez a dor se repete e quem lucra? Um branco rico (que não sou eu). Mas por que o mais negro, sempre acusa o mais branco de estar jogando contra, por que essa inveja?, por que esta ganância?, essa avareza?, e o branco é a maioria, por que eles apoiam um preto que bate em pretos e pardos? que são os negros, eles gostam de ver a miséria?, por que só quem perde é eu? e até mesmo um pardo da mesma tonalidade que eu, me paga em dinheiro e mesmo assim o mesmo me induz ao erro pra mim perder? Não entendo. Mas isso faz ver que as coisas só pré existem a nossa história, e que toda nossa história é só um eco na História.

Mas assim... Vocês lembram quem foi os primeiros a apoiar minha corridinha? Meu pai branco, depois meu amigo branco, um amigo meu negro que foi em duas, depois outro amigo meu branco, meu professor e os colegas, enfim maioria foi os brancos, me pergunto eu, se toda minha corridinha somou algo a alguma dívida, ou se quase me mataram de tanto correr, pra poder ter direito de dividir o mesmo espaço de um de um negro sem sentir vergonha ou pedir desculpas por ser branco, e o fato é, eu nem sou branco, sou pardo, mas o caso é quase me mataram de tanto correr, pra mim poder dividir o mesmo local que um preto so por que eu tenho a cor mais clara que ele, sem ter que sentir culpa ou pedir desculpas por isso? de fato para Fiuk eu não sirvo, mas a história se repete e ta escrita e comprovada nos meus livros, pergunto eu , quantos já leram? quantos já desdenharam? Que doideira, é praticamente a escravidão se auto comprovando que ela foi mutua.

Mas e isso dói demais por que é só uma humilhação a mais, não resolve o problema e ela se repete, quase como um vício, como dizia Sant na musica do felp 22, sujeito de pele parda, mais um negro, “o que pertence ao crime, morre pelo crime”.

“É um baile de máscaras, tudo o que o mundo oferece, clássico, sorriso e lágrimas, muito mais que mereço, paradoxo, da minha janela vejo o sol que invade celas, meu mano meu mano ligou disse que audiência e em novembro, ninguém quer passar o natal sem parente na ceia, se ele me perguntar como é que eu estou me desconcentro, pareceu cena de filme era umas 3:30 fora o clarão na esquina eu quase nem me lembro, se não fosse a chuva a mancha se tornava eterna, mas depois daquilo ele nunca mais foi o mesmo.

Ironia da vida, só tu sente a dor da tua ferida, mas sozinho não tem quem consiga, então é melhor saber quem está disposto a briga né?! Meu mano pensava que ninguém X9aria, a confiança é uma mulher que foi traída e sua ex foi sua única visita.” (Sant, Devoto, 2025).

Enfim, eu aqui mais um dia devoto. Deus sabe o que faz, e olha eu sou o Diabo, e nem cometer crimes eu cometo. As vezes penso eu, por que ele citou a ex, será ela a única que irá nos procurar na merda, só pra nos ver na merda e dizer, bem feito, ou diminuir um pouco com um falso apoio social, não sei mas se eu fosse preso a última pessoa que gostaria de ver seria minhas exs.

No mais, isso machuca sabe, ouvir alguém branco, que já tá em uma posição confortável escrevendo um livro sobre racismo, mas e como não se machucar? se sempre quem aprendeu a ler e escrever primeiro foram os brancos, sei lá, eu avisei que racismo era sensível, gosto de imaginar que ele já acabou, porque se eu quiser dá para ramificar tanto, que vai existir a subcultura da subcultura dos negros, que acreditam que eles devem matar os negros que não apoiam os brancos, mas esse papo de racismo e racismo inverso da pra realmente convergir demais.

Países em conflito da África subsariana acontece caso de canibalismo com crianças até hoje, que eles comem criança até hoje por causa da pobreza, mas no hímene e na Síria já houveram, na faixa de Gaza crianças morrem de desnutrição, na Europa eles praticavam canibalismo medicinal, então meio que não muda nada, só que na África até hoje por causa da fome eles praticam canibalismo dependendo da região, mas canibalismo por canibalismo até a Ucrânia já chegou a cometer na época da União Soviética.

Então assim, a sociedade consegue além de te fazer passar fome, ainda te fazer comer o teu próximo e ainda deve ter um grupo de retardado perdido que faz culto a isso. Digo eu grupo de retardado de canibalismo não de religião de matriz africana, não é a África inteira que pratica canibalismo mas uma parcela que devida a desnutrição e etc. Praticam, penso eu por que então não saem pra caçar? por que é mais fácil comer uma criança fraca e desnutrida que lutar com um animal silvestre, o papo de racismo era muito louco, eu avisei e lá na África é lá na África, não tem nada haver comigo tem haver com eles lá.

Eu só vivo, e respeito tudo e todos, por que sou assim, não sei o por que, mas uma vez um grupo satânico que eu estava especulando me chamaram de sacrifício, então quando vê, daqui a pouco quem vai pra chaireira sou eu, mas satânico é cu de rola, se eles são do demônio eu sou o próprio demônio e aí a gente descobre que eu cultuo a Deus e quem nega que Deus é Cristo, esse sim não está de acordo com a verdade, nem eu nego isso.

A CAPACIDADE DO TONETTO DE CRIAR NARRATIVAS é realmente um dom, foi algo que foi treinado durante anos, mas o livro é muito desconexo do que é real e médicos não são santos⁸, aliás minha irmã faz medicina “teve uma colega em aula que tentou matar a outra, em aula, de ir pra cima e tudo” diz ela minha irmã “eles estão surtando aqui dentro”, o que acontece nas faculdades de medicina não está escrito nos livros, os abusos os silêncios... Mas pergunto eu, como então falar da realidade se a realidade é Honrosa.

Realmente o livro do Tonetto é a própria ROSA viva, como exigir a realidade, se às vezes a realidade de uma pessoa branca da elite foi, que ela cresceu vendo a exploração e ela é educada por reconhecer a exploração mas ela não há réplica, do verbo replicar/imitar, pode até demandar serviço, mas nada além do contrato e por isso ela é educada, lembrei do mercador de Veneza agora. Penso eu, você crescer vendo a exploração e reconhecer ela é uma

evolução, mas só aquela pessoa e o meio social dela sabe os obstáculos que ela enfrenta. Não cabe a nós, tentar mudar ou maquiagem algo. As coisas são como elas são. E tem certas coisas, fugindo bem do tema agora, que só funcionam se estiverem, no local e na condição certa para funcionar.

Mas de fato a dissuasão da verdade com a fantasia é o erro, mas se a gente errar o que nosso erro significa? às vezes para um jovem negro essa pode ser a obra de sua vida, por conter exatamente a fantasia daquilo que eles não querem ver, mas esses erros anulam o próprio dom ou maestria do Tonetto de criar narrativas? E se essa é a ROSA, seu livro é a ROSA que o pequeno príncipe deve guardar? No fim, entre rosas, cobras e a Inglaterra, temos a própria rosa viva, o livro é a rosa.

Então se literalmente o livro tá me dizendo que o livro é a própria rosa, então nesse caso... Eu agradeço ao elogio e de fato, só se escreve em si... é que tem validade... (Spinardi).

Mas essa não é minha rosa, o livro é uma rosa, mas não a minha, e eu não sou Lúcifer eu sou Heylel, e dessa vez não aceitarei ser traduzido, Heylel meu nome e este é ele, Lúcifer foi Roma ao transcrever a Bíblia que mudou, e eu não sou ele.

Na página 87 sobre as guerras de facções deixou mais mortos que a do Afeganistão matou mais soviéticos? Qual guerra a que fez a própria Ucrânia praticar canibalismo pela miséria gerada por conta da união soviética?

Qual guerra de facções? se não me engano teve um história aqui pelo bairro, de um brigadiano que de trabalho e recebia denúncia e atendia ocorrência na própria casa, trocava tiro com o próprio filho, quem financiava? kkkkkkk, são as rosas né, isso para te provar que toda a rosa tem espinho, mas fora a guerra no mais os próprios brigadianos e filho de brigadiano são um câncer contra si mesmo, eu sempre avisei que no final de tudo, isso tudo é sobre ego, mas é fácil pedir pra alguém na posição superior jogar o ego no chão, o que confunde é quando olhamos para o ego de quem já nasceu no chão é mais pesado e a história sempre se repete, até o irmão irado. Sempre se repete, e quem joga contra também, é quase cíclico. O que me fere, apesar de eu não ter levado pro pessoal, mas me fere por simplesmente eu não conseguir entender aquilo, foi que um jovem negro me chamou de “BURRO!!!”, isso antes de eu pensar em escrever algo, e os outros (maioria branca) acharam a maior graça, penso eu, me chamou de “burro”, algumas vezes falou que eu “não havia entendido”, aliás fato inusitado que a maioria ri e apoiou, mas não foi só ele, e todos que me disseram isso, nunca me explicaram o que eu não havia entendido.

No mais acredito que foi algum problema de ego daquele jovem (com a pele um pouco mais escura que a minha, posso até chamar ele de Djonga? não? não), ou foi a maneira dele se sentir com alto estima, me desqualificando, mas tá tudo bem, as pessoas são assim.

Como já cansei de ouvir, de professores e pessoas aleatórias que tiveram o contato comigo “É ele!!!, é ele!...”, sim sou eu, e isso também me assunta, mas o que exatamente sou eu? aí caímos no conto de sôphía, quem eu sou? bom, eu sei o que não sou e pra mim isso já tá bom.

Numa determinada parte do livro que eu perdi a página mas fiquei com a foto então tenho como citar. **“Naquele verão, tio Stéfano desmarcou uma viagem a Londres somente para ficar comigo. Meu Deus, como eu o amava!” (TONETTO)**

Ou seja, o tio stefano, poupou uns pila e ainda foi passar data na casa dos outros, dando a entender que às vezes algo dar errado na vida de alguém é o máximo sucesso da outra pessoa, tipo aquele parente que a gente não vê a anos, ele pensa “não vou conseguir ir para londres (note que algo deu errado)... então vou ficar com meu sobrinho”, note como o autor se preocupou em personalizar o sujeito “ só para ficar comigo...” demonstrando assim a inocência de uma criança ao achar que aquilo tudo era sobre ela...

– O tio o... você me enganou... (todo sobrinho fala isso quando cai em uma pegadinha)

Qualquer hora vou fazer uma dessas, chegar num dos sobrinhos e dizer, “sabia que o tio só não foi para Europa para vir passar as férias aqui”, “mas a real é que vai ter faltado os pila”, e é capaz deles ficarem as coisas mais feliz do mundo.

Sobre a peça processual, muito show, mas por que eu não digo que o livro é sobre a peça, porque na verdade... Pra mim o livro se divide em 4 parte, a trama que se difunde em 2 narrativas centrais, e tudo me leva a crer que agora por fim será o Drama do Livro...

Não acredito, mataram stéfano...

Eu gostei do livro sim, o próprio livro é uma rosa, problema é a dor de ambrosia nos lembra que a África é o continente mais racista do mundo.

No mais o livro é uma obra contemporânea, que se passa em épocas contemporâneas, acho que é por isso que sua forma muda, de Trama para narrativa para drama e no fim fecha com a autora escrevendo nos dias de hoje, tipo o filme do Titanic da mulher contando a história aí no fim ela aparece no mesmo início do filme.

Em tese além de racismo que foi abordado, e mais que uma obra sobre o racismo ela falou também em forma cronológica de uns tempos novos para cá, queda do muro de Berlim, na verdade ela de 1896 algo assim e terminou em 2010, veio criminalizando alguns acontecidos históricos, mas para toda a história à uma contra história.

FIM / THE END.

Essa foi a primeira vez que eu li 200 páginas, 200 páginas num dia, e o atual momento que escrevo é o terceiro, estou desde manhã escrevendo, mas segundo Nikola Tesla, o mundo gira em torno da numerologia, 3,6,9. Ou seja tudo que for feito na 3 vez dará certo, gerará algo sólido, na 6 mais ainda e a partir da 9 passará a ser algo que sobre existe a si mesmo, ecos, efeitos que geram efeitos. Então estou às 3:31 da manhã escrevendo ao 3 dia em busca de gerar algo sólido o suficiente para ser apresentado.

200 páginas, a gente sabe quem lê, a gente sabe quem tira foto e a gente sabe quem só critica... e mais uma vez a história se repete... oh minha dor de ambrosia e você era 200 páginas de uma narrativa.

...Ata entendi (- Ironia.)

... Eu tenho que dizer que eu sou racista, ata agora faz sentido, eu sou racista, eu sou racista, eu sou racista. Helpme, I'am racista. Mas por que eu tenho que dizer que eu sou racista...

Por que se você olhar quantidade jovens negros que tão na sua faculdade, verá que é menor que as dos brancos, e quando você observar que negro também é racista com o branco, então você vai ver que o ser humano é racista, ele não gosta de raças diferente da dele, e digo mais, ele não gosta da própria raça. É o que chamam o homem é o lobo do próprio homem, ou seja nos auto aniquilamos e o racismo tá tão presente na sociedade, que nem mesmo o próprio negro consegue enxergar que ele é racista com um branco nem mesmo o branco com um negro é algo muito mas muito invisível.

Não é sobre branco ou preto, é sobre nós.

“E vamos estar juntos na merda gritando é nós” (Djonga).

É sobre nós e não conseguimos enxergar, esse é o tamanho do problema, e todo mundo vai criticar... tentar silenciar, como uma ROSA por que ela se foi com o tempo? Por que ela foi silenciada. O racismo é sobre você que me julga e não sobre mim que sou julgado, mais do que podemos ver, é sobre aquilo que não conseguimos falar. Por que tudo que for falado estará errado, e o que me aperta o coração é. Como abolir a escravidão, se eu não posso nem falar.

Entende, aonde está o problema de verdade, burro não sou eu, burro é quem não me enxerga como seu igual, e mesmo assim, não tem o que fazer, eu preciso assumir que sou

racista e todos vocês também, por que é só assim que o sistema funciona, não dá pra criar outro, por que mundo vai nos deixar passando fome? Não é nem meme, dói a barriga de verdade, não é fake e o corpo não se acostuma, o corpo morre, mas para isso eu tenho que ficar me humilhando e lembrando que eu também já passei fome. E para isso lembrar que eu tenho a mesma dor que você, preciso ficar relembando de coisas que só denigrem minha imagem e de minha família, por que se não você vai fazer de tudo pra ir contra mim? Viu só como somos iguais.

É tipo a legalização da maconha... antes de legalizar primeiro tem que proibir de todas as formas possíveis... é o sistema é assim que ele funciona. É como um elástico ou um organismo vivo, tá vivo essa porra e ele mata, mas quem é você sófia, talvez... apenas uma síndrome...

... Como abolir se nem posso falar e mesmo falando serei silenciado.

Eles vão te bater, e ainda vão dizer que nós, nós desunimos sozinho, é a briga entre homem e mulher, cão e gato, o gato e o rato... azul e rosa. Bom e mal, certo e errado. Mas a gente não traduz ying yang, por que não a tradução, só de tentar tá errado. Mudem as máscaras, troquem a roupa e recomecem a mesma cena, com personagens diferentes. Não sou mais o Lucas agora sou o Lucaaasss, e sim eu uso toca, quem além do menino renegado usaria toca? Uma vez me falaram, não tô de toca? mas eu uso toca pensei, e todos que eu conheci que usavam toca tinham alguma coisa diferente, talvez seja para abafar um pouco o barulho, afinal dizem que quem tem a mente mais barulhenta é quem só quer ficar um pouco em silêncio. Nesse momento foi pesquisar o que significa a palavra “eu não tô de toca”, diz que é na verdade toca não é touca e sim tôca, eu entendi a expressão errada por questão fonética, e eu nunca entendi, por que eu realmente usava touca.

Mas assim, sabe quando você convulsiona de tanto sentir dor, ela não é nem física, não há corte e tá dentro do peito e por que meu corpo não para de tremer, não é as mãos é a perna, o pescoço, o abdômen, por que minha garganta ainda tranca e parece que tem sabão saindo da minha boca, mas mal tem saliva... uma febre, um estiramento, uma torção no joelho, chega a ser uma piada, por isso eu sempre vou estar rindo, não tô dizendo que não dói. E a dor no coração convulsiona, mas assim... ela passa... é o que dizem, se não vamos ter que comprar fuzil o quanto antes.

Se não me derem o que quero eu vou roubar, ou vocês não entenderam? “Dai a cazar o que é de cazar.” E mesmo assim, ladrão eu não aceito ser, e aí temos um impasse, então é bem bom que eu e o sistema estejamos no sentido do mesmo fluxo desse mesmo rio e eu estudo, oh meu Deus e como eu estudo nem que para isso eu tenha que construir o próprio artefato que irei roubar. Se nada nesse mundo tiver o valor que busco. Por fim, isso não é sobre você, é sobre nós, e eu sou você, só você não viu, mas eu vi você, e se pagar pra ver, então verá exatamente o que pagou. Isso não é sobre você Tonetto, eu usei o Pronome você para se referir a qualquer leitor do texto, se referindo a quem está no outro lado da tela, ou papel.

No fim eu penso. Que de nada adianta muita coisa fazer algo, mas ainda assim precisamos de algo. Mas para que serve esse algo, não sei, mas tenho a nítida impressão se

apagarmos a história e fingirmos que nada aconteceu, em algum momento de alguma forma inevitável essa maçã será mordida novamente.

E meio que assim, se eu ainda fizer de tudo para defendê-los e me defender, ainda serei atacado, esqueceram o que fizeram com cristo? penso eu, que mundo é esse, que quanto menos se faz, mais se recebe.

Último aviso, o direito processual penal 2 está incompleto, faltando: 1. Requisitos Objetivos e Subjetivos da Apelação; 2. Embargos Infringentes e Embargos de Nulidade; 3. Embargos Declaratórios; Da Carta Testemunhável; Dos Recursos Especial e Extraordinário e o último capítulo sobre agravo. Agora eu cansei de penal, é legal e eu gosto de estudar, mas muito conteúdo em uma janela pequena de tempo, A gente acaba achando que tudo pode virar um processo, a parte ruim é que não é um processo contra o outro que normalmente imagina, mas contra nos. Alguma vez li em algum livro, que o castigo de quem está na área do direito, é o medo de ser processado.

Então vamos a rima

*A Verdade, miopia, distopia minha,
Palavras Bonitas, não apenas palavras, sem sátiras.
Anistia me anestesia, malícia, vinda de outras vidas.
Resulta na sina que me assina, com o destino se assassina.*

*Sem amnésia, qual será a ideia.
O que pulsa na artéria, quanto custa a disritmia de um poeta.
Heresia, malévola.
Nefasta, anjo sem asa, que praga, não desgruda por nada,
mas sem moralismo, isso não é um conto de fada*

*O único erro, é não errar, pelo mesmo fato que te faz acreditar.
Vão te fazer duvidar, e no ato a se provar, então deslizar.*

REFERÊNCIAS

BEMFICA, Francisco. Da Teoria Do Crime. São Paulo : Saraiva, 1990.

BECCARIA, Cesare. *Dos delitos e das penas*. Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil: Edipro Edições Profissionais Ltda., 1ª edição - 2013. Obra originalmente publicada em 1764.

LOPES JR., Aury. *Direito processual penal e sua conformidade constitucional*. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. 1.

LOPES JR., Aury. *Direito processual penal e sua conformidade constitucional*. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. 2.

MAQUIAVEL, Nicolau. *O príncipe*. Vol. 110: L&PM POCKET, 2014. Obra originalmente publicada em 1513.

HOBBS, Thomas. *Leviatã*. Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil: Martin Claret, 2009. Obra originalmente publicada em 1651.

MONTESQUIEU, Charles de Secondat. *O espírito das leis*. Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil: Martin Claret, 2010. Obra originalmente publicada em 1748.

CARNELUTTI, Francesco. Verità, dubbio e certezza. *Rivista di Diritto Processuale*, Padova, v. XX, p. 4-9, 1965.

COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Glosas ao “Verdade, dúvida e certeza”, de Francesco Carnelutti, para os operadores do direito. In: *Anuário Ibero-Americano de Direitos Humanos (2001-2002)*. Rio de Janeiro, 2002.

LOCKE, John. *Ensaio acerca do entendimento humano*. Tradução de Anoar Aiex. São Paulo: Nova Cultural, 1999. p. (Os Pensadores).

TONETTO, Daniel. *A Cor Que Nos Separa, RS : Avec, 2025*